JUDICIAL OFFICER & LAWYER FIRST-STAGE EXAM — ADMINISTRATIVE LAW 300 MCQs

司律一試行政法全真模擬題庫暨詳解（300 題完整版）

依司律一試命題規格全新建構 ｜ 試題區全面隱匿法條條號與實務裁判字號 ｜ 強化具體實例、行政行為定性分類與案例題組 ｜ 詳解區附完整法條及實務判解連結

題庫架構與題數	全卷共 **300 題**單選題（四選一，每題僅有一最正確答案）： ・ **第一篇（第 1–90 題，共 90 題）**：行政法核心法理、公私法性質、法源、依法行政、不確定法律概念與裁量、特別權力關係演進及延伸爭點 ・ **第二篇（第 91–240 題，共 150 題）**：具體實例選擇題與行政行為之定性、分類、附款、效力、撤銷廢止及行政契約實務深究 ・ **第三篇（第 241–300 題，共 60 題）**：綜合案例實事題組題（共 20 組實務案例題組，每組 3 道子題）
命題與作答規範	1. **盲測去條號與去字號設計**：全卷 300 題之題幹、案例事實與 (A)(B)(C)(D) 四個選項中，**完全不出現任何法條條號與大法官解釋、憲法法庭判決或最高行政法院裁判字號**，直接以具體個案情境與法理邏輯測驗實力。 2. **選項均衡配置與逐題詳解**：全卷標準答案均衡配置為 (A) 75 題、(B) 75 題、(C) 75 題、(D) 75 題；第四篇提供速查表，第五篇提供 300 題逐題詳解與官方網站超連結。

第一篇：行政法核心法理、法源、依法行政與延伸爭點單選題（第 1 題至第 90 題）

本篇涵蓋公私法區別與雙階理論、成文與不成文法源、一般法律原則、依法行政原則（法律優位與層級化法律保留）、不確定法律概念與判斷餘地、行政裁量瑕疵、行政法關係之發生與消滅、特別權力關係突破及行政組織管轄等核心與衍生考點。

1. [公私法性質] **關於公法與私法之區別理論，下列敘述何者正確？**

(A) 權力說以當事人地位為區分標準，惟無法合理解釋對等關係下締結之行政契約

(B) 利益說係以整部法典而非個別法條作為判斷單位，凡保障公共利益者均屬公法

(C) 舊主體說認為適用主體至少一方為國家或行政機關者即屬公法，足以完足解釋國庫行政行為

(D) 通說所採之新主體說，係將任何人均得適用並享有權利或負擔義務之法規範定性為國家特別法

2. [公私法性質] **關於私法規定補充適用於公法關係及公法上消滅時效，下列敘述何者正確？**

(A) 依法行政原則與私法自治理念本質互斥，故公法關係絕對不得類推適用民法規定

(B) 公法上請求權之消滅時效期間屬一般法律保留事項，立法者得概括授權行政機關以法規命令定之

(C) 公法上請求權之時效中斷及不完成，於相關公法未有規定前，得類推適用民法之相關規定

(D) 公務人員保險現金給付請求權之消滅時效，於法律未明定前，應直接適用民法一般消滅時效期間之規定

3. [公私法性質] **關於全民健康保險醫事服務機構向保險人申報醫療服務點數之期限，下列敘述何者正確？**

(A) 該申報期限之性質屬於公法上形成權之除斥期間，非屬公法上請求權之消滅時效

(B) 保險醫事服務機構申報醫療服務點數係行使本於全民健康保險法規所生之公法上請求權，其申報期限須逕由法律明定

(C) 醫療服務點數尚未經保險人核算每點費用前不具財產價值，故申報期限規定不涉及財產權之限制

(D) 主管機關得基於審核作業需要，依職權於醫療服務審查辦法中訂定二年之申報期限而不違反法律保留原則

4. [公私法性質] **依新主體說（歸屬說）區分公法與私法時，下列何種法規條文性質上屬於公法規範？**

(A) 規範行政機關為推展業務而向民間承租辦公廳舍所適用之租賃物返還規定

(B) 規範國營銀行與一般存戶間就定期存款利息計算與返還之消費寄託規定

(C) 規範公營公車處駕駛員於營運途中不慎擦撞路人所適用之侵權行為損害賠償規定

(D) 規範警察機關於危害急迫時得對人民實施即時強制之權限規定

5. [公私法性質] **關於公法上請求權消滅時效之期間與效果，下列敘述何者正確？**

(A) 公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅

(B) 因行政處分中斷之公法上請求權時效，自該行政處分不得訴請撤銷或因其他原因失其效力後，重行起算

(C) 公法上請求權因時效完成而僅生義務人得拒絕給付之抗辯權，該請求權本身並不消滅

(D) 公法上之請求權，於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅

6. [公私法性質] **行政機關因撤銷違法授益處分而請求受益人返還所受領之補助款時，受益人主張以自己對該機關之民事貨款債權為抵銷，下列敘述何者正確？**

(A) 受益人僅須向行政機關提出口頭抵銷抗辯，原核定返還補助款之行政處分即當然自始無效

(B) 行政機關與人民間之一切債權債務均屬同一國庫財產關係，當事人得隨時自由主張抵銷而無任何限制

(C) 公法關係絕對排斥抵銷制度，縱雙方互負同種公法上金錢債務亦不得類推適用民法抵銷規定

(D) 公法上債權與私法上債權性質不同且救濟法院分殊，法無明文時原則上不得任意互相抵銷

7. [公私法性質] **關於民法上誠實信用原則與不當得利法理在行政法領域之適用，下列敘述何者正確？**

(A) 行政程序法規已明文將誠實信用原則列為行政行為應遵循之一般法律原則，可直接適用

(B) 誠實信用原則僅適用於私法契約關係，於高權行政處分作成程序中並無適用餘地

(C) 公法上不當得利返還請求權須完全準用民法規定，行政機關一律僅得向普通法院提起民事訴訟請求返還

(D) 人民因行政機關無法律上原因受有公法上利益而致受損害者，應向民事法院提起侵權行為損害賠償訴訟

8. [公私法性質] **關於公法事件與私法事件審判權歸屬之基本原則，下列敘述何者正確？**

(A) 我國採單一訴訟制度，無論公法爭議或私法爭執均統一由普通法院民事庭審理

(B) 立法機關縱有公益及既有訴訟制度功能之考量，亦絕對不得以法律將公法爭議交由普通法院審理

(C) 我國採二元訴訟制度，除法律別有規定外，因私法關係所生之爭執由普通法院審判，因公法關係所生之爭議由行政法院審判

(D) 當事人得以私法契約合意將原本應由行政法院管轄之公法上課稅處分爭議改由民事法院管轄

9. [公私法性質] **關於行政程序法規中明文準用民法規定之情形，下列敘述何者正確？**

(A) 法規命令之訂定程序，準用民法關於多數人合意契約成立之規定

(B) 行政處分之撤銷與廢止，全面準用民法關於意思表示錯誤及撤銷之規定

(C) 行政契約除行政程序法規別有規定外，準用民法相關之規定

(D) 行政指導之實施，準用民法關於無因管理與委任契約之規定

10. [公私法性質] **公法上金錢給付義務逾期不履行時，關於遲延利息之請求，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 加徵滯納金或遲延利息涉及人民財產權之侵害與公法上負擔，除法律有明文規定外，不得類推適用民法規定向人民請求

(B) 行政機關無待法律明文規定，得直接類推適用民法規定向人民加徵法定遲延利息

(C) 人民對行政機關享有公法上金錢給付請求權而機關遲延給付時，絕對不得依法律規定請求任何利息

(D) 公法上不當得利受領人返還利益時，一律須加計自受領時起按年息百分之二十計算之懲罰性利息

11. [公私法性質] **關於公立醫院與病患間就一般門診及住院醫療行為所成立之法律關係，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 屬於高權行政關係，醫師開立處方箋之行為屬於行政處分

(B) 屬於公法上行政契約關係，因醫療疏失所致損害應向行政法院提起給付訴訟

(C) 屬於公法上特別權力關係，病患就醫療事故不得向任何法院提起訴訟

(D) 屬於政府機關立於私法主體地位所從事之私經濟行為，與病患間成立私法上醫療契約關係

12. [公私法性質] **關於無因管理制度於公法領域之類推適用，下列敘述何者正確？**

(A) 私人未受委託而自行代行政機關執行拆除違章建築之高權強制行為，得直接類推適用民法無因管理向機關請求報酬

(B) 為避免破壞法定管轄權秩序與公權力獨占原則，涉及高權強制措施之事項原則上不得由私人任意主張公法上無因管理

(C) 行政機關相互間之職務協助，完全適用民法無因管理之規定而不受行政程序法規拘束

(D) 公法領域在任何緊急救助情況下均絕對禁止成立公法上無因管理關係

13. [行政行為之分類] **關於公權力行政與私經濟行政之分類及定性，下列敘述何者錯誤？**

(A) 國家機關提供給付、服務、救濟、照顧等方法以增進公共及社會成員利益之行為，縱未運用命令或強制手段，亦可能屬於公權力之行使

(B) 行政機關為滿足日常運作所需之物資或人力，向民間車商採購巡邏車或訂立軍服採買契約，性質上屬於行政輔助行為

(C) 行政機關以私法方式直接達成行政任務，對人民提供自來水供應或出售國民住宅，性質上屬於行政私法行為

(D) 國家依公司法規定投資設立具獨立法人格之電力公司或商業銀行以從事營業，屬於直接形式之行政營利行為

14. [行政行為之分類] **關於私經濟行政是否受憲法基本權利之拘束，下列敘述何者正確？**

(A) 退除役官兵輔導機關將國有農場土地配耕予榮民，受配耕榮民與國家之間係成立公法上之行政契約關係

(B) 國家機關為達成公行政任務而以私法形式所為之行政私法行為，為避免公法遁入私法，仍應受憲法平等原則之直接拘束

(C) 受配耕國有農場土地之榮民死亡時，主管機關基於私法自治原則，得自由決定僅准榮民之子繼承而無條件收回出嫁女兒之土地及眷舍

(D) 行政機關辦理日常辦公用品採購等行政輔助行為，其私法契約內容均應受憲法基本權利之直接且嚴格拘束

15. [行政行為之分類] **關於我國社會保險之法律性質與爭議救濟，下列敘述何者正確？**

(A) 勞工保險之投保單位積欠保險費及滯納金經強制執行無效果者，主管機關得於施行細則中明定將已繳納應繳部分保險費之被保險人逕予退保

(B) 公務人員保險給付爭議性質上屬於私法上保險契約爭議，於現行法制下應向普通法院提起民事訴訟請求救濟

(C) 全民健康保險主管機關與特約醫事服務機構所締結之特約合約具有行政契約之性質，其履約爭議經爭議審議後應循行政爭訟程序解決

(D) 勞工依法參加勞工保險及因此所生之權利屬於私法上契約權利，其保險效力之開始、停止或終止事由無法律保留原則之適用

16. [行政行為之分類] **關於雙階理論之內涵與實務運作，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關所為之行為若自始即純屬私法性質而不涉及公權力資格准駁者，並無雙階理論之適用

(B) 人民依國有林地濫墾地補辦清理作業規範向林區管理機關申請訂立租地契約遭否准，該否准決定屬於私法上拒絕締約之意思表示

(C) 雙階理論將同一事件統一交由單一法院管轄審理，故學理上從無割裂單一法律關係或救濟途徑複雜化之批評

(D) 主管機關依國民住宅法規核准出售國民住宅並訂立買賣契約後，因承購人違約而收回住宅及基地並移送法院裁定強制執行，該事件屬於公法事件

17. [行政行為之分類] **關於政府採購行為之法律性質與救濟程序，下列敘述何者正確？**

(A) 招標機關於決標前對投標廠商所為不予開標或不予決標之決定，屬於私法行為，廠商應向普通法院提起民事訴訟

(B) 廠商對於招標機關之異議處理結果不服而向採購申訴審議委員會提出申訴，其所作成之審議判斷視同訴願決定

(C) 招標機關依政府採購法令作成採購異議處理結果或相關行政處分前，依法一律須先給予相對人陳述意見之機會

(D) 機關與得標廠商於締約後因履約、驗收或保固所生之爭議，性質上屬於行政契約爭議，應向高等行政法院提起一般給付訴訟

18. [行政行為之分類] **人民依國有財產法規向國有財產主管機關申請讓售已登記為國有之非公用不動產，經主管機關否准時，依實務見解，該否准決定之性質與救濟途徑為何？**

(A) 屬於具有公法性質之行政處分，應依法提起訴願及行政訴訟，由行政法院審判

(B) 屬於國庫行政之私法拒絕要約行為，應向普通法院提起民事訴訟

(C) 屬於行政機關內部之觀念通知，人民不得向任何法院請求救濟

(D) 屬於公法上雙務行政契約之終止意思表示，應向行政法院提起確認契約存在訴訟

19. [行政行為之分類] **關於羈束行政與裁量行政之區別，下列敘述何者正確？**

(A) 凡法規構成要件中含有不確定法律概念者，其法律效果必然屬於裁量行政

(B) 羈束行政中行政機關享有廣大之合目的性空間，行政法院僅得作低密度審查

(C) 裁量行政完全不受法律優位原則與一般法律原則之拘束，行政機關得依自由意志決定

(D) 法規條文使用「應」或「不得」等字眼，於構成要件該當時行政機關別無選擇餘地者，屬於羈束行政

20. [行政行為之分類] **關於全民健康保險法規對無一定雇主或自營作業而參加職業工會者，於施行細則中明定按投保金額分級表特定級距起申報之規定，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 該規定僅涉及內部技術性核計作業，無須法律授權即可由施行細則自行訂定

(B) 全民健康保險保費之核定屬於私法上保險費請求，不適用憲法上法律保留原則

(C) 決定保險費數額之投保金額計算涉及被保險人財產權保障，未經母法具體明確授權而於施行細則逕行限定申報下限，違反法律保留原則

(D) 職業工會會員不屬於全民健康保險之強制納保對象，故得自由選擇是否退保

21. [行政行為之分類] **關於干預行政（侵害行政）與給付行政之關係，下列敘述何者正確？**

(A) 干預行政與給付行政兩者壁壘分明，同一行政措施絕對不可能同時兼具干預與給付之雙重性質

(B) 單純高權行政必採私法契約形式為之，絕對不可能以行政處分方式核發津貼

(C) 強制性社會保險制度一方面提供被保險人保險給付之照顧，他方面強制課予繳納保險費之義務，兼具給付行政與干預行政之特徵

(D) 干預行政僅限於課處罰鍰之行為，勒令停工或土地徵收均屬於單純給付行政

22. [行政行為之分類] **行政機關將辦公大樓之清潔維護業務依政府採購程序決標後，與得標清潔公司簽訂勞務採購契約，該契約之性質為何？**

(A) 公法上雙務行政契約

(B) 公權力受託人與委託機關間之公法委託契約

(C) 私經濟行政中之直接形式行政營利行為

(D) 私經濟行政中之行政輔助行為（私法承攬或委任契約）

23. [行政行為之分類] **關於「前公後公」或「前私後私」之多階段法律關係，下列敘述何者正確？**

(A) 所有行政任務之履行均必然遵循「前階段公法、後階段私法」之雙階理論模式，絕無例外

(B) 全民健康保險主管機關核准醫事機構特約之申請，並進而與其締結全民健保特約合約，屬於「前階段公法、後階段亦為公法」之模式

(C) 公營銀行審核一般民眾之商業信用貸款申請並簽訂借款契約，屬於「前階段公法處分、後階段私法契約」之雙階模式

(D) 政府採購之招標決標與履約驗收，在我國現行法制下採「前階段私法、後階段公法」之模式

24. [行政行為之分類] **外部行政行為與內部行政行為之區分實益，主要在於下列何者？**

(A) 決定該行為是否直接對外發生法律效果而得成為人民提起行政爭訟之標的

(B) 決定作成該行為之公務員是否具有中華民國國籍

(C) 決定該行政機關之年度預算是否須經審計機關審核

(D) 決定該行政機關是否屬於中央行政機關

25. [行政行為之分類] **地方政府以自治條例設立公營當舖或公營市場，旨在平抑物價並同時獲取部分市庫收益，其與市民間之質借或攤位承租關係，原則上屬於下列何者？**

(A) 私經濟行政行為（兼具行政私法與行政營利性質）

(B) 高權干預行政行為

(C) 事實行為中之行政指導

(D) 公法上特別權力關係

26. [行政行為之分類] **關於政府採購履約爭議調解之法律效果，下列敘述何者正確？**

(A) 調解事件應由高等行政法院法官組成調解委員會，調解成立視同行政訴訟之和解

(B) 採購申訴審議委員會辦理履約爭議調解，其調解之程序及效力準用民事訴訟法有關調解之規定

(C) 廠商申請履約爭議調解遭機關拒絕時，採購申訴審議委員會於任何工程採購案件均得不問當事人意願逕為強制判決

(D) 履約爭議調解成立後，若廠商不履行，機關得直接移送行政執行分署依行政執行法強制執行

27. [行政行為之分類] **關於勞工保險被保險人應繳部分之保險費已由投保單位扣繳，惟投保單位積欠保險費未繳交予保險人時之法律效果，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 保險人得立即註銷該被保險人之投保資格並沒收其過往全部投保年資

(B) 被保險人須先代投保單位清償全部全體員工之積欠保費，始得請領其個人之傷病或老年給付

(C) 被保險人應繳部分之保險費既已扣繳或繳納於投保單位，不因投保單位積欠保險費及滯納金而對被保險人發生暫行拒絕給付之效力

(D) 保險人與被保險人間之保險關係自動轉換為私人商業保險契約

28. [行政法法源] **關於行政命令與行政規則之定性、程序及效力，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關就內部業務處理方式所訂定之作業性行政規則，必須登載於政府公報發布始生拘束下級機關及屬官之效力

(B) 行政機關依職權訂定之解釋性與裁量性行政規則，應由機關首長簽署並登載於政府公報發布，且以發布作為其生效要件

(C) 主管機關未經法律明確授權，僅於督導人民團體之辦法中規定人民團體經限期整理者其理監事職權應即停止，屬執行法律之細節性事項而不違反法律保留原則

(D) 法規命令之發布為其生效要件，未踐行依法發布程序之法規命令不生外部法規範效力

29. [行政法法源] **關於解釋性行政規則之效力與違反行政規則之法律效果，下列敘述何者正確？**

(A) 行政主管機關就行政法規所為之釋示，性質上屬於獨立之法規命令，僅自該釋示發布之日起向將來發生效力

(B) 後釋示變更前釋示見解時，縱前釋示有利於當事人且非與法規原意相違，對於後釋示發布前已發生之案件仍應一律適用後釋示

(C) 行政自我拘束原則僅於行政機關先前從未作成任何行政慣例之首次個案中，始有適用之餘地

(D) 行政機關作成行政處分時無正當理由違反其自行訂定之裁量基準，雖未逾越母法法定裁量範圍，仍可能因違反平等原則與行政自我拘束原則而構成違法

30. [行政法法源] **關於地方自治法規與委辦規則之制定及位階，下列敘述何者正確？**

(A) 地方立法機關通過並由地方行政機關公布之自治條例，於直轄市稱直轄市規章，於縣（市）稱縣（市）法規

(B) 直轄市、縣（市）自治條例得規定勒令停工、停止營業、吊扣執照之行政罰，亦得明定歇業、撤銷或廢止證照之處分

(C) 直轄市、縣（市）自治條例所定之罰鍰金額，最高以新臺幣十萬元為限，並得規定連續處罰之

(D) 地方行政機關為辦理上級機關委辦事項所訂定之委辦規則，其法規位階高於中央機關依法定職權訂定之命令

31. [行政法法源] **關於條約及習慣法作為行政法法源，下列敘述何者正確？**

(A) 既成道路成立公用地役關係者，須為不特定公眾通行所必要，且經歷年代久遠未曾中斷，一般人無復記憶其確實之起始，僅能知其梗概

(B) 臺灣地區與大陸地區間所訂定之協議，屬於憲法所稱之國際書面協定，其位階當然高於國內法律

(C) 私有土地僅因供鄰近居民通行較為便利或省時，縱通行之初所有權人曾經明確阻止，只要通行期間達十年以上即成立公用地役關係

(D) 我國與其他國家或國際組織所締結之國際書面協定，凡名稱使用協定且內容與國內法律相同者，仍一律須送立法院審議始生效力

32. [行政法法源] **關於行政法上之一般法律原則，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關怠於行使權限致他人因個案違法狀態未排除而獲有利益時，人民得基於平等原則請求行政機關比照該違法前例授予相同利益

(B) 法律以抽象概念表示專門職業人員之懲戒構成要件者，只要受規範者能憑專業知識理解並預見，且可經由司法審查加以確認，即無違法律明確性原則

(C) 比例原則中之適當性原則，要求行政機關所採行之手段必須係所有可達成目的之手段中對人民權益侵害最小者

(D) 雙務行政契約中人民之給付與行政機關之給付縱欠缺正當合理之關聯，基於契約自由原則，亦不違反禁止不當聯結原則

33. [行政法法源] **關於信賴保護原則、法規變更之適用及正當法律程序，下列敘述何者正確？**

(A) 行政法規預先定有施行期間，或因情事變遷而停止適用者，人民仍得主張信賴保護原則請求制定過渡條款

(B) 行政機關受理人民申請許可案件，如在處理程序終結前據以准許之法規有變更，縱舊法規有利於當事人且新法規未廢除或禁止所申請事項，仍應一律適用新法規

(C) 人民對於行政法規之存續純屬願望、期待而未有表現已生信賴之事實者，欠缺信賴利益，無信賴保護原則之適用

(D) 稅捐稽徵機關對公同共有人所為核定稅捐之處分，僅對公同共有人中之一人為送達即對全體發生送達效力，符合憲法正當法律程序之要求

34. [行政法法源] **關於中央法規所定行政命令之法定名稱，下列何者屬於法規命令之標準名稱而非職權命令或行政規則之常見名稱？**

(A) 注意事項、須知

(B) 規程、細則、辦法、標準

(C) 要點、基準

(D) 通則、條例

35. [行政法法源] **各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令，於發布後應踐行下列何種程序？**

(A) 應即送立法院，但實務上對於未採用中央法規標準法所定七種命令名稱之行政規則原則上不送立法院審查

(B) 應先送司法院憲法法庭進行預防性違憲審查，經核准後始得生效

(C) 應送交監察院完成備查登記，並以監察院公告之日為生效日

(D) 凡基於法律概括授權訂定之施行細則，均一律免送立法院

36. [行政法法源] **關於習慣法作為行政法不成文法源之成立要件與效力，下列敘述何者正確？**

(A) 習慣法僅須具備長期反覆慣行之客觀要件即可成立，無須社會成員對其產生法的確信

(B) 習慣法具有優先於成文法律之效力，得直接廢止或變更現行有效之國會法律

(C) 行政機關內部之作業慣例，不論是否對外涉及人民權利義務，均當然直接成為拘束法院之習慣法

(D) 習慣法須具備長期反覆一致之慣行、社會成員之法的確信及內容明確等要件，且僅具補充成文法之效力

37. [行政法法源] **關於國際條約內國法化之「自動履行（直接納入）」與「轉型（制定施行法）」兩種方式，下列敘述何者正確？**

(A) 我國就公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約，係採透過立法院制定施行法之轉型方式使其具國內法律效力

(B) 凡經轉型方式制定施行法之國際公約，其法規位階即當然高於中華民國憲法

(C) 避免雙重課稅協定等國際協定，必須逐一由立法院另行制定特別法典，否則在國內完全不生任何效力

(D) 國際條約與國內法律發生衝突時，不論條約性質為何，一律適用後法優於前法由國內新法廢止國際條約

38. [行政法法源] **關於「真正溯及既往」與「不真正溯及既往」之區別與合憲性審查，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 新法規適用於生效前業已終結之事實或法律關係，稱為不真正溯及既往，原則上完全容許

(B) 不真正溯及既往因向將來生效，故立法者或行政機關完全無須考量過渡條款或合理補救措施

(C) 真正溯及既往縱使對當事人純屬有利且不損及任何第三人利益或公益，亦為法治國原則所絕對禁止

(D) 新法規適用於過去發生、但於新法生效時尚未終結之繼續性事實或法律關係，稱為不真正溯及既往，原則上為憲法所許，惟仍應兼顧信賴保護原則

39. [行政法法源] **關於「實體從舊、程序從新」原則與「從新從優」原則之適用，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關審理人民申請案件所應踐行之程序規定於審理中修正時，基於信賴保護，程序事項亦應一律適用申請時之舊程序法

(B) 人民申請許可案件於處理程序終結前法規變更者，不論新法規是否已完全禁止或廢除所申請事項，只要舊法規有利於申請人即應一律依舊法核准

(C) 人民於九十四年底申請建築執照，於九十五年初主管機關審核終結前，據以准許之建築法規修正且舊法規有利於申請人、新法規並未廢除或禁止所申請事項，此時應適用舊法規

(D) 從新從優原則僅適用於刑事審判程序，於行政機關受理人民申請許可案件時並無明文規定

40. [行政法法源] **關於行政程序上之「公正作為義務」與公務員迴避、禁止片面接觸制度，下列敘述何者正確？**

(A) 公務員於行政程序中，若其本人或其配偶與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者，須經當事人申請始得迴避，無庸自行迴避

(B) 公務員於行政程序中，除基於職務上之必要外，不得與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸

(C) 公務員為行政程序外之必要接觸時，為保護當事人隱私，不得作成書面紀錄，亦不得向其他當事人公開

(D) 承辦人員曾為該事件之證人或鑑定人者，因最熟悉案情事實，依法不得迴避

41. [行政法法源] **關於行政程序上之「公平裁決義務」（聽證權、受告知權、說明理由義務），下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除法定例外情形外，應給予該處分相對人陳述意見之機會

(B) 書面行政處分縱屬於限制人民權益之處分，只要機關內部卷宗載有理由，處分書本身即無須記載理由及法令依據

(C) 行政處分書若漏未記載救濟期間之教示條款，該行政處分即當然自始無效

(D) 當事人於行政程序進行中申請閱覽卷宗時，對於行政決定前之擬稿或其他準備作業文件，行政機關亦負有強制公開供閱覽之義務

42. [行政法法源] **關於行政法上之「期待可能性原則」與「公益原則」，下列敘述何者正確？**

(A) 行政處分所要求之內容縱使對任何人均屬客觀上不能實現，相對人仍負有設法履行之義務，否則應受處罰

(B) 違法行政處分縱使撤銷對公益有重大危害，基於依法行政原則，原處分機關仍應一律予以撤銷

(C) 行政處分之內容對任何人均屬不能實現者，違反期待可能性原則，該行政處分無效

(D) 行政機關為維護重大公共利益而廢止合法授益處分時，受益人因信賴處分所受之財產上損失應由受益人自行承擔，不得請求補償

43. [行政法法源] **關於地方法規與中央法規之權限劃分及位階關係，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 直轄市、縣（市）就電子遊戲場業營業場所距離國民中小學、醫院之限制，不得以自治條例訂定較中央法律所定距離更遠之規定

(B) 食品安全衛生標準中關於動物用藥殘留容許量之訂定，屬於具有全國一致性質之中央立法事項，地方自治條例不得訂定與中央標準牴觸之零檢出規定

(C) 地方行政機關訂定之自治規則，其法規位階高於同級地方立法機關通過之自治條例

(D) 自治條例若定有罰則，僅須報請中央各該主管機關備查即可生效，無須經核定程序

44. [行政法法源] **交通主管機關訂定之交通工具排放空氣污染物罰鍰標準，僅以當事人接到違規舉發通知書後之「到案時間及到案與否」作為提高罰鍰數額下限之唯一準據，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 只要該標準所定罰鍰上限未逾越母法法定最高額度，即完全符合授權明確性與法律保留原則

(B) 該罰鍰標準屬於單純內部作業性行政規則，行政法院於審理裁罰處分時不得審查其合法性

(C) 到案時間長短直接決定空氣污染排放濃度之高低，故與裁罰目的具有正當合理關聯

(D) 該標準非根據違規事實情節設定裁罰準據，而以到案時間提高罰鍰下限並使逾期罰鍰倍增，與母法授權目的未盡相符且違反法律保留原則

45. [行政法法源] **關於法規位階順序之比較，下列排列何者正確？**

(A) 憲法 ＞ 自治條例 ＞ 法律 ＞ 法規命令 ＞ 自治規則

(B) 憲法 ＞ 法律 ＞ 法規命令 ＞ 自治條例 ＞ 自治規則

(C) 憲法 ＞ 法律 ＞ 自治規則 ＞ 自治條例 ＞ 法規命令

(D) 憲法 ＞ 法律 ＞ 委辦規則 ＞ 中央法規命令 ＞ 自治條例

46. [依法行政原則] **關於法律優位原則與層級化法律保留體系，下列敘述何者正確？**

(A) 關於人民身體自由之限制，其中內容屬於憲法保留之事項者，立法機關仍得制定法律加以變更或限制

(B) 剝奪人民生命或限制人民身體自由之事項，屬於相對法律保留事項，立法機關得授權行政機關以法規命令定之

(C) 執行法律之細節性、技術性次要事項，縱未對人民基本權利產生重大影響，行政機關亦須有法律之明確授權始得發布命令予以規範

(D) 限制役男出境係對人民居住遷徙自由之重大限制，主管機關未經法律授權逕以辦法限制役男出境，違反法律保留原則

47. [依法行政原則] **關於給付行政與法律保留原則之關係，下列敘述何者正確？**

(A) 給付行政受法律規範之密度較限制人民權益者寬鬆，惟倘涉及公共利益或實現人民基本權利保障之重大事項，原則上仍應有法律或法律明確授權之命令為依據

(B) 給付行政措施因未限制人民之自由權利，故不論其是否涉及公共利益或實現人民基本權利保障之重大事項，均一律無法律保留原則之適用

(C) 立法院通過之法定預算屬於規範國家與人民間外部權利義務關係之一般性法律，單憑預算編列即可完全取代重大給付行政所需之法規依據

(D) 判斷給付行政是否屬於重大事項而應適用法律保留原則時，僅須考量單一個案之給付金額，無須斟酌受益人範圍大小或給付之長期性

48. [依法行政原則] **關於授權明確性原則之審查標準，下列敘述何者正確？**

(A) 法律授權以命令補充刑罰構成要件時，採寬鬆審查標準，人民僅須從行政機關訂定之行政命令中能確知可罰行為內容即屬合憲

(B) 法律授權行政機關訂定裁罰性行政處分之構成要件或罰鍰標準時，僅須由母法整體觀察可推知立法者有意授權即可，無須具體明確

(C) 法律規定私運管制物品進出口逾公告數額者處以有期徒刑，卻將管制物品項目及數額全委由行政院公告而無從自母法預見可罰性，違反授權明確性與刑罰明確性原則

(D) 建築法規概括授權主管機關訂定營造業管理規則以規範營造業登記要件與考核管理，因未於授權條款逐一列舉內容與範圍，故當然違反授權明確性原則

49. [依法行政原則] **關於全民健康保險之法律保留與授權明確性，下列敘述何者正確？**

(A) 全民健康保險屬於任意性之商業保險，關於保險給付之範圍及限制無須適用法律保留原則

(B) 法律若已授權主管機關訂定法規命令，縱母法並無轉委任之授權，該主管機關仍得自行委由其所屬下級機關逕行發布相關規章以替代法規命令

(C) 全民健康保險為強制性之社會保險，攸關全體國民福祉至鉅，對於因保險所生之權利義務應有明確之規範，並有法律保留原則之適用

(D) 全民健康保險就醫療服務給付項目及支付標準之規範，主管機關得以內部行政規則替代法規命令限制被保險人之保險給付權利

50. [依法行政原則] **關於消極依法行政（法律優位原則）與積極依法行政（法律保留原則）之比較，下列敘述何者正確？**

(A) 法律優位原則適用於一切公法形態之行政行為，縱屬非法律保留之給付行政或內部規則，亦不得違反上位法規範

(B) 法律優位原則僅要求行政行為不得牴觸形式意義之國會法律，但得牴觸憲法、法規命令或一般法律原則

(C) 在僅有法律優位原則而無法律保留原則拘束之領域，行政機關必須先有法律明文授權始得採取任何行動

(D) 法律保留原則又稱為消極依法行政，僅禁止行政機關作出違法行為而不要求其有法規依據

51. [依法行政原則] **關於租稅法定主義（租稅法律保留）之範圍，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 稅率之上下限屬於技術性細節事項，由稽徵機關按每季景氣循環自行以行政規則調整即可

(B) 稽徵機關為便利稅務行政並防止逃漏稅，得直接以內部作業要點擴大課稅客體之範圍

(C) 租稅優惠與減免屬於給與納稅人好處之措施，故完全不適用租稅法律主義，財政主管機關得隨時依職權創設免稅規定

(D) 納稅義務人、課稅標的、稅率、稅基及租稅減免等租稅構成要件，均屬絕對法律保留（或須法律明確授權之法規命令始得補充之事項），行政機關不得以施行細則或函釋變更之

52. [依法行政原則] **法律規定公務人員專案考績一次記二大過者免職，卻將一次記二大過之構成標準完全委由主管機關以命令定之，依實務見解，該規定違反下列何種原則？**

(A) 僅違反誠實信用原則，但未違反法律保留原則

(B) 違反法律保留原則與授權明確性原則，蓋免職處分實質上屬懲戒處分，限制人民服公職之權利，其構成要件應由法律定之

(C) 完全合憲，因公務人員考績免職純屬機關內部管理事項，無須法律保留

(D) 違反地方自治制度性保障，因免職標準應由各縣市議會以自治條例定之

53. [依法行政原則] **依中央法規標準法規定，下列何種事項無須以法律定之？**

(A) 憲法或法律有明文規定，應以法律定之者

(B) 關於人民之權利、義務者

(C) 關於國家各機關之組織者

(D) 行政機關為執行法律，依職權就內部公文收發流程及檔案編碼方式所為之規範

54. [依法行政原則] **關於授權明確性原則之憲法法理依據，下列敘述何者錯誤？**

(A) 基於權力分立原則與民主國原則，督促立法者自為重要決定並履行其對行政機關之指示義務

(B) 旨在徹底剝奪行政機關訂定任何抽象法規範之權限，使一切細節性及技術性事項均由國會親自立法

(C) 作為法律保留原則之必要補充與具體化，避免立法者以空白授權方式架空國會保留之功能

(D) 基於法治國法安定性原則，使人民自授權法律中得以預見行政機關訂定命令之範圍，保障人民之可預見性

55. [依法行政原則] **法律授權主管機關訂定「違反本法規定情節重大者，得廢止其營業許可」之標準，主管機關據此訂定法規命令時，該授權條款應受何種密度之授權明確性審查？**

(A) 適用罪刑法定主義之最嚴格審查標準

(B) 適用單純內部管理措施之最寬鬆審查標準，無須任何授權條款

(C) 適用裁罰性不利處分之中度（具體明確）審查標準，授權之目的、內容及範圍應具體明確

(D) 適用憲法保留審查標準，絕對禁止以任何法規命令補充

56. [依法行政原則] **關於再授權（轉委任）禁止原則之內涵，下列敘述何者正確？**

(A) 法律授權特定主管機關訂定法規命令者，該主管機關應於授權範圍內自為訂定；倘法律並無轉委任之授權，即不得委由其所屬機關或他機關逕行發布規章替代

(B) 立法機關授權甲部會訂定法規命令時，縱法律無明文准許轉委任，甲部會仍得將全部規範事項再授權由各縣市政府自行訂定自治規則替代之

(C) 再授權禁止原則僅適用於刑罰事項，於社會保險或稅務行政領域均得任意再授權

(D) 即使法律已明文規定主管機關得就特定事項委由所屬機關訂定細部標準，該再授權規定仍當然違憲

57. [依法行政原則] **關於公營事業人員轉任公務人員時，其曾任公營事業服務年資如何併計退休年資之規範，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 退休年資併計純屬干預行政，且必須採絕對國會保留，不得授權施行細則規定

(B) 退休年資併計屬給付行政措施，受法律規範密度較寬鬆，惟因涉及公共利益之重大事項，仍應以法律或法律明確授權之命令定之，且須符合平等原則

(C) 主管機關就公營事業人員與軍職、教育人員轉任設計不同之年資併計規定，違反形式平等而當然違憲

(D) 退休金給與完全不受憲法平等原則之拘束

58. [依法行政原則] **教育主管機關未經法律授權，於大學法規之施行細則中明定「各大學共同必修科目，由教育部邀集各大學相關人員共同研訂之」及「共同必修科目不及格者不得畢業」，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 大學課程訂定及畢業條件直接與教學、學習自由相關，屬大學自治核心事項，國家監督須符合法律保留原則，該施行細則未經母法授權且逾越母法而違憲

(B) 共同必修科目之訂定屬於執行法律之技術性細節事項，無須法律授權

(C) 因教育部研訂時曾邀集各大學人員參與，故已符合國會保留之民主正當性要求

(D) 大學與國家間屬於傳統特別權力關係，故完全無法律保留原則之適用

59. [依法行政原則] **高級中等以下學校具合格教師資格之代理教師，關於其職前年資提敘薪級事項，中央教育主管機關以函釋授權地方政府訂定補充規定並得不採計其職前年資，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 代理教師敘薪純屬私法契約自由事項，不適用憲法平等原則與中央地方權限劃分規定

(B) 代理教師不享有憲法上工作權與財產權之保障

(C) 地方政府得以內部行政規則任意決定是否採計合格代理教師年資，合於地方自治精神

(D) 合格代理教師職前年資提敘涉及全國一致之教育人員任用與待遇法制，中央未自行規範而委由地方規定並排除採計，違反憲法中央立法事項規定及平等原則

60. [依法行政原則] **依行政程序法規關於職權命令過渡條款之精神，行政程序法施行前行政機關依職權發布而涉及限制人民權利義務之命令，於施行後未於法定期限內提升為法律或增列法律授權依據者，其效力如何？**

(A) 繼續永久有效，且位階自動提升為等同於國會法律

(B) 自動轉換為地方自治條例並由各縣市政府繼續執行

(C) 逾越法定期限後即失其效力，不得再作為限制人民自由權利之外部法源依據

(D) 僅於經過總統發布緊急命令追認後始失效力

61. [不確定法律概念、行政裁量] **關於不確定法律概念之司法審查與判斷餘地，下列敘述何者正確？**

(A) 應考人申請複查國家考試成績時，基於正當法律程序與資訊公開原則，得要求考試機關重新評閱試卷並告知閱卷委員之姓名

(B) 行政法院對於行政機關涵攝不確定法律概念所為之決定，原則上均應全面放棄審查，僅於行政裁量領域始有司法審查權

(C) 國家考試閱卷委員於試卷彌封時評定之成績，於彌封開拆後，除依形式觀察即可發見有漏閱或計算等顯然錯誤外，不應循應考人要求任意再行評閱

(D) 由社會多元利益代表或獨立行使職權之專家委員會所作成之決定，行政法院應絕對受其拘束，縱該委員會組織不合法亦不得介入審查

62. [不確定法律概念、行政裁量] **關於大學教師升等資格評審之程序與司法審查，下列敘述何者正確？**

(A) 大學教師升等資格審查純屬大學內部管理措施，非屬對外發生法律效果之行政處分，受評審教師不得提起行政訴訟

(B) 行政法院審理大學教師升等爭訟事件時，僅得審查其程序是否合法，縱其評量係以錯誤之事實為基礎或有違一般事理之考量，法院亦不得審查

(C) 由非相關專業人員所組成之教師評審委員會，得直接針對升等申請人之專業學術能力以多數決方式推翻專業學者專家之審查結果

(D) 大學教師評審委員會應選任各該專業領域具有充分專業能力之學者專家先行審查，非有具專業學術依據之具體理由動搖其可信度與正確性，應尊重其判斷

63. [不確定法律概念、行政裁量] **關於地方自治事項中「特殊事故」得延期改選里長之認定與監督審查，下列敘述何者正確？**

(A) 地方制度法規所稱「特殊事故」屬於行政裁量之法律效果概念，而非不確定法律概念

(B) 行政法院審查涉及不確定法律概念之地方自治事項時，其審查密度應視事件性質、是否涉及基本權限制及決策過程是否由獨立專家委員會作成等因素而定

(C) 地方自治團體就特殊事故之認定既享有判斷餘地，縱其決策過程未踐行法定程序或考量與事件無關之因素，上級監督機關及行政法院亦不得介入審查

(D) 上級監督機關對地方自治團體辦理里長延選之自治事項，得基於合目的性監督，逕以自己對特殊事故之判斷替代地方自治團體之決定而予以撤銷

64. [不確定法律概念、行政裁量] **關於行政裁量之類型與裁量瑕疵之司法審查，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關在法定授權範圍內作成裁量處分，惟參酌與事件無關之政治動機或違背法規授權目的，構成裁量濫用，行政法院得予撤銷

(B) 法律授權行政機關得於新臺幣一萬元以上五萬元以下處以罰鍰，而行政機關竟處以新臺幣十萬元罰鍰，此種瑕疵屬於裁量怠惰

(C) 行政機關行使裁量權時，因故意或過失消極不知自己享有裁量權限而未加斟酌，此種瑕疵屬於裁量逾越

(D) 行政機關在法定裁量範圍內所為之行政處分，若僅係不當而未構成違法或裁量瑕疵，行政法院仍得逕以判決撤銷或變更之

65. [不確定法律概念、行政裁量] **關於裁量收縮至零與公務員怠於執行職務之國家賠償責任，下列敘述何者正確？**

(A) 當人民生命、身體或財產法益受侵害之危險迫切、公務員可得預見且被害人仰賴公權力始能避免損害時，行政機關之裁量可能收縮至零而負有作為義務

(B) 法律規定之目的若僅在維護一般公共利益，使人民僅享有反射利益，縱公務員仍有不作為之裁量餘地，人民亦得請求國家賠償

(C) 人民請求怠於執行職務之國家賠償，一律以被害人於損害發生前曾循法定程序向公務員請求執行職務而遭置之不理為必要前提要件

(D) 國家賠償責任成立與否，僅須審酌公務員職務義務規範之文字是否具體詳盡，無須考量法益之重大性或危害之急迫程度

66. [不確定法律概念、行政裁量] **關於「決定裁量（行動裁量）」與「選擇裁量」之區別，下列敘述何者正確？**

(A) 決定裁量僅存在於給付行政領域，選擇裁量僅存在於干預行政領域

(B) 決定裁量係指行政機關決定是否採取一定行政行為之裁量；選擇裁量係指於數個法律許可之措施或多數相對人中決定採取何種措施或對何人為之

(C) 選擇裁量不受比例原則與平等原則之拘束，行政機關得隨機抽籤決定處罰對象

(D) 一旦行政機關之決定裁量收縮至零，其選擇裁量亦必然絕對完全收縮至零而無任何選擇空間

67. [不確定法律概念、行政裁量] **關於「個別裁量」與「一般裁量（裁量基準）」之關係，下列敘述何者正確？**

(A) 上級機關訂定裁量基準後，下級機關在任何特殊個案中均應機械式適用該基準，完全不得審酌個案特殊情節而為不同處理

(B) 裁量基準屬於直接對外發生效力之法規命令，經下達後即消滅母法賦予行政機關之全部裁量權

(C) 下級機關若於具體個案中不問案情差異，一律機械式照抄法定罰鍰最低額或裁量基準而拒絕斟酌個案特殊情況，可能構成裁量怠惰

(D) 個別裁量與一般裁量互斥，凡訂有裁量基準之法規即自動轉變為純粹羈束行政

68. [不確定法律概念、行政裁量] **下列何種行政決定，依實務見解，行政機關原則上「不享有」判斷餘地，而應受行政法院之全面審查？**

(A) 國家考試典試委員對申論題試卷之評分決定

(B) 機關長官對所屬公務人員平時工作表現之年終考績評定

(C) 大學各級教師評審委員會就升等申請人專門著作學術價值之專業評量

(D) 稅捐稽徵機關就納稅義務人某筆所得是否屬於法定「中華民國來源所得」之涵攝認定

69. [不確定法律概念、行政裁量] **環境影響評估審查委員會就開發案作成「通過環境影響評估審查」之結論，鄰近居民不服提起撤銷訴訟時，行政法院應如何進行審查？**

(A) 環評審查結論屬於內部觀念通知，不對外發生任何法律效果

(B) 環評審查結論屬於高度政治問題，行政法院應直接裁定駁回起訴，完全不得進行任何審查

(C) 行政法院法官應自行重作環境科學監測，並以法官個人之環境政策偏好直接取代環評委員會之專業判斷

(D) 環評審查委員會係由專家學者及機關代表組成之合議制委員會，具專業性與多元代表性，享有判斷餘地，惟法院仍得審查其事實認定有無錯誤、程序是否合法及有無考量無關因素等判斷瑕疵

70. [不確定法律概念、行政裁量] **關於學校教師對學生所為「學業成績評量」之司法審查，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 行政法院審理學生學業成績爭訟時，應由法官重新出題對學生進行當庭測驗以決定其分數

(B) 學業成績評量純屬事實行為，在任何情況下學生均不得針對不及格之學業成績提起行政爭訟

(C) 學業成績評量涉及教師之專業教學判斷，享有判斷餘地，行政法院原則上應予尊重，僅於顯然違法或有判斷瑕疵時始予撤銷或變更

(D) 學校得以校規明定凡因病假缺考而參加補考之學生，不論其實際得分高低一律以零分計算，且法院不得審查其是否違反比例原則

71. [不確定法律概念、行政裁量] **獨立機關（如公平交易委員會、國家通訊傳播委員會）依法獨立行使職權所作成之專業管制決定，於行政訴訟中之審查密度為何？**

(A) 因其具備合議制、專業性及法律保障之獨立性，就高度專業或預測性之不確定法律概念享有一定之判斷餘地，但仍須受有無判斷瑕疵之司法審查

(B) 獨立機關地位高於行政法院，其決定具有終審司法判決之既判力，不得向行政法院起訴

(C) 獨立機關作成之處分仍須先向行政院提起訴願，經行政院撤銷改判後始得提起行政訴訟

(D) 獨立機關之決定完全無判斷餘地理論之適用，且不受正當法律程序拘束

72. [不確定法律概念、行政裁量] **行政機關就數名共同違反行政法上義務之行為人，僅針對其中曾批評政府施政之甲處以最高額罰鍰，而對情節完全相同之乙、丙免予處罰，該裁罰處分具有何種瑕疵？**

(A) 因罰鍰金額仍在法定最高額度以內，故僅屬不當處分而非違法處分

(B) 構成違反平等原則與摻雜無關動機之裁量濫用，屬於違法之行政處分

(C) 構成欠缺事務管轄權之自始無效處分

(D) 屬於合法之選擇裁量，行政法院應予維持

73. [不確定法律概念、行政裁量] **關於訴願管轄機關與行政法院對「行政裁量處分」審查權限之比較，下列敘述何者正確？**

(A) 訴願管轄機關與行政法院均僅得審查裁量處分是否違法，均不得審查其是否不當

(B) 行政法院認為原裁量處分過重時，於任何撤銷訴訟中均得直接自為判決改處較輕之罰鍰金額

(C) 除法律另有規定（如自治事項之適法性監督）外，訴願管轄機關得同時審查裁量處分之合法性與妥當性；行政法院則僅得審查其是否違法（含逾越權限或濫用權力）

(D) 訴願管轄機關對於原處分機關之裁量處分，完全無權撤銷或變更

74. [不確定法律概念、行政裁量] **在國家考試申論題閱卷中，若發生下列何種情形，行政法院例外得介入審查並撤銷該考試成績評定處分？**

(A) 應考人主觀上認為自己引述之甲學者見解比閱卷委員偏好之乙學者見解更為妥當

(B) 閱卷委員漏未評閱應考人作答之第三題，或將各小題得分相加時發生算術計算錯誤

(C) 閱卷委員對全體考生採行較往年更為嚴格之給分標準，致該科平均分數偏低

(D) 應考人得分距離錄取標準僅差零點一分，請求法院基於同情酌予加分

75. [不確定法律概念、行政裁量] **法律規定「有犯罪習慣者，不予核發計程車駕駛人執業登記證」，其中「有犯罪習慣」在行政法學理上屬於下列何種概念？**

(A) 構成要件層次之不確定法律概念

(B) 法律效果層次之選擇裁量概念

(C) 私法契約之解除條件

(D) 行政規則之內部組織編制概念

76. [行政法關係] **關於公法上權利、反射利益與公法上義務，下列敘述何者正確？**

(A) 判斷法規是否賦予個人公法上權利所採之保護規範理論，僅能依法律條文表面字義判斷，不得參酌法律整體結構或社會發展因素

(B) 國家於公職人員選舉期間命公營廣播電視事業提供一定時段供政見發表，性質上屬於以金錢給付為內容之公課負擔

(C) 人民僅享有反射利益受損時，仍具備訴訟權能，得向行政法院提起撤銷訴訟或課予義務訴訟請求救濟

(D) 國家為賑災或防疫而抽驗公共飲水之規定，若其目的純在維護一般公眾健康而非保障特定個人利益，一般民眾因此所獲利益屬於反射利益

77. [行政法關係] **關於特別權力關係之理論演進與專門職業人員、大學自治之監督關係，下列敘述何者正確？**

(A) 財政部會計師懲戒覆審委員會對會計師所為懲戒處分之覆審決議，實質上相當於最終之訴願決定，被懲戒人如有不服得逕行提起行政訴訟

(B) 公營造物與利用人間之法律關係一律屬於公法關係，完全不可能成立私法上之利用關係

(C) 教育主管機關得不待大學法規之授權，逕於施行細則中明定各大學共同必修科目且不及格者不得畢業，不違反法律保留原則與大學自治

(D) 德國學者所提出之基礎關係與經營關係理論，認為凡涉及內部指示、考績或記過等經營關係事項，均應全面適用法律保留原則並開放行政訴訟

78. [行政法關係] **關於公務人員與軍人權益保障及救濟之實務演進，下列敘述何者正確？**

(A) 徵兵機關對役男所為之兵役體位判定，屬於機關內部之技術性鑑定意見而非行政處分，受判定之役男不得提起訴願及行政訴訟

(B) 人事主管機關對擬任公務人員之任用資格審查，認為不合格或降低原擬任之官等者，因尚未改變現職公務員身分，故不得提起行政訴訟

(C) 公務人員對主管機關所審定之級俸如有爭執，因僅涉及內部人事管理措施，不得依復審及行政訴訟程序請求救濟

(D) 公務人員年終考績考列丙等，因影響其服公職權及財產權，性質上屬於人事行政處分，受考評人得依法提起復審及行政訴訟

79. [行政法關係] **關於公務人員對非屬行政處分之工作條件及管理措施之救濟，下列敘述何者正確？**

(A) 公務人員就服務機關所為之工作條件或管理措施，於依公務人員保障法規提起申訴、再申訴後，不論其是否侵害權利，均絕對不得再向法院提起行政訴訟

(B) 服務機關對公務人員所為之管理措施若僅涉及行政作業之妥當性而未違法，或屬顯然輕微之干預，公務人員於再申訴後仍得向行政法院提起撤銷訴訟

(C) 公務人員認其權利因服務機關之違法管理措施遭受侵害，且非屬顯然輕微之干預者，於申訴、再申訴決定後，得按相關措施之性質依法向法院提起相應之行政訴訟

(D) 機關內部辦理專案考績一次記二大過免職處分時，其考績委員會之組成完全由機關首長單獨指定即可，無須包含票選產生之委員，且處分確定前即應終局執行免職

80. [行政法關係] **關於各級學校與學生、教師間之法律關係與爭訟救濟，下列敘述何者正確？**

(A) 高級中等以下學校學生對於學校所為記過、申誡或成績評量等非屬退學或類此之處分，一律不得提起行政爭訟

(B) 各級學校學生認其學習權、受教育權或其他基本權利因學校之教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，即使非屬退學或類此之處分，只要非屬顯然輕微之干預，亦得依法提起相應之行政爭訟

(C) 公立學校教師對於學校所為之曠職登記、扣薪或年終成績考核留支原薪等具體措施，僅得於校內提起申訴，不得向法院請求救濟

(D) 公立大學對教育主管機關所屬中央教師申訴評議委員會所為「不予維持該校不續聘教師措施」之再申訴決定，基於上下級機關服從關係，不得提起行政訴訟

81. [行政法關係] **傳統特別權力關係理論所主張之三大特徵，不包括下列何者？**

(A) 國家與相對人間處於完全對等之私法契約自由關係

(B) 行政機關得以內部規則限制相對人權利，排除法律保留原則之適用

(C) 相對人對於內部管理或懲戒措施，缺乏向法院提起行政爭訟之訴訟權保障

(D) 當事人不得主張憲法上基本權利之保障

82. [行政法關係] **關於公務人員公法上財產請求權（如請領退休金、福利互助金或領取服務年資證明）遭受侵害時之救濟，依早期至近期實務演進，下列敘述何者正確？**

(A) 公務人員申請核發服務年資或離職證明書遭拒，因不涉及金錢給付，至今仍不得提起行政爭訟

(B) 公務人員之退休金請求權直至近年始開放救濟，且必須向普通法院民事庭起訴

(C) 早自特別權力關係突破初期，實務即率先肯認公務人員之公法上財產請求權受侵害時得依法提起訴願及行政訴訟

(D) 福利互助金之請求屬於私法上贈與關係，不得提起公法上一般給付訴訟

83. [行政法關係] **現役軍人因不服國防主管機關對其所為「勒令退伍」之處分，依實務見解，得否提起行政爭訟？**

(A) 不得提起，因統帥權事項完全排除司法審查

(B) 得提起，因勒令退伍直接改變軍人身分存續並損及其憲法所保障服公職之權利，屬行政處分

(C) 僅得向監察院陳情，不得向行政法院起訴

(D) 應向普通法院刑事庭聲請撤銷

84. [行政法關係] **關於監獄受刑人不服監獄管理機關所為之管理處分或處置時之救濟途徑，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 受刑人於監獄執行徒刑期間，其憲法上訴訟權完全停止，對任何監獄處分均不得向法院提起訴訟

(B) 受刑人對監獄管教措施不服時，應直接向最高法院刑事大法庭提起非常上訴

(C) 監獄得不問目的與理由，全面閱讀並刪除受刑人發受之任何書信及投稿，受刑人不得爭執

(D) 受刑人就監獄處分或管理措施，認逾越達成監獄行刑目的所必要之範圍而不法侵害其憲法所保障之基本權利且非顯屬輕微時，經申訴程序後得依法向法院提起訴訟請求救濟

85. [行政法關係] **關於大學自訂之教師評鑑辦法，規定教師未通過評鑑且經覆評仍未通過者得不予續聘或資遣，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 大學教師一經聘任即享有終身職保障，任何大學均不得建立教師評鑑制度

(B) 大學依大學法規定建立教師評鑑制度，各院、系（所）訂定評鑑辦法規定受評項目、標準及程序，如符合法律明確性、正當程序及比例原則，未侵害教師受憲法保障之工作權與學術自由

(C) 教師第一次未通過評鑑但尚未影響續聘或薪給時，完全不得提起任何校內申訴

(D) 大學各學院訂定之教師評鑑辦法施行細則，必須逐條送立法院三讀通過始生效力

86. [行政法關係] **關於公立學校與其專任教師間之聘任法律關係定性，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 屬於純粹私法上之僱傭契約關係，一切解聘、不續聘爭議均由民事法院審判

(B) 公立學校教師完全適用公務人員任用法，由銓敘部直接辦理任用審查

(C) 屬於單純事實行為關係，雙方不發生任何法律上權利義務

(D) 屬於公法上職務關係（行政契約），惟學校依教師法規對教師所為之解聘、停聘或不續聘行為，實務上認具行政處分性質（或得循申訴、再申訴及行政訴訟程序救濟）

87. [行政法關係] **關於保護規範理論在第三人效力處分（如鄰人訴訟、競爭者訴訟）中之應用，下列敘述何者正確？**

(A) 建築法規關於日照、通風、防火間隔或鄰地安全之規定，除維護公共安全外，亦兼有保護鄰地所有人生命、身體及財產法益之意旨，鄰地所有人對違法核發予起造人之建造執照具備提起撤銷訴訟之訴訟權能

(B) 在任何行政處分中，除處分書所載明之直接相對人外，其他第三人均一律僅享有反射利益而不得提起撤銷訴訟

(C) 既存同業廠商對於主管機關合法核發營業許可予新進競爭業者，均得隨時以市場利潤遭瓜分為由訴請撤銷該許可

(D) 第三人提起撤銷訴訟時，無須主張其權利或法律上利益受損害，僅須以維護社會正義為由即可起訴

88. [行政法關係] **關於公營造物利用關係之法律性質判斷標準，下列敘述何者正確？**

(A) 公立圖書館或公立游泳池之利用關係，在法制上絕對禁止採行私法利用型態

(B) 公營造物之利用規則一旦收取任何使用規費或門票，即必然轉換為純粹私法買賣關係

(C) 若利用關係具強制性（如國民義務教育、監獄服刑），或利用內容涉及公權力之行使者，屬於公法上利用關係

(D) 公營造物之構成員（如學校教職員、監所管理員）與公營造物本身均屬於利用人

89. [行政法關係] **關於公務人員保障法規所定「復審」與「申訴、再申訴」之區別，下列敘述何者正確？**

(A) 申訴與再申訴均由原服務機關之人事室單獨作成終局決定，公務人員保障暨培訓委員會無權審理再申訴事件

(B) 公務人員對於服務機關所為之管理措施或有關工作條件之處置認為不當者，應直接向高等行政法院提起復審

(C) 公務人員對於服務機關或人事主管機關所為之行政處分，認為違法或顯然不當，致損害其權利或利益者，得向公務人員保障暨培訓委員會提起復審

(D) 離職或已亡故公務人員之遺族，就公法上撫卹金請求事件，不得提起復審

90. [行政法關係] **國民中學學生因病假缺考定期評量而獲准參加補考，學校依地方政府訂定之學生成績評量辦法將其補考及格超過六十分之部分予以七折計算，學生不服時，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 該次定期評量補考成績之核計若影響學生學期成績評定與升學權益，學生於用盡校內申訴途徑後，得依法提起行政爭訟請求救濟

(B) 因國民中學學生尚未成年且補考打折未導致退學，故不得提起任何校內申訴或行政爭訟

(C) 國民中學學生僅得向民事法院對閱卷老師個人提起侵權行為損害賠償訴訟

(D) 成績評量屬於憲法保留事項，學校不得對學生進行任何形式之考試

第二篇：具體實例選擇題與行政行為之定性、分類及效力深究（第 91 題至第 240 題）

本篇聚焦具體實例情境下各種行政行為之定性與分類：公權力行政與私經濟行政之辨別、行政處分六大要素、對人與對物一般處分、多階段行政處分、重複處分與第二次裁決、行政契約、事實行為與行政指導、法規命令與行政規則、地方自治法規、附款、無效與瑕疵補正、撤銷與廢止及公法上不當得利。

91. [行政行為之分類（實例）] **甲市政府警察局為汰換警用裝備，向乙車商購買十輛巡邏車，嗣因交車遲延發生爭議。該買賣行為之定性為何？**

(A) 高權干預行政行為

(B) 公法上雙務行政契約行為

(C) 單純高權行政之公法給付行為

(D) 私經濟行政中之行政輔助行為

92. [行政行為之分類（實例）] **國防部與丙紡織廠締結軍服承製採買契約，後因布料規格不符產生扣款爭議。此項契約之法律性質為何？**

(A) 屬於軍事高權處分，丙廠不得向任何法院請求救濟

(B) 屬於私經濟行政中之行政輔助行為，其履約爭議應循民事爭訟途徑解決

(C) 屬於公法上和解契約，應向高等行政法院提起一般給付訴訟

(D) 屬於行政私法行為，丙廠得直接聲請憲法法庭宣告扣款通知違憲

93. [行政行為之分類（實例）] **某直轄市政府社會局依社會救助法規，審核低收入戶丁之申請並核定發給每月生活扶助現金。此核定行為之定性為何？**

(A) 私經濟行政中之行政私法行為

(B) 不生法律效果之單純行政指導

(C) 私經濟行政中之行政輔助行為

(D) 公權力行政中之單純高權行政（公法形式之給付行政），性質上為授益行政處分

94. [行政行為之分類（實例）] **政府全資持有之電力公司與家庭用戶戊簽訂供電契約並按月收取電費。此供電行為在行政法學理上屬於何種分類？**

(A) 高權干預行政及公課徵收行為

(B) 以私法方式直接達成民生供給任務之行政私法行為（兼具間接行政營利形式）

(C) 滿足機關內部辦公需求之行政輔助行為

(D) 公法上營造物強制利用處分

95. [行政行為之分類（實例）] **公路監理機關透過網路公開競標特殊熱門自用小客車號牌以增加國庫收入，得標人須繳款領牌。此競標販售行為定性為何？**

(A) 行政機關內部之職務命令

(B) 依行政罰法規所為之裁罰性不利處分

(C) 直接形式之行政營利行為（私經濟行政）

(D) 公法上損失補償協議

96. [行政行為之分類（實例）] **甲縣政府環境保護局派遣垃圾車每日定時定點清運市民家庭廢棄物。此項清運服務行為之定性為何？**

(A) 公權力行政中之單純高權行政（事實行為型態之給付行政）
(B) 私經濟行政中之行政營利行為
(C) 具有強制執行力之干預行政處分
(D) 私法上無償委任契約

97. [行政行為之分類（實例）] **某公營大眾捷運公司規定，購買學生優惠月票者僅限就讀公立學校之學生，排除私立學校學生。關於此規定之合憲性，下列何者正確？**

(A) 公營捷運公司為私法人，享有絕對契約自由，得任意排除私校學生而不受基本權拘束
(B) 提供大眾運輸學生票價優惠屬遂行照顧任務之行政私法行為，應受憲法平等原則拘束，無正當理由排除私校學生構成違憲差別待遇
(C) 票價優惠屬於高權裁罰處分，應適用罪刑法定原則
(D) 私校學生不得主張平等權

98. [行政行為之分類（實例）] **國營甲石油公司委託民間乙營造廠承攬廠房工程，嗣甲以乙施工進度落後為由，依契約條款通知沒收履約保證金。此通知之定性為何？**

(A) 私法承攬契約中私法權利之行使（私經濟行政），乙如有爭執應向普通法院提起民事訴訟
(B) 依行政罰法作成之沒入處分，乙應提起訴願
(C) 公法上行政執行之怠金處分
(D) 雙階理論第一階段之資格駁回處分

99. [行政行為之分類（實例）] **財政部國有財產署將國有非公用空地以一般商業標租方式出租予丙公司經營停車場，嗣丙積欠租金遭通知終止租約。該終止行為性質為何？**

(A) 公法上徵收補償處分
(B) 撤銷授益行政處分之高權行為，應由行政法院審判
(C) 吊銷執照處分
(D) 單純管理處分國有非公用財產之私法租賃契約終止意思表示，屬私經濟行政，應由普通法院審判

100. [行政行為之分類（實例）] **某鄉公所為辦理年度鄉民運動會，與丁便當店訂立購買五百個午餐便當之契約。此行為在行政法分類上屬於何者？**

(A) 高權干涉行政
(B) 直接形式之行政營利行為
(C) 行政輔助行為（私經濟行政）
(D) 公法上職務協助行為

101. [行政行為之分類（實例）] **中央健康保險署因特約診所戊虛報醫療費用，依全民健康保險法規通知戊診所「停止特約三個月」。此通知之法律性質為何？**

(A) 單純不生法律效果之行政指導
(B) 私法契約之解除意思表示，戊診所應向民事法院起訴
(C) 具有裁罰性之公權力行政處分，戊診所應循爭議審議及行政訴訟程序救濟
(D) 機關內部對屬官之懲處令

102. [行政行為之分類（實例）] **勞工保險局審核勞工己之職災傷病給付申請後，以非因執行職務所致為由發函核定「不予給付」。此函之法律性質為何？**

(A) 私法保險拒賠通知，應向民事法院起訴
(B) 內部行政規則之函釋
(C) 無拘束力之專家鑑定意見書
(D) 公權力行政下之否准行政處分，經爭議審議及訴願後得向行政法院提起課予義務訴訟

103. [行政行為之分類（實例）] **某公立國小將學校廚房場地出租予民間庚團膳業者使用並收取場地租金。學校出租廚房場地予庚業者之契約性質為何？**

(A) 公權力委託之行政契約
(B) 私經濟行政下之私法租賃契約
(C) 對物之一般處分
(D) 自治條例

104. [行政行為之分類（實例）] **行政機關與私人辛就機關檔案數位化建檔工作簽訂單純勞務僱傭契約（不涉及公權力行使），其法律關係屬於何者？**

(A) 私經濟行政中之行政輔助行為（私法僱傭契約）
(B) 公法上特別權力關係
(C) 單方高權之行政處分
(D) 公法上委辦關係

105. [行政行為之分類（實例）] **甲市政府依自治規則公告發放市民「公法性質生育津貼」，市民王提出申請遭區公所以設籍期間不符駁回。此駁回行為之性質為何？**

(A) 單純高權行政（公法給付行政）中之駁回行政處分
(B) 私法贈與契約之拒絕要約
(C) 行政營利行為
(D) 內部職務命令

106. [行政行為之分類（實例）] **某國營事業於採購原物料時，純粹基於特定供應商負責人之政黨傾向而拒絕採購。關於此行為是否受基本權拘束，下列何者最合於通說？**

(A) 國營事業採購屬於憲法保留之高權處分，應直接向憲法法庭起訴
(B) 行政營利與輔助行為原則上雖屬私法自治，惟若濫用獨占地位或基於恣意政治歧視而違背公序良俗，仍可能透過民法概括條款受基本權間接拘束
(C) 私法自治絕對排除任何民法公序良俗或誠信原則之適用
(D) 該拒絕採購行為屬於一般處分

107. [行政行為之分類（實例）] **下列四種行政行為中，何者屬於「干預行政（高權行政）」而非「給付行政」或「私經濟行政」？**

(A) 市政府社會局核發長者免費搭乘公車之敬老卡
(B) 退輔會配耕國有農場土地予榮民耕作
(C) 稅捐稽徵機關對逃漏稅之納稅義務人作成補稅並處以罰鍰之核定
(D) 區公所向民間文具行採購辦公用影印紙

108. [行政行為之分類（實例）] **公立美術館將館內一樓空間招商出租予民間業者經營複合式咖啡廳，雙方法律關係之性質為何？**

(A) 公法上職務關係
(B) 公法上特別監督關係
(C) 高權徵收處分關係
(D) 私經濟行政下之私法租賃契約關係

109. [行政行為之分類（實例）] **臺灣銀行受託代辦軍公教人員優惠存款業務，若就優惠存款金額之核計與退休人員發生爭執，依實務見解，其性質為何？**

(A) 屬於地方自治委辦事項
(B) 自始至終均屬純粹商業銀行之私法消費寄託契約，與公法無關
(C) 屬於刑事罰金之執行程序
(D) 優惠存款係照顧退休軍公教人員之公法給付措施，關於可辦理優惠存款金額之核定屬公法事件，按核定額度簽訂之存款契約履約則具私法性質

110. [行政行為之分類（實例）] **某縣政府農業處為平抑夏季蔬菜價格，將縣有冷藏庫中之儲備高麗菜以批發價釋出拍賣予承銷人。此拍賣行為性質為何？**

(A) 行政執行之查封拍賣行為
(B) 公法上沒入物之拍賣處分
(C) 私經濟行政（以私法買賣手段達成調節物價之政策目的）
(D) 具有外部法效之法規命令

111. [行政行為之分類（實例）] **公務人員甲因公傷病向公保承保機關請領失能現金給付遭否准，甲於現行法制下應循何種途徑救濟？**

(A) 依公務人員保障法規提起復審，如仍不服，向行政法院提起課予義務訴訟或一般給付訴訟

(B) 直接向地方法院民事庭提起民事保險金給付訴訟

(C) 向金融消費評議中心申請評議

(D) 向勞動部申請勞資爭議調解

112. [行政行為之分類（實例）] **全民健保被保險人乙於海外急病自費就醫，返國後向健保署申請核退自墊醫療費用遭核減。乙不服該核減決定時，應如何救濟？**

(A) 直接向普通法院簡易庭提起小額民事訴訟

(B) 先向全民健康保險爭議審議會申請審議，不服審議結果者，依法提起訴願及行政訴訟

(C) 向衛生福利部提出申訴後即告終局確定

(D) 向採購申訴審議委員會提出採購申訴

113. [行政行為之分類（實例）] **行政機關公告「民眾購買節能冷氣檢附發票申請核准者，每台補助三千元」，民眾丙申請經核准並撥款。此補助之法律結構為何？**

(A) 行政輔助行為中之物資採購

(B) 純粹私法上之懸賞廣告契約

(C) 單階段之公法授益行政處分（核准處分即為撥款之法律上原因，無須另簽私法契約）

(D) 裁罰性不利處分

114. [行政行為之分類（實例）] **主管機關審核丁公司之青年創業低利貸款利息補貼申請，先作成「核准補貼資格」決定，再由銀行與丁簽訂「消費借貸契約」。此關係屬於何者？**

(A) 自始至終均為高權行政處分

(B) 雙階理論之典型應用（前階段資格核准為行政處分，後階段貸款締約為私法契約）

(C) 自始至終均為行政規則

(D) 公法上特別權力關係

115. [行政行為之分類（實例）] **關於雙階理論在學理上所受之批評，下列敘述何者正確？**

(A) 雙階理論將原本單一之經濟補助或租售生活事實，人為割裂為公法與私法兩階段，易造成先決問題與後續契約效力認定矛盾及救濟法院分歧

(B) 雙階理論完全禁止行政法院審理任何行政處分

(C) 雙階理論使所有私法契約均自動變成憲法條文

(D) 雙階理論僅適用於刑事訴訟程序

116. [雙階理論與採購（實例）] **甲營造廠參與乙市政府工程採購投標，乙於開標後發現甲投標文件有重大異常關聯，通知甲「不予決標並追繳押標金」。甲應如何救濟？**

(A) 甲應向公平會提起訴願

(B) 追繳押標金屬私法違約金扣抵，應直接向民事法院起訴

(C) 甲應直接向高等行政法院聲請假處分而無須異議

(D) 追繳押標金屬決標前階段之公法行政處分，甲應先向乙提出異議，不服再向採購申訴審議委員會申訴，其後提起行政訴訟

117. [雙階理論與採購（實例）] **承上題，若甲得標簽約後，因物價波動請求調整工程款遭拒，且乙於驗收時通知減價收受並扣款。甲就此二爭議應向何法院起訴？**

(A) 均屬第二階段私法契約履約及驗收爭議，應向普通法院民事庭提起民事訴訟（或先申請採購履約爭議調解）

(B) 調整工程款由民事法院審判，驗收減價收受則由行政法院審判

(C) 兩者均屬公法上行政契約爭議，應向高等行政法院起訴

(D) 應向憲法法庭聲請統一解釋

118. [雙階理論與採購（實例）] **得標廠商丙因延誤履約情節重大，招標機關丁通知「解除採購契約」並「將刊登政府採購公報停權三年」。關於此二通知之定性，下列何者正確？**

(A) 解除契約屬行政處分，刊登採購公報則屬觀念通知

(B) 兩者均屬私法契約行為，由普通法院審判

(C) 兩者均屬行政處分，由行政法院審判

(D) 解除採購契約屬私法行為（由普通法院審判）；通知將刊登政府採購公報停權則屬裁罰性不利行政處分（經異議、申訴後由行政法院審判）

119. [雙階理論與採購（實例）] **民眾戊承購國民住宅並簽訂買賣契約後違規出租，經催告未回復，主管機關通知收回住宅及基地並移送法院裁定強制執行。該「法院」係指何者？**

(A) 高等行政法院

(B) 法務部行政執行署

(C) 普通法院民事庭，蓋簽約後因違約收回國宅涉及私權法律關係，屬民事事件

(D) 懲戒法院

120. [雙階理論與採購（實例）] **承上題，若民眾己申請承租國民住宅，主管機關審查認己之家庭收入超標，發函否准其承租申請。己不服時應向何法院救濟？**

(A) 該否准決定屬私法拒絕出租，應向普通法院提起民事訴訟

(B) 該否准決定屬雙階理論第一階段之公法行政處分，己於訴願遭駁回後應向行政法院提起課予義務訴訟

(C) 國民住宅申請人僅享反射利益，不得向任何法院起訴

(D) 應直接向司法院聲請裁判憲法審查

121. [雙階理論與採購（實例）] **林農庚依國有林地濫墾地補辦清理作業要點向林區管理處申請補辦訂立租地契約，經審查認不符規定而發函否准。此否准之定性為何？**

(A) 屬於雙階理論第一階段就申請人資格為准駁之行政處分，其爭議應由行政法院審判

(B) 屬於私法上拒絕出租土地之民事行為，應由普通法院審判

(C) 屬於機關內部作業通知，不生外部法律效果

(D) 屬於地方自治委辦規則

122. [雙階理論與採購（實例）] **承上題，若林農庚經核准並簽訂「國有林地租賃契約」後，因違約超限伐木遭林區管理處通知終止租約並請求返還林地。此爭議由何法院審判？**

(A) 應由森林警察隊直接依行政執行法強制驅離

(B) 仍屬公法上行政處分之廢止，應由高等行政法院審判

(C) 簽訂國有林地租賃契約後之終止租約與返還土地爭議，屬第二階段私法租賃契約爭議，應由普通法院民事庭審判

(D) 應由採購申訴審議委員會調解

123. [雙階理論與採購（實例）] **人民辛依國有財產法特定條文向國有財產署分署申請讓售已登記為國有之非公用不動產遭否准，依實務釋憲見解，下列敘述何者正確？**

(A) 凡涉及國有土地之讓售，一律絕對屬於私法事件

(B) 該申請讓售國有非公用不動產之准駁，因符合要件時主管機關即應依規定計價讓售且具高度政策色彩，屬於公法性質之行政處分

(C) 國有財產署並非行政機關，無作成行政處分之權限

(D) 應直接向憲法法庭起訴

124. [雙階理論與採購（實例）] **關於政府採購異議、申訴程序與訴願程序之關係，下列敘述何者正確？**

(A) 異議與申訴完全沒有法定期間之限制

(B) 廠商對招標文件不服時，得跳過異議程序直接提出申訴

(C) 廠商對審議判斷不服時，應再向公共工程委員會提起再訴願

(D) 採購申訴審議委員會所作成之審議判斷視同訴願決定，廠商不服該審議判斷時，無須再提起訴願，得於法定期間內直接向高等行政法院提起行政訴訟

125. [雙階理論與採購（實例）] **投標廠商甲因未達公告金額之小額採購案，遭招標機關乙通知將刊登政府採購公報停權三年。甲經向乙提出異議遭駁回後，應如何救濟？**

(A) 因未達公告金額，故甲完全不得提起申訴或行政訴訟

(B) 對於刊登政府採購公報之停權處分，不論採購金額大小，廠商不服異議處理結果者，均得向採購申訴審議委員會提出申訴，其後提起行政訴訟

(C) 甲應向普通法院簡易庭提起民事訴訟

(D) 甲應向監察院陳情

126. [雙階理論與採購（實例）] **某公立醫院辦理儀器採購招標，甲廠商得標後無正當理由拒不簽約，醫院乃發函通知甲「不予發還押標金」。此函之法律性質為何？**

(A) 屬於行政執行之直接強制措施

(B) 屬於私法定金沒收意思表示，應由普通法院審判

(C) 屬於內部會計紀錄，不對外發生法律效果

(D) 屬於決標簽約前階段公法關係下所作成之行政處分，應循政府採購異議、申訴及行政訴訟程序救濟

127. [雙階理論與採購（實例）] **反之，若甲廠商已與該公立醫院完成簽約並繳納「履約保證金」，嗣於履約階段因儀器驗收不合格，醫院依約通知「不予發還履約保證金」。此函性質為何？**

(A) 屬於第二階段私法契約關係下之私法意思表示，應循採購履約爭議調解或向普通法院提起民事訴訟

(B) 屬於第一階段之公法行政處分，應循異議、申訴救濟

(C) 屬於行政罰法上之罰鍰處分

(D) 屬於公法上雙務契約之單方調整行為

128. [雙階理論與採購（實例）] **文化部依補助要點評選後發函通知乙電影公司「核定補助一千萬元，惟乙須於受領前與本部簽訂私法補助契約書明定交片期限」。此補助模式屬於何者？**

(A) 高權干涉與即時強制模式

(B) 純粹內部行政指導模式

(C) 雙階理論模式（前階段核定補助資格為行政處分，後階段簽訂補助契約為私法契約）

(D) 地方自治委辦規則模式

129. [雙階理論與採購（實例）] **民間財團法人丙受中央部會補助五千萬元辦理展覽採購（補助占採購金額半數以上且達公告金額以上），丙於決標時與廠商丁發生爭議。該爭議應如何處理？**

(A) 丙自動成為中央一級行政機關

(B) 因丙為私法人，完全不適用政府採購法之異議與申訴程序

(C) 法人或團體接受機關補助辦理採購，補助金額占採購金額半數以上且達公告金額以上者，適用政府採購法，丁得依法提出異議及申訴

(D) 丁僅得向消保官提出消費申訴

130. [雙階理論與採購（實例）] **關於促參法下「甄審委員會評定最優申請人」與後續「主辦機關與民間機構簽訂投資契約」之性質，依實務見解，下列何者正確？**

(A) 甄審階段評定或廢止最優申請人資格之決定屬公法上行政處分；後續簽訂之投資契約則應依契約標的與內容認定其為行政契約或私法契約

(B) 兩階段均純屬私法僱傭關係

(C) 甄審委員會決定屬立法行為，不得救濟

(D) 民間機構員工自動取得簡任公務員身分

131. [雙階理論與採購（實例）] **市政府交通局將路邊停車格巡查及夾放催繳單之工作委託民間戊公司辦理，車主已逾期未繳，由交通局以自己名義對己裁處罰鍰。下列何者正確？**

(A) 交通局不得對逾期車主裁處罰鍰

(B) 戊公司已取得獨立行政機關地位，應以戊公司為被告提起撤銷訴訟

(C) 路邊停車費及逾期罰鍰均屬私法租金

(D) 路邊停車費屬公法規費，戊公司僅協助現場開單而未以自己名義作成處分，屬於「行政助手」而非受託行使公權力之私人

132. [雙階理論與採購（實例）] **反之，若主管機關依法律授權將「商品檢驗合格證書之核發」委託民間財團法人以該財團法人「自己名義」對外作成決定，該受託機構地位為何？**

(A) 屬於單純行政助手，其行為均無效

(B) 於委託範圍內視為行政機關，其以自己名義作成之合格與否決定屬行政處分，相對人不服應向原委託機關提起訴願

(C) 屬於私經濟行政之營利事業，應向民事法院起訴

(D) 屬於地方自治團體內部單位

133. [雙階理論與採購（實例）] **政府採購法規明定，機關辦理採購，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。此規定在招標、審標、決標階段係具體化何種行政法原則？**

(A) 期待可能性原則

(B) 法不溯及既往原則

(C) 罪刑法定原則

(D) 平等原則

134. [雙階理論與採購（實例）] **甲市政府辦理一般市有非公用房地標售（純依民法買賣程序辦理，無特殊政策讓售規定），乙得標後因未繳足保證金遭通知取消得標資格。該通知性質為何？**

(A) 凡使用標售字眼者一律適用政府採購法申訴程序

(B) 因自始即為純粹私法標售國庫財產行為，不適用雙階理論，該通知屬私法意思表示，應由普通法院審判

(C) 屬於公法上徵收處分之廢止

(D) 屬於自治規則之發布

135. [雙階理論與採購（實例）] **農民丙遭受颱風災害，向鄉公所申請農業天然災害現金救助，鄉公所勘災後認農損未達百分之二十門檻，發函否准其申請。此否准性質為何？**

(A) 不具法效性之農政技術指導

(B) 私法農作物保險之理賠拒絕，應向民事法院起訴

(C) 單純高權行政（公法給付行政）下之否准行政處分，丙得提起訴願及課予義務訴訟

(D) 行政輔助行為

136. [雙階理論與採購（實例）] **關於政府採購停權處分（通知廠商將刊登政府採購公報）之裁處權時效，依最高行政法院實務見解，應如何適用？**

(A) 刊登政府採購公報停權處分具裁罰性行政處分性質，應適用行政罰法所定三年之裁處權時效

(B) 應適用民法侵權行為二年之消滅時效

(C) 應適用刑法追訴權二十年之時效

(D) 無任何時效限制

137. [雙階理論與採購（實例）] **某公立大學學生甲於校內宿舍違規使用高功率電器，遭學校依住宿管理規則核定「勒令退宿」。此項勒令退宿決定之性質為何？**

(A) 學生對學校宿舍管理措施絕對不得提起任何申訴或訴訟

(B) 屬於公營造物利用關係下之公權力管理措施（或行政處分），若侵害學生受教育權或學習權益且非顯然輕微，甲用盡校內申訴後得提起行政爭訟

(C) 屬於對學生學籍之開除處分

(D) 屬於地方自治條例

138. [雙階理論與採購（實例）] **公立學校將教職員職務宿舍借予職員乙居住並簽訂借用契約，嗣乙退休逾期未遷出，學校起訴請求乙遷讓返還宿舍。該訴訟應由何法院審判？**

(A) 公有眷舍或職務宿舍之借用關係，實務認屬民法上使用借貸之私法關係（私經濟行政），返還宿舍之訴應由普通法院民事庭審判

(B) 屬於公法上懲戒處分，應由懲戒法院審判

(C) 屬於復審事件，應由高等行政法院審判

(D) 學校得不經法院判決直接破門丟棄家具

139. [雙階理論與採購（實例）] **關於社會保險中，勞保局或健保署依職權「逕行調整被保險人投保薪資或投保金額」之通知，其定性為何？**

(A) 屬於立法機關制定之法律

(B) 屬於單純事實通知，不發生任何法律效果

(C) 屬於私法契約之變更要約

(D) 直接影響保險費計算與給付數額，屬於對外直接發生公法上法律效果之行政處分

140. [雙階理論與採購（實例）] **直轄市政府為興建社會住宅，先報准徵收甲之私有地，再招標委由乙營造廠興建大樓，完工後核准弱勢市民丙承租並簽訂租賃契約。關於此三階段性質，何者正確？**

(A) 土地徵收屬私法買賣，住宅租賃屬高權干預處分

(B) 三個行為全部均屬純粹私法契約行為

(C) 徵收土地屬高權干預行政處分；招標簽約興建工程屬政府採購雙階關係（前公後私）；核准丙承租並簽約亦具雙階關係（核准資格屬公法、租約屬私法）

(D) 三個行為均屬行政規則

141. [行政處分（實例）] **關於行政處分之概念要素與組織定性，下列敘述何者正確？**

(A) 私立大學對學生所為之退學或核發學位行為純屬私法契約行為

(B) 國家、地方自治團體及行政法人本身即等同於行政機關，不須透過所設機關即可作成行政處分

(C) 市政府工務局下設之建築管理處屬機關內部單位，若其以自己名義對外作成勒令停工通知，應視為其所屬工務局之行政處分

(D) 行政指導或單純觀念通知均屬行政處分

142. [行政處分（實例）] **關於行政處分之外部性、具體性及合法性要件，下列敘述何者正確？**

(A) 長官對所屬公務員就具體職務執行所下達之職務命令，一律屬於直接對外發生法律效果之行政處分

(B) 違反道路交通管理事件統一裁罰基準，屬於針對具體事件所為之一般處分

(C) 行政契約係由行政機關單方決定並強制相對人服從之高權行為

(D) 行政處分之作成須符合管轄權、程序及方式等形式合法性要件，並須遵守法律優位與法律保留原則等實質合法性要件

143. [行政處分（實例）] **警察機關對於正在街頭進行未經合法申請集會遊行之不特定群眾，當場以擴音器舉牌命令「立即解散」。此命令解散之行為定性為何？**

(A) 屬於針對抽象反覆事項所訂定之法規命令

(B) 屬於相對人雖非特定，而依一般性特徵可得確定其範圍之「對人的一般處分」，性質上為行政處分

(C) 屬於不具法律強制力之行政指導

(D) 屬於內部作業性行政規則

144. [行政處分（實例）] **主管機關依文化資產保存法規，將甲所有之百年老宅公告指定為「直轄市定古蹟」，使該老宅之利用受公法限制。此指定古蹟公告之性質為何？**

(A) 屬於設定公物性質或界定物之公法上狀態之處分，具有行政處分之性質

(B) 屬於不生任何法律效果之學術研究報告

(C) 屬於私法上不動產役權設定契約

(D) 屬於地方自治規則

145. [行政處分（實例）] **市政府交通局於某商圈道路設置「禁止左轉」及「行人徒步區，每日下午四時至十時禁止汽機車進入」之交通標誌。該標誌之法律性質為何？**

(A) 屬於依一般性特徵可得確定相對人範圍並規範公物使用之「一般處分」，於標誌設置公告時對外發生規制效力

(B) 屬於單純提醒注意安全之觀念通知

(C) 屬於立法院制定之交通法律

(D) 屬於與全體市民締結之行政契約

146. [行政處分（實例）] **新興建完成之跨海大橋，經公路主管機關公告「自本年十月一日起正式開放公眾通行使用」。此公告開放公物使用之行為屬於何者？**

(A) 私法上不動產所有權移轉登記

(B) 有關公物之設定或一般使用者之「對物的一般處分」

(C) 解釋性行政規則

(D) 行政輔助行為

147. [行政處分（實例）] **甲頂樓加蓋遭主管機關A作成限期拆除處分並已確定。嗣甲陳情請求緩拆，A未重新為實體審查，僅回函「前已作成拆除處分確定在案，仍請依原處分辦理」。該回函性質為何？**

(A) 屬於廢止原拆除處分之授益處分

(B) 屬於重新開啟訴願期間之「第二次裁決」

(C) 屬於單純重申先前已確定處分內容之「重複處分」，性質上僅為觀念通知而非新行政處分，不得對該回函提起撤銷訴訟

(D) 屬於公法上和解契約

148. [行政處分（實例）] **反之，若主管機關A收受甲申請後，因建築法規修正放寬，A派員重新勘查並進行實體審查，最終仍發函作成「經依新規定重行審查結果仍不符免拆要件，駁回所請」之決定。此函性質為何？**

(A) 屬於私法侵權通知

(B) 仍屬於不生任何法律效果之重複處分

(C) 屬於內部作業性行政規則

(D) 屬於經實質重新審查並作成新決定之「第二次裁決」，具有行政處分性質，甲得對之提起行政爭訟

149. [行政處分（實例）] **甲向縣政府申請農地變更編定，依法須先經農業局審查並報請中央主管機關同意後，最終由縣政府以自己名義發函通知甲准駁結果。若甲遭否准，應以何行為作為撤銷訴訟標的？**

(A) 多階段處分不得提起爭訟

(B) 應專以農業局之內部會簽意見條為訴訟標的

(C) 應將所有會稿科員列為被告提起民事訴訟

(D) 應以最後階段直接對外向甲作成並送達准駁決定之「縣政府否准處分」為標的，前階段他機關內部同意與否原則上屬機關間內部行為

150. [行政處分（實例）] **環保局稽查員攔檢甲之機車測得排氣超標，當場開立「舉發通知書」通知甲到案接受裁決。依實務見解，該「舉發通知書」與後續「裁決處分書」之關係為何？**

(A) 凡印有不得提起訴願字樣者，法院即不得審查

(B) 凡名稱為通知書者絕對不可能是行政處分

(C) 若通知書僅告知違規事實並通知到案陳述，尚未確定罰鍰數額而須待裁決處分書始生處罰效果者，處罰發生於裁決書；惟若通知書實際上已直接影響權利義務且對外生效者，不因其名稱或記載不得訴願而否定其處分性質

(D) 舉發通知書屬私法契約

151. [行政處分（實例）] **地政機關因乙與鄰地丙就地界發生爭議，辦理界址測量及不動產糾紛調處，於調處不成後作成「調處結果通知書」，告知不服應於十五日內向司法機關訴請處理。此調處結果性質為何？**

(A) 界址糾紛實質上屬私權爭執，地政機關調處旨在減少私權涉訟，不服調處結果應向普通法院提起民事訴訟，非屬應循行政爭訟救濟之行政處分

(B) 屬於沒收私有土地之行政罰處分，應向高等行政法院起訴

(C) 屬於地方自治條例

(D) 屬於刑事搜索票

152. [行政處分（實例）] **甲公司申請核發工廠設立許可，主管機關發函回覆：「申請書件尚缺廢水處理計畫書，請於三十日內補正，逾期未補正將駁回申請。」此「通知限期補正函」之性質為何？**

(A) 屬於已終局剝奪營業自由之裁罰處分

(B) 屬於行政程序進行中所為之程序行為（或準備行為、觀念通知），尚未作成終局准駁決定，原則上不得單獨對該補正通知提起撤銷訴訟

(C) 屬於公法上雙務行政契約之要約

(D) 屬於無效之職權命令

153. [行政處分（實例）] **直轄市政府辦理都市計畫定期通盤檢討並公告實施，其中具體項目將甲之加油站用地變更為交通用地，直接限制甲之權益。關於該通盤檢討變更之定性與救濟，下列何者正確？**

(A) 屬於私法合建契約，應向民事法院起訴

(B) 任何都市計畫通盤檢討均屬內部參考藍圖，人民永遠不得向行政法院請求救濟

(C) 都市計畫定期通盤檢討變更原則上屬法規性質，惟如具體項目直接限制一定區域內特定人或可得確定多數人權益者，應許提起爭訟（現行行政訴訟法並已增訂都市計畫審查程序）

(D) 僅得向里長申請調解

154. [行政處分（實例）] **警察夜間執行路檢攔停甲車要求檢查後車廂，甲認無相當理由當場提出「異議」。依實務見解，在場執行人員應如何處理，且其後續書面定性為何？**

(A) 警察得任意隨機檢查所有車輛後車廂，提出異議即構成妨害公務罪

(B) 認異議有理由者應即停止臨檢；認無理由者得續行臨檢，經請求時應給予載明臨檢過程之書面，該書面具行政處分性質，異議人得依法提起行政爭訟

(C) 警察給予之書面屬於私法收據，應向民事法院起訴

(D) 臨檢不受比例原則拘束

155. [行政處分（實例）] **某縣政府消防局於颱風來襲前，透過簡訊及網站發布「山區豪雨特報，請居民注意土石流防災資訊並提高警覺」。此訊息發布行為之性質為何？**

(A) 屬於提供資訊與提醒注意之「事實行為（警告或觀念通知）」，未直接課予強制撤離義務，非屬行政處分

(B) 屬於對人的一般處分，未看簡訊者應處以罰鍰

(C) 屬於法規命令

(D) 屬於私經濟行政之營利行為

156. [行政處分（實例）] **承上題，若雨量達紅色警戒，鄉長依災害防救法規正式公告劃定某村落為「限制或禁止人民進入或命其離去之警戒區」，並命居民強制撤離。此行為性質為何？**

(A) 屬於內部組織性行政規則

(B) 仍屬於無拘束力之溫馨提醒與行政指導

(C) 屬於私法旅遊契約之變更

(D) 屬於課予可得確定範圍內多數人作為或不作為義務之「一般處分（行政處分）」，違反者得依法強制執行或裁罰

157. [行政處分（實例）] **地政事務所受理甲申請土地所有權移轉登記，經審查合於規定，將甲登記為新所有權人並核發權狀。此「土地所有權移轉登記」之性質為何？**

(A) 屬於由行政機關作成、直接發生公法與私法形成效果之「形成性行政處分」

(B) 屬於地政事務所與甲締結之私法買賣契約

(C) 屬於不生任何法律效果之事實登錄行為

(D) 屬於對物之裁罰性不利處分

158. [行政處分（實例）] **役政主管機關就役男乙申請服家庭因素替代役案件，經審查發函核定「准予服家庭因素替代役」。此項核定之法律性質為何？**

(A) 屬於不具法效性之行政指導

(B) 屬於國防部內部作戰指令，不具外部效力

(C) 屬於私法勞務僱傭契約之承諾

(D) 屬於設定或確認役男服役種類與法律地位之「行政處分」

159. [行政處分（實例）] **直轄市政府工務局將老舊人行陸橋拆除，並正式公告「廢止該人行陸橋之公眾通行使用」。此公告廢止公物公用之行為定性為何？**

(A) 屬於裁量性行政規則

(B) 屬於私法上動產拋棄行為

(C) 屬於消滅公物公用關係之「對物的一般處分」

(D) 屬於公法上和解契約

160. [行政處分（實例）] **甲向主管機關查詢某農藥成分是否屬於公告禁用農藥，主管機關回函告知「經查該成分目前並未列入禁用農藥名錄中」。此回函之性質為何？**

(A) 屬於永久保證甲未來得合法製造該農藥之授益行政處分

(B) 屬於單純告知法令資訊或事實狀態之「觀念通知（事實行為）」，未創設或變更具體權利義務，非屬行政處分

(C) 屬於法規命令之修正發布

(D) 屬於雙務行政契約

161. [行政處分（實例）] **反之，若甲就其土地是否屬於「法定禁建洪水平原一級管制區」與水利機關發生爭議，水利機關實地測量審查後，正式發函作成「確認甲所有該筆土地全部位於一級管制區內，依法禁止新建房屋」之決定。此決定性質為何？**

(A) 屬於有拘束力確認特定法律關係或物之公法性質之「確認處分（行政處分）」，甲不服得提起訴願及撤銷訴訟

(B) 屬於無拘束力之學術討論信件

(C) 屬於私法相鄰關係之協調

(D) 屬於內部作業性行政規則

162. [行政處分（實例）] **稅捐稽徵機關對欠繳鉅額稅款之甲公司負責人乙，報請財政部函請移民署對乙作成「限制出境」處置並通知乙禁止出國。此限制出境通知之性質為何？**

(A) 屬於刑事訴訟法上之羈押裁定

(B) 屬於機關間純粹內部公文往返，不對外發生效力

(C) 屬於直接限制人民憲法上居住遷徙自由之「下命性行政處分」，乙得依法提起訴願及行政訴訟

(D) 屬於行政指導

163. [行政處分（實例）] **縣政府警察局交通隊將違規停放紅線之甲車「移置（拖吊）至保管場」，並命甲繳納移置費與保管費。關於此行為之定性，下列何者正確？**

(A) 拖吊與收取移置費均屬民間拖吊場與車主間之私法寄託契約關係

(B) 違規車輛移置含有命車主容忍移置之下命或執行處分性質，而核定徵收移置費與保管費則屬課予公法上金錢給付義務之行政處分

(C) 移置費屬於刑事罰金

(D) 拖吊行為屬於法規命令

164. [行政處分（實例）] **國立大學對專任教師甲，因甲無故曠課多日，由學校登載「曠職登記」並通知「扣除曠職日數薪給」。依實務見解，甲得否向行政法院請求救濟？**

(A) 甲應向懲戒法院提起再審

(B) 因未解聘甲，屬內部經營關係，絕對不得向法院起訴

(C) 甲僅得向勞工局申請勞資爭議調解

(D) 曠職登記及扣薪直接影響教師之財產權及考核權益，依有權利即有救濟意旨，甲於用盡申訴、再申訴或訴願途徑後，得向行政法院提起行政訴訟

165. [行政處分（實例）] **某私立科技大學學生乙因學業成績不及格達退學標準，經該校核定予以「退學」。關於此退學行為之定性與救濟被告，下列何者正確？**

(A) 退學通知純屬私法契約終止，應向民事法院起訴

(B) 私立大學對學生所為退學行為係受託行使公權力之行政處分；乙經校內申訴及向教育部訴願遭駁回後，應以該「私立科技大學」為被告提起行政訴訟

(C) 提起行政訴訟時應以教育部為唯一被告

(D) 私立大學學生不受訴訟權保障

166. [行政契約與事實行為（實例）] **甲向地政機關申請調閱其祖父日據時期之土地台帳資料，地政機關查調後發函檢附影本予甲供參。此函之法律性質為何？**

(A) 屬於公法上雙務契約

(B) 屬於確認甲對該土地享有所有權之確認處分

(C) 屬於授與公法上特許權之形成處分

(D) 屬於單純提供資訊或事實行為之觀念通知，未對外發生權利義務之規制效果，非屬行政處分

167. [行政契約與事實行為（實例）] **然而，若甲依政府資訊公開法規向某部會申請提供特定公共工程驗收報告，遭該部會以涉及內部擬稿為由發函作成「不予提供」之決定。此決定性質為何？**

(A) 屬於駁回人民公法上請求之「否准行政處分」，甲不服得依法提起訴願及課予義務訴訟

(B) 屬於不生任何法律效果之事實行為，不得救濟

(C) 屬於私法拒絕借閱圖書之民事行為

(D) 屬於內部作業性行政規則

168. [行政契約與事實行為（實例）] **某直轄市政府勞工局發函轄內企業「建請於本年度優先晉用本地應屆畢業青年，共同促進就業穩定」，未配合並無罰則或不利後果。此函定性為何？**

(A) 屬於法規命令

(B) 屬於課予企業強制僱用義務之下命處分

(C) 屬於以不具法律上強制力之方法促請特定人為一定作為或不作為之「行政指導」（事實行為）

(D) 屬於地方自治條例

169. [行政契約與事實行為（實例）] **承上題，若甲公司明確向勞工局表示「拒絕接受該項優先晉用青年之行政指導」，依行政程序法規，勞工局應如何處理？**

(A) 勞工局得移送檢察署偵辦背信罪

(B) 勞工局得立即依行政執行法對甲公司處以怠金

(C) 相對人明確拒絕指導時，行政機關應即停止，並不得據此對相對人為不利之處置

(D) 勞工局得逕行勒令甲公司停業

170. [行政契約與事實行為（實例）] **關於行政指導之方式與說明義務，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關為行政指導時，應明示指導之目的、內容及負責指導者；如相對人請求交付文書時，除行政上有特別困難外，應以書面為之

(B) 行政指導一律禁止以書面為之

(C) 負責行政指導之人員得隱匿其身分及服務機關

(D) 行政指導縱使違法造成人民損害亦絕對不得請求國家賠償

171. [行政契約與事實行為（實例）] **教育部與自願接受公費醫學教育之醫學生甲簽訂志願書，約定甲享公費待遇，畢業後應分發至公立偏鄉醫院服務六年，未期滿前證書由機關保管。此關係定性為何？**

(A) 屬於不具拘束力之君子協定

(B) 屬於私法商業助學貸款契約，應由民事法院審判

(C) 屬於單方高權之兵役徵集令

(D) 屬於為達成解決公立醫療機構醫師缺額之特定行政目的，所締結之公法上「行政契約」（雙務契約）

172. [行政契約與事實行為（實例）] **承上題，若公費醫學生甲畢業後拒絕前往偏鄉服務，主管機關請求甲返還在學期間所領公費時，依最高行政法院實務見解，應循何種方式行使請求權？**

(A) 主管機關得單方開立行政處分命甲限期繳款並直接移送行政執行

(B) 在行政契約關係中，除法律另有明文或約定自願接受執行外，行政機關不得單方作成行政處分強制執行，而應向高等行政法院提起一般給付訴訟

(C) 主管機關應向民事執行處聲請支付命令

(D) 主管機關得命警察將甲拘留

173. [行政契約與事實行為（實例）] **關於「和解契約（行政程序法上代替行政處分之和解行政契約）」之合法要件，下列敘述何者正確？**

(A) 和解契約成立後，機關仍得隨時就同一事實再作更不利處分

(B) 即使事實及法律關係極為明確無調查困難，仍得隨時締結和解契約免除法定罰鍰

(C) 和解契約無須以書面為之

(D) 行政機關對於行政處分所依據之事實或法律關係，經依職權調查仍不能確定者，為有效達成行政目的並解決爭執，得與人民和解締結行政契約代替行政處分

174. [行政契約與事實行為（實例）] **關於「雙務行政契約」之合法要件，下列敘述何者錯誤？**

(A) 契約中應約定人民給付之特定用途，並載明人民之給付有助於行政機關執行其職務

(B) 行政處分之作成縱屬羈束處分且不許添加附款，行政機關亦得在無法律依據下透過雙務契約要求人民額外捐贈鉅額回饋金

(C) 人民之給付與行政機關之給付應相當，並具有正當合理之關聯

(D) 雙務行政契約若違反給付相當及正當合理關聯要求，該契約無效

175. [行政契約與事實行為（實例）] **甲機關與人民乙締結代替行政處分之行政契約，惟該契約之內容直接侵害第三人丙之權利。依行政程序法規，此行政契約須具備何種要件始生效力？**

(A) 第三人丙無權置喙，契約於甲乙簽名時即對丙生效

(B) 僅須甲機關於簽約後以口頭通知丙即可生效

(C) 非經該第三人丙以「書面」表示同意，不生效力

(D) 須經立法院院會決議追認

176. [行政契約與事實行為（實例）] **行政契約約定自願接受執行時，若締約之一方為中央行政機關之所屬機關，該自願接受執行之約款須經何人認可始生效力？**

(A) 應經主管院、部或同等級機關之認可；若締約之一方為地方自治團體之行政機關，則應經該地方自治團體行政首長之認可

(B) 僅須由承辦科員自行蓋職名章即可生效

(C) 須經地方法院公證人作成公證書始生效力

(D) 行政契約絕對禁止約定自願接受執行條款

177. [行政契約與事實行為（實例）] **行政契約締結後，因有情事重大變更，非當時所得預料，而依原約定顯失公平者，依行政程序法規，當事人得採取何種措施？**

(A) 該行政契約自動溯及自始無效

(B) 當事人之一方得請求他方適當調整契約內容；如不能調整，得終止契約

(C) 僅人民一方有權調整契約，行政機關縱為防止對公益重大危害亦不得調整或終止

(D) 行政機關得不給予任何補償而沒收人民財產

178. [行政契約與事實行為（實例）] **疾病管制署於傳染病流行期間，召開記者會向民眾宣導「出入人潮擁擠場所建議配戴口罩並勤洗手」，並無強制規定或罰則。此宣導行為性質為何？**

(A) 屬於不具法律強制力之「事實行為（政令宣導或行政指導）」，非屬行政處分或法規命令

(B) 屬於對全國國民作成之一般處分

(C) 屬於緊急命令

(D) 屬於私經濟行政之營利行為

179. [行政契約與事實行為（實例）] **反之，若衛生福利部於疫情嚴重期間，依傳染病防治法規正式公告「自即日起民眾搭乘大眾運輸工具應全程佩戴口罩，勸導不聽者處三千元以上罰鍰」。此公告性質為何？**

(A) 屬於單純觀念通知

(B) 屬於無拘束力之內部作業性行政規則

(C) 屬於私法運送契約條款之要約

(D) 屬於直接對外發生法規範或規制效力之「法規命令」或「一般處分」，具有外部法效性

180. [行政契約與事實行為（實例）] **工務局對甲之違章建築合法作成並送達「限期拆除處分」且逾期未拆後，派拆除大隊及怪手到場將違建「實際夷為平地」。關於實際拆除動作本身，屬於何者？**

(A) 屬於解釋性行政規則

(B) 屬於私法侵權或承攬行為

(C) 屬於為實現行政處分內容所為之「實施行為（事實行為）」

(D) 屬於雙務行政契約

181. [行政契約與事實行為（實例）] **內政部函覆某直轄市政府民政局，就該局請示「里長因案羈押期間得否支領事務補助費」之法令疑義表示見解。此封「機關間復函」就里長個人而言性質為何？**

(A) 屬於私法委任契約

(B) 該復函本身即為直接追繳里長補助費之執行名義

(C) 屬於上級機關與下級機關間之內部公文往返（機關間觀念通知或解釋性行政規則），尚未直接對里長個人發生外部規制效力，非屬行政處分

(D) 屬於自治條例

182. [行政契約與事實行為（實例）] **甲檢舉鄰居乙餐廳違規排放油煙，環保局稽查後發函回覆甲：「本局已派員稽查，現場設備運作正常，尚無違規。」若環保法規未賦予檢舉人請求處罰他人之權利，此回函性質為何？**

(A) 屬於行政契約

(B) 屬於駁回甲公法請求權之行政處分，甲得提起課予義務訴訟

(C) 屬於對甲作成之裁罰處分

(D) 屬於單純告知稽查處理經過之「觀念通知（事實行為）」，甲不具訴訟權能，不得對該回函提起課予義務訴訟要求處罰乙

183. [行政契約與事實行為（實例）] **然而，若甲係依「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」，於主管機關查獲乙違規並裁處罰鍰確定入庫後，甲申請核發「檢舉獎金」遭發函否准。此否准函性質為何？**

(A) 仍屬於不生任何法律效果之觀念通知

(B) 屬於直接駁回甲公法上財產給付請求權之「行政處分」，甲得依法提起訴願及課予義務訴訟

(C) 屬於私法懸賞廣告之民事糾紛

(D) 屬於內部作業性行政規則

184. [行政契約與事實行為（實例）] **公平交易委員會針對某產業公會發函「警示」略以：「近日傳聞貴公會擬討論統一調漲售價，特函請注意公平交易法聯合行為之禁止規定，切勿觸法。」此警示函性質為何？**

(A) 屬於促請注意法令規定、預防違法之「行政指導（或警告性質之事實行為）」，尚未作成違法認定或裁罰，非屬行政處分

(B) 屬於已認定構成聯合行為之確認處分

(C) 屬於裁罰性之警告處分（行政罰）

(D) 屬於法規命令

185. [行政契約與事實行為（實例）] **反之，若甲公司業已違反行政法上義務，主管機關調查屬實後，依行政罰法規正式作成處分書對甲公司裁處「警告」或「記點三次（累計滿六點即吊扣執照）」。此行為性質為何？**

(A) 屬於針對過去違反行政法上義務行為所為之「裁罰性不利處分（行政處分）」，甲公司得提起撤銷訴願及撤銷訴訟

(B) 屬於不具任何法律效果之行政指導

(C) 屬於私法違約通知

(D) 屬於內部人事考評

186. [行政契約與事實行為（實例）] **民眾甲因遭受行政機關違法實施道路施工（事實行為），致占用甲之部分未徵收私有土地。甲為排除該占用狀態請求機關拆還土地時，在行政訴訟上應提起何種訴訟？**

(A) 甲應提起撤銷訴訟請求撤銷怪手司機之挖掘動作

(B) 因施工占用屬公法上事實行為而非行政處分，甲得基於公法上結果除去請求權，向高等行政法院提起「一般給付訴訟」請求除去違法狀態並返還土地

(C) 甲僅得提出採購申訴

(D) 甲不得請求返還土地

187. [行政契約與事實行為（實例）] **行政機關與人民締結代替行政處分之行政契約，若其約定內容屬於「假使以行政處分方式作成，該行政處分將因重大明顯瑕疵而無效」之情形者，該行政契約效力如何？**

(A) 該行政契約自動轉換為私法買賣契約

(B) 基於契約神聖原則，該行政契約仍然完全有效

(C) 該行政契約無效

(D) 由普通法院決定是否有效

188. [行政契約與事實行為（實例）] **行政契約之一部無效者，關於其他部分之效力，依行政程序法規應如何認定？**

(A) 由監察院決定其他部分是否有效

(B) 行政契約之一部無效者，其他部分在任何情況下均絕對維持有效

(C) 與行政處分完全相同，以其他部分有效為原則、全部無效為例外

(D) 行政契約之一部無效者，原則上全部無效；但如可認為欠缺該部分，締約雙方亦將締結契約者，其他部分仍為有效

189. [行政契約與事實行為（實例）] **關於行政契約履行過程中，行政機關之「單方指導或協助權」，下列敘述何者正確？**

(A) 行政契約之指導應由普通法院法官執行

(B) 行政契約締結後，行政機關完全不得提供任何指導或協助

(C) 行政機關為指導時得隨時單方將人民之契約義務提高十倍

(D) 行政契約當事人之一方為人民者，行政機關為維護公益，得於契約標的範圍內，就相對人契約之履行，為必要之指導或協助

190. [行政契約與事實行為（實例）] **行政契約當事人一方為人民，因締約機關所屬公法人之「其他機關」在契約關係外行使公權力，致相對人履行契約費用顯增或受不可預期之損失者，相對人得主張何種權利？**

(A) 相對人不得主張任何補償

(B) 相對人得直接宣告該其他機關所制定之法規無效

(C) 相對人得向締約機關請求補償其損失，但以契約關係外公權力行使非基於相對人責事由，且自知悉時起一年內請求者為限

(D) 相對人得對其他機關首長提起刑事自訴

191. [行政契約與事實行為（實例）] **市政府衛生局稽查市售飲用水後，於官網發布新聞稿公布「某品牌礦泉水大腸桿菌群超標，請消費者暫勿飲用」。此「發布消費警訊新聞稿」行為之定性為何？**

(A) 屬於公權力行政下之「事實行為（行政警告／公開資訊）」，雖非行政處分，但仍須遵守法律優位原則、比例原則及事實正確性要求

(B) 屬於直接吊銷工廠登記證之形成處分

(C) 屬於私經濟行政中之商業廣告行為

(D) 屬於自治條例

192. [行政契約與事實行為（實例）] **公立學校依政府採購法與甲旅行社簽訂「畢業旅行代辦契約」，以及「公立學校依教師法與乙專任教師簽訂之聘約」，兩者之公私法性質分別為何？**

(A) 兩者均屬於公法上行政契約

(B) 畢業旅行代辦契約屬於私法契約（私經濟行政）；公立學校專任教師聘約屬於公法上行政契約

(C) 兩者均屬於私法上僱傭契約

(D) 畢業旅行契約屬於行政處分，教師聘約屬於行政規則

193. [行政契約與事實行為（實例）] **甲向戶政事務所申請改名，承辦人當場善意口頭勸說：「名字太長日後開戶恐有不便，建議再行深思。」甲仍堅持，戶政事務所遂依法准予登記。其中「口頭勸說」定性為何？**

(A) 裁罰性不利處分

(B) 駁回更名申請之否准處分

(C) 不具法律強制力之行政指導（事實行為）

(D) 解釋性行政規則

194. [行政契約與事實行為（實例）] **直轄市政府都發局為推動都市更新，舉辦「都市更新法令說明會」，向社區住戶講解容積獎勵計算方式並發放宣導手冊。此行為性質為何？**

(A) 屬於核定都市更新事業計畫之行政處分

(B) 屬於單純提供法令資訊與輔導之事實行為，非屬行政處分

(C) 屬於法規命令之發布

(D) 屬於私法合建契約

195. [行政契約與事實行為（實例）] **公路局委託民間甲汽車修配廠辦理小型車定期檢驗，甲廠檢驗乙車後認定煞車不符標準，當場以受託檢驗機構名義開立「檢驗不合格通知書」並命限期覆驗。此通知書性質為何？**

(A) 屬於受託行使公權力之私人於委託範圍內所作成之「行政處分」

(B) 屬於甲修配廠招攬生意之私法估價單

(C) 屬於不生法律效果之行政指導

(D) 屬於地方自治規則

196. [行政命令與地方法規（實例）] **財政部為統一各區國稅局對所得稅法某不確定法律概念之解釋，下達一則通案解釋令（函）予各區國稅局並登載於公報。此解釋令之法律性質為何？**

(A) 屬於私法委任契約

(B) 屬於針對特定納稅人作成之課稅行政處分

(C) 屬於立法院三讀通過之租稅法律

(D) 屬於上級機關為協助下級機關統一解釋法令而訂定之「解釋性行政規則」

197. [行政命令與地方法規（實例）] **環保主管機關為使各縣市環保局於裁處水污染防治法罰鍰時有一致標準，依職權下達「違反水污染防治法罰鍰額度裁罰基準表」供內部裁量參考。其性質為何？**

(A) 屬於規範機關內部行使裁量權之「裁量性行政規則」（若基於母法明確授權對外發布者則具法規命令性質）

(B) 屬於針對單一工廠作成之裁罰處分

(C) 屬於無效之私法規約

(D) 屬於憲法增修條文

198. [行政命令與地方法規（實例）] **某部會為規範部內各司處之公文會辦流程及差勤管理，依職權訂定「本部文書處理及差勤管理作業要點」並下達全體同仁。此要點之性質為何？**

(A) 屬於對外之一般處分

(B) 屬於必須刊登政府公報始生效力之法規命令

(C) 屬於組織法律

(D) 屬於關於機關內部組織、事務分配、業務處理方式、人事管理之「組織性及作業性行政規則」，僅須下達即生效力，無須登載於政府公報發布

199. [行政命令與地方法規（實例）] **警察局分局長因轄區舉辦馬拉松賽事，以書面指令命交通組組長甲「於賽事當日清晨五時率員警二十名至起跑點執行交通疏導勤務」。此指令性質為何？**

(A) 屬於對一般用路人作成之對人一般處分

(B) 屬於改變甲公務人員身分之免職處分，甲得提起復審

(C) 屬於長官對屬官就特定具體職務執行所為之指揮監督（職務命令／指令），具內部性而非行政處分

(D) 屬於法規命令

200. [行政命令與地方法規（實例）] **然而，若某縣政府將科員乙違法調任至距離市區八十公里遠之偏遠山區附屬機關，導致乙家庭生活與財產權益受重大不利影響。依近期實務見解，下列何者正確？**

(A) 凡不改變官等職等之調職，絕對禁止向法院提起任何訴訟

(B) 若調職已對公務人員之權利或法律上利益造成違法且非屬顯然輕微之侵害，受調職公務人員於用盡申訴、再申訴（或復審）後，得依法向行政法院提起行政訴訟

(C) 乙得直接宣布該附屬機關裁撤

(D) 乙應向家事法庭起訴

201. [行政命令與地方法規（實例）] **直轄市議會通過、市政府公布之「某直轄市自助選物販賣事業管理自治條例」，明定距離中小學五十公尺內營業處五萬元罰鍰並得按次處罰。關於此法規，何者正確？**

(A) 屬於直轄市自治條例（直轄市法規），其所定五萬元罰鍰及按次處罰未逾越地方制度法十萬元上限，報經中央主管機關核定後發布即屬合法有效

(B) 自治條例絕對不得規定任何罰鍰

(C) 屬於直轄市政府單獨訂定之委辦規則

(D) 屬於中央法律

202. [行政命令與地方法規（實例）] **承上題，若該直轄市自治條例另增訂：「違反本自治條例情節重大者，由本府逕行廢止其公司登記及營利事業登記證，並命永久歇業。」此條文之合法性如何？**

(A) 只要市長簽字即可排除中央法律適用

(B) 合法有效，自治條例得創設廢止公司登記之處罰

(C) 違法無效，因直轄市、縣（市）自治條例所得規定之其他行政罰，限於勒令停工、停止營業、吊扣執照或一定期限內限制禁止處分，不得規定歇業、撤銷或廢止證照

(D) 送法院公證即可生效

203. [行政命令與地方法規（實例）] **某縣政府為辦理環境部委辦之河川水質監測查報業務，依其法定職權訂定「某縣辦理河川水質監測查報作業辦法」。此辦法在地方制度法上屬於何種法規？**

(A) 縣（市）規章（自治條例）

(B) 委辦規則

(C) 鄉（鎮、市）規約

(D) 憲法增修條文

204. [行政命令與地方法規（實例）] **某鄉公所為管理鄉立納骨塔之使用規費與申請流程，由鄉公所自行訂定（未經鄉民代表會議決）並冠以該鄉名稱發布之規章，其性質為何？**

(A) 屬於國際條約

(B) 屬於鄉（鎮、市）規約（自治條例），得規定十萬元以下罰鍰

(C) 屬於中央法規命令

(D) 屬於地方行政機關就自治事項訂定之「自治規則」，不得規定罰鍰或其他種類之行政罰

205. [行政命令與地方法規（實例）] **行政機關擬訂法規命令時，關於「預告程序」與「舉行聽證」之規定，下列敘述何者正確？**

(A) 任何法規命令之訂定均一律必須舉行正式聽證會，否則當然無效

(B) 除情況急迫顯然無法事先公告周知者外，應於政府公報或新聞紙預告草案；至於是否舉行聽證，則由行政機關依職權裁量決定

(C) 人民或團體不得向行政機關提議訂定法規命令

(D) 預告期間必須長達五年以上

206. [行政命令與地方法規（實例）] **法規命令若有「牴觸憲法、法律或上級機關之命令」或「無法律之授權而剝奪或限制人民之自由、權利」之情形者，依行政程序法規，其法律效果為何？**

(A) 自動轉換為私法契約

(B) 完全有效，僅承辦人受申誡處分

(C) 得由人民於三十日內向訴願會提起撤銷訴願

(D) 無效

207. [行政命令與地方法規（實例）] **財政部於一百年發布甲函釋認某類交易免稅，嗣於一百零五年發布乙函釋改認應課稅。對商號丙在一百零三年發生、於一百零五年乙函釋發布後始查核之案件，若甲函釋非確屬違法，應如何適用？**

(A) 因在前之甲函釋有利於丙且非確屬違法，對於後釋示發布前已發生之應核課而未核課案件，基於信賴保護與稅法明文，應適用有利於丙之甲函釋免予補稅

(B) 應一律追溯適用不利於丙之乙函釋補稅並加處罰鍰

(C) 甲乙函釋均無效

(D) 由稽查員自行決定

208. [行政命令與地方法規（實例）] **關於「緊急命令」作為行政法成文法源之地位，下列敘述何者正確？**

(A) 緊急命令位階低於自治規則

(B) 緊急命令由各縣市消防局長直接發布，無須立法院追認

(C) 總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議決議發布緊急命令，具暫時替代或變更法律之效力，但須於發布後十日內提交立法院追認

(D) 立法院不同意追認時仍有效十年

209. [行政命令與地方法規（實例）] **關於「一般處分」與「法規命令」在概念特徵上之核心區別，下列敘述何者正確？**

(A) 一般處分屬私法行為，法規命令屬公法行為

(B) 一般處分須經立法院三讀通過

(C) 一般處分係針對「具體事件」且相對人依一般性特徵可得確定其範圍（或規範公物設定變更廢止與一般使用）；法規命令則係針對「一般抽象事項」且規範不特定多數人反覆適用

(D) 兩者完全相同

210. [行政命令與地方法規（實例）] **關於「行政規則對行政法院有無直接拘束力」，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 行政法院獨立審判，對行政機關訂定之解釋性或裁量性行政規則，仍得本於法律表示不同見解並審查其是否符合法律意旨，不受行政規則之絕對拘束

(B) 行政規則位階高於法律，法官必須無條件絕對服從一切行政函釋

(C) 法院於裁判中引用任何行政規則均構成判決違背法令

(D) 行政規則僅拘束一般民眾，不拘束下級機關

211. [行政命令與地方法規（實例）] **行政規則之廢止程序，依行政程序法規應如何辦理？**

(A) 須經最高行政法院裁定許可

(B) 行政規則一旦訂定即永久不得廢止

(C) 行政規則之廢止須經全民公投通過

(D) 行政規則之廢止，適用原訂定程序之規定（原由首長簽署並登載於政府公報發布者，廢止時亦應由首長簽署並登載於政府公報發布）

212. [行政命令與地方法規（實例）] **關於「交通號誌（紅綠燈）」在行政法上之定性，依通說與實務見解，屬於下列何者？**

(A) 屬於僅供參考之行政指導

(B) 屬於以燈號標誌方式作成、對行經該路口可得確定範圍之用路人發生通行或停止義務規制效果之「一般處分」

(C) 屬於私法上之要約引誘

(D) 屬於組織性行政規則

213. [行政命令與地方法規（實例）] **環保局訂定「本局稽查人員執行噪音檢測標準作業程序（SOP）」，規範稽查員到場如何架設分貝計與填寫紀錄表。此規範之性質為何？**

(A) 屬於行政契約

(B) 屬於直接對人民課處噪音罰鍰之行政處分

(C) 屬於自治條例

(D) 屬於規範內部業務處理方式之「作業性行政規則」

214. [行政命令與地方法規（實例）] **某部會為調查重大工安事故原因，依職權以內部要點設立「某工安事故臨時專案調查小組」，調派各司人員支援。此規定性質為何？**

(A) 屬於創設獨立中央二級機關之組織法

(B) 屬於關於機關內部組織與事務分配之「組織性行政規則」

(C) 屬於對外之一般處分

(D) 屬於私法合夥契約

215. [行政命令與地方法規（實例）] **關於「大法官解釋與憲法法庭判決」作為行政法法源之效力，下列敘述何者正確？**

(A) 宣告法規命令違憲立即失效後，機關仍得繼續依該命令開罰

(B) 憲法法庭判決僅具學術參考價值，行政機關得自行決定是否遵守

(C) 司法院大法官解釋及憲法法庭判決，有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項應依解釋或判決意旨為之

(D) 大法官解釋位階低於地方自治規則

216. [行政命令與地方法規（實例）] **關於最高行政法院「過往判例」與現行「大法庭裁定」在行政法法源上之效力，下列敘述何者正確？**

(A) 大法庭就提案法律爭議所作成之裁定，對提案庭提交之該案件有拘束力；過往判例若無裁判全文可資查考者停止適用，其餘未停止適用判例與一般確定判決具相同效力

(B) 大法庭裁定直接等同於憲法條文，立法院亦不得修法變更

(C) 提案庭對大法庭裁定得完全置之不理

(D) 大法庭裁定屬於行政機關發布之法規命令

217. [行政命令與地方法規（實例）] **縣政府工務處對甲工地未設圍籬違法放水未罰；嗣隔壁乙工地亦未設圍籬遭裁處三萬元罰鍰，乙主張工務處對甲未罰故對乙開罰違反平等原則。乙之主張有無理由？**

(A) 有理由，只要曾放水一次，全縣營造廠永久免設安全圍籬

(B) 無理由，工務處對甲未開罰屬違法不行使職權，平等原則非賦予乙要求行政機關重複錯誤之請求權，乙不得主張「不法之平等」要求免罰

(C) 有理由，對乙之處分自始當然無效

(D) 乙應向民事法院訴請甲代繳罰鍰

218. [行政命令與地方法規（實例）] **警察機關為取締深夜改裝機車噪音，將快速道路雙向全面封閉十二小時，要求數千輛一般轎車與貨車逐一熄火拆解引擎檢查，僅查獲一輛改裝車。此手段最主要違反何原則？**

(A) 違反比例原則中之必要性原則（最小侵害原則）與衡量性原則（狹義比例原則），蓋其手段對廣大無辜用路人造成過度侵害且損益顯失均衡

(B) 違反法不溯及既往原則

(C) 違反租稅法定主義

(D) 違反禁止轉委任原則

219. [行政命令與地方法規（實例）] **甲向監理機關申請考領職業駕照，監理機關發現甲積欠三年前之房屋稅一萬元未繳，遂以「未繳清房屋稅」為由駁回其考照申請（法規無此規定）。此駁回處分違反何原則？**

(A) 違反地方自治財政自主原則

(B) 完全合法，行政機關得將人民一切公法義務互相捆綁

(C) 僅違反私法自治原則

(D) 違反禁止不當聯結原則（及法律優位與法律保留原則），蓋房屋稅之稽徵與駕駛人是否具備安全駕駛能力毫無正當合理關聯

220. [行政命令與地方法規（實例）] **關於既成道路成立公用地役關係後，土地所有權人之權利保障與國家補償義務，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 土地所有權人得隨時自行在既成道路中央砌牆封路

(B) 既成道路一旦成立公用地役關係，所有權即自動消滅收歸國有，國家永遠無須補償

(C) 既成道路成立公用地役關係者，所有權人因公益而特別犧牲，國家應依法律辦理徵收給予補償；惟個人尚不得直接以該釋憲解釋為依據請求國家作成徵收處分

(D) 公用地役關係須經地政事務所辦理他項權利登記始能成立

221. [行政處分之附款與效力（實例）] **甲申請許可舉辦大型戶外音樂祭，主管機關作成核准處分，並於處分書中附加規定：「甲應於活動現場設置十座流動廁所並配置五名醫護人員待命。」此規定屬何種附款？**

(A) 解除條件

(B) 停止條件

(C) 負擔

(D) 始期

222. [行政處分之附款與效力（實例）] **承上題，若甲取得音樂祭許可處分後，未依該附款配置五名醫護人員，依行政程序法規，該許可處分效力如何？主管機關得如何處理？**

(A) 主管機關僅得向民事法院提起違約訴訟，不得廢止許可

(B) 該許可處分於活動當日自動因解除條件成就而當然失效

(C) 該許可處分自始當然無效

(D) 附加負擔之授益處分不因未履行負擔而自動失效；但主管機關得強制執行該負擔，亦得依職權「廢止」該授益處分（且得溯及既往失其效力）

223. [行政處分之附款與效力（實例）] **反之，若乙申請設置加油站籌建許可，主管機關發函核准，但明定：「本籌建許可，自乙於六個月內取得用地所有權移轉登記完畢之日起，始發生效力。」此附款屬於何者？**

(A) 負擔

(B) 停止條件（以將來客觀上不確定發生之事實，決定行政處分效力之發生）

(C) 終期

(D) 保留行政處分之廢止權

224. [行政處分之附款與效力（實例）] **關於「羈束處分」得否添加附款，依行政程序法規，下列敘述何者正確？**

(A) 行政機關作成行政處分有裁量權時得為附款；無裁量權者（羈束處分），以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為之

(B) 羈束處分在任何情況下均絕對禁止添加任何附款

(C) 羈束處分得自由添加任何回饋金附款

(D) 附款僅能附加於侵益處分

225. [行政處分之附款與效力（實例）] **關於人民對授益行政處分所附加之「附款」不服時，得否單獨針對附款提起撤銷訴訟，依實務及通說見解，下列何者正確？**

(A) 針對具獨立規制性質之「負擔」附款，原則上得單獨提起撤銷訴訟請求撤銷該負擔；至於「條件」或「期限」因與主處分具不可分性，原則上應提起課予義務訴訟請求作成無附款之授益處分

(B) 無論任何種類之附款均一律禁止提起爭訟

(C) 對負擔不服時僅得請求將主處分與負擔一併全部撤銷

(D) 對附款不服應向民事庭起訴

226. [行政處分之附款與效力（實例）] **下列何種瑕疵會導致行政處分「自始當然無效」，而非僅屬「得撤銷」？**

(A) 作成限制人民權益之處分前，漏未給予當事人陳述意見之機會

(B) 書面行政處分不能由處分書面得知處分機關者，或應以證書方式作成而未給予證書者

(C) 書面行政處分漏未記載決定理由，或漏未告知訴願期間

(D) 須經申請始得作成之行政處分，當事人事後始補提申請

227. [行政處分之附款與效力（實例）] **某鄉公所竟越權對設籍於臺北市之甲公司作成「核課營業稅五百萬元」之處分（營業稅專屬中央國稅局管轄，鄉公所毫無稅捐權限）。該處分之效力如何？**

(A) 經國稅局事後電話同意即可補正

(B) 僅屬土地管轄錯誤，未於三十日內訴願即確定有效

(C) 欠缺事務權限且具有重大明顯之瑕疵，該行政處分自始、當然、確定無效

(D) 屬於合法之委辦處分

228. [行政處分之附款與效力（實例）] **關於違反程序或方式規定之行政處分之「事後補正」，依行政程序法規，下列何種瑕疵「不屬於」得事後補正之項目？**

(A) 應參與之委員會已於事後作成決議，或應參與之他機關已於事後為之者

(B) 必須記明之理由已於事後記明者

(C) 應給予當事人陳述意見之機會已於事後給予者

(D) 處分內容違反比例原則或平等原則等實體法上之裁量濫用瑕疵

229. [行政處分之附款與效力（實例）] **承上題，行政處分若有得補正之程序或方式瑕疵（如漏未記明理由或漏未給予陳述意見機會），依法最遲應於何時完成補正？**

(A) 得於行政執行拍賣完畢後十年內補正

(B) 得於最高行政法院上訴審判決宣示後五年內隨時補正

(C) 僅得於處分書送達後二十四小時內補正

(D) 僅得於訴願程序終結前為之；但得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之

230. [行政處分之附款與效力（實例）] **甲持偽造證明文件並賄賂承辦人，使社會局陷於錯誤核發救助金十萬元。事後社會局擬依職權撤銷該違法授益處分時，甲得否主張信賴保護原則拒絕返還？**

(A) 得主張財產保護，撤銷時仍須另補償甲十萬元

(B) 得主張存續保護，社會局絕對不得撤銷

(C) 不得主張，因甲係以詐欺、賄賂方法使機關作成處分，且對重要事項提供不正確資料並明知違法，其信賴不值得保護，得溯及既往撤銷並命返還

(D) 偽造文書不影響授益處分之合法性

231. [行政處分之附款與效力（實例）] **反之，若公務員乙退休時，因機關電腦公式設定錯誤（乙毫無過失或欺罔），致每月溢算退休金三千元並已由乙用於生活醫療開支。一年後機關擬撤銷溢發處分時，何者正確？**

(A) 乙具值得保護之信賴利益；若乙之信賴利益「顯然大於」撤銷所欲維護之公益時，不得撤銷（存續保護）；若公益大於私益而予撤銷時，則應給予合理之財產補償（財產保護）

(B) 只要行政處分違法，不論有無信賴利益均不得撤銷

(C) 公務員對人事處分永遠不生信賴保護問題

(D) 須先經過三年始得撤銷

232. [行政處分之附款與效力（實例）] **關於原處分機關或其上級機關依職權撤銷「違法行政處分」之除斥期間，依行政程序法規，應如何計算？**

(A) 應自該違法行政處分「作成之日起三十日內」為之

(B) 應自原處分機關或其上級機關「知有撤銷原因時起二年內」為之

(C) 應自受益人「出生之日起二十年內」為之

(D) 完全無任何期間限制

233. [行政處分之附款與效力（實例）] **授益行政處分因撤銷、廢止或條件成就而溯及既往失其效力時，依現行行政程序法規，行政機關應如何請求受益人返還所受領之公法上不當得利？**

(A) 無須先撤銷原授益處分即可直接移送強制執行

(B) 行政機關僅得向普通法院民事庭提起不當得利訴訟

(C) 行政機關應以「書面行政處分」確認返還範圍，並限期命受益人返還之；惟在該授益處分尚未正式經撤銷、廢止或失其效力前，不得先行作成命返還處分

(D) 公法上不當得利不得請求返還

234. [行政處分之附款與效力（實例）] **關於「違法行政處分之撤銷」與「合法行政處分之廢止」兩者之區別，下列敘述何者正確？**

(A) 撤銷係針對合法處分，廢止係針對違法處分

(B) 撤銷係針對作成時即屬「違法」之處分，原則上溯及既往失效；廢止則係針對作成時為「合法」之處分，因事後法定事由使其向將來失效（僅未履行負擔時例外得溯及失效）

(C) 兩者均僅能由行政法院以判決為之

(D) 侵益處分確定後原處分機關絕對不得依職權撤銷

235. [行政處分之附款與效力（實例）] **授予利益之「合法」行政處分，於下列何種情形下，原處分機關「不得」依職權予以廢止？**

(A) 僅於法規准許廢止、原處分保留廢止權、未履行負擔、事後法規或事實變更不廢止對公益有危害、或為防止除去對公益重大危害時始得廢止；若僅因新任首長個人好惡不同，不得任意廢止

(B) 新任首長上任得不附理由隨時廢止一切合法營業執照

(C) 縱受益人故意拒不履行負擔亦不得廢止

(D) 縱原處分已保留廢止權亦不得廢止

236. [行政處分之附款與效力（實例）] **行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，依行政程序法規，處分機關應如何處理？**

(A) 應按錯誤金額強制執行而不得更正

(B) 該行政處分因有誤寫而自始當然無效

(C) 必須由相對人向最高行政法院聲請再審

(D) 處分機關得隨時或依申請「更正」之，並附記於原處分書及其正本，如不能附記者應製作更正書以書面通知相對人及已知之利害關係人

237. [行政處分之附款與效力（實例）] **違法行政處分若符合轉換要件，得由原處分機關轉換為其他合法行政處分。依行政程序法規，下列何種情形「不得」轉換？**

(A) 違法處分依規定本來即不得撤銷者、轉換不符作成原處分目的者、轉換法律效果對當事人更為不利者、或羈束處分擬轉換為裁量處分者，均不得轉換

(B) 轉換後對當事人更為嚴苛不利時最應優先轉換

(C) 羈束處分得隨時轉換為裁量處分

(D) 轉換前無須給予陳述意見機會

238. [行政處分之附款與效力（實例）] **行政處分於法定救濟期間經過後，相對人或利害關係人於何種情形下，得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之（行政程序重新進行）？**

(A) 我國無程序重開制度

(B) 於處分確定後二十年內隨時均得無條件要求程序重開

(C) 故意於原訴願程序隱匿證據者仍得強行要求程序重開

(D) 具持續效力之處分所依據事實事後發生有利變更、發生新事實或發現新證據（經斟酌可受較有利處分）、或有相當於行政訴訟法再審事由且足影響處分者，得於知悉起三個月內（且自救濟期間經過後未逾五年）申請

239. [行政處分之附款與效力（實例）] **關於有效行政處分之「構成要件效力」，下列敘述何者正確？**

(A) 連原處分機關之上級訴願機關亦受構成要件效力拘束而不得撤銷之

(B) 其他行政機關得隨時任意宣告他機關之有效處分無效

(C) 有效之行政處分在未經有權機關撤銷、廢止或因其他事由失其效力前，其他國家機關原則上應尊重該處分之存在，並以該處分所形成或確認之法律關係作為自身決定之構成要件基礎

(D) 無效處分亦具構成要件效力

240. [行政處分之附款與效力（實例）] **書面之行政處分，自何時起對相對人及已知之利害關係人發生效力？**

(A) 自承辦科員在電腦中打字存檔之時起生效

(B) 自送達相對人及已知之利害關係人起，依送達之內容對其發生效力

(C) 自機關首長於公文批示欄蓋章之時起生效

(D) 自送達後滿三年之日起生效

第三篇：綜合案例實事題組題（第 241 題至第 300 題，共 20 組案例題組）

本篇以 20 組完整實務案例事實建構題組（每組含 3 道連動子題），串聯行政行為定性、正當行政程序、實體合法性審查與行政爭訟救濟途徑。

【題組一】請閱讀下列案例事實，回答第 241 題至第 243 題：
甲向農業部林業及自然保育署某分署承租國有林地種植果樹，雙方簽訂國有林地租賃契約。嗣甲為向農會辦理擔保貸款，另向地政事務所申請就其於該土地上出資興建之農業設施辦理所有權第一次登記，地政事務所審查後發給核准登記之函文並完成登記。數年後，分署發現甲未經同意擅自將部分林地轉租予第三人乙經營露營區，違反契約約定，乃發函通知甲終止租賃契約並限期騰空返還林地。

241. [題組一：國有林地出租與登記定性] **關於分署與甲簽訂國有林地租賃契約，以及嗣後發函通知甲終止租約並限期返還林地之法律性質與救濟途徑，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 國有林地出租屬私經濟行政，分署終止租約之通知為私法上意思表示，相關爭議應由普通法院審理

(B) 國有林地出租屬公權力行政，分署終止租約之通知為行政處分，甲應提起訴願

(C) 國有林地出租屬行政契約，分署終止租約後得直接移送行政執行分署強制執行

(D) 國有林地出租採雙階理論，締約前之審查為行政處分，締約後之終止通知亦為行政處分

242. [題組一：地政事務所核准登記之定性] **承上題，地政事務所依甲之申請，審查後核准辦理農業設施所有權第一次登記之行為，其法律性質為何？**

(A) 僅為單純記錄事實之觀念通知，不生公法上效果

(B) 屬地政事務所與甲締結之私法契約

(C) 屬形成私法上物權關係之形成性行政處分

(D) 屬不具外部效力之行政規則

243. [題組一：分署再次發函催告返還之定性] **承上題，倘若上開契約係經法律明文改採行政處分方式核配，且原廢止配住並限期返還之處分已逾法定救濟期間而確定，分署嗣後因甲逾期未搬遷，再次發函催告甲於十日內返還，否則移送強制執行。該再次催告函之性質為何？**

(A) 屬重新開啟救濟期間之第二次裁決

(B) 屬未重新為實體審查之重複處分（觀念通知），不生新法律效果

(C) 屬授益性質之行政契約要約

(D) 屬附停止條件之行政指導

【題組二】請閱讀下列案例事實，回答第 244 題至第 246 題：
某直轄市政府工務局辦理道路拓寬工程採購案，乙營造公司參與投標並得標，雙方簽訂工程採購契約，並由乙公司繳納履約保證金。嗣工務局查獲乙公司於投標時所檢附之技師證照係借用他人名義投標，乃依採購法規發函通知乙公司：（一）追繳已發還之押標金；（二）將乙公司列為不良廠商並刊登政府採購公報停權三年；（三）終止工程採購契約並沒收履約保證金。

244. [題組二：追繳押標金與刊登公報之定性] **關於工務局通知乙公司「追繳已發還之押標金」與「刊登政府採購公報停權三年」二項措施之法律性質，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 兩者皆屬私法契約上違約金之請求，應循民事訴訟救濟

(B) 追繳押標金為行政處分，刊登公報停權為單純觀念通知

(C) 追繳押標金為私法行為，刊登公報停權為行政處分

(D) 兩者皆屬公法上之行政處分，如有不服應循異議、申訴及行政訴訟途徑救濟

245. [題組二：終止採購契約與沒收履約保證金之定性] **承上題，關於工務局通知乙公司「終止工程採購契約並沒收履約保證金」之法律性質與救濟途徑，下列敘述何者正確？**

(A) 屬公法上行政處分，應提起撤銷訴訟

(B) 屬履約階段之私法爭議，應向普通法院提起民事訴訟

(C) 屬行政契約之單方終止，應提起一般給付訴訟

(D) 屬不具法律效果之行政指導

246. [題組二：借牌投標追繳押標金之時效] **承上題，工務局對乙公司行使「追繳已發還押標金」之公法上請求權，其消滅時效期間為何？**

(A) 無消滅時效之適用

(B) 自決標之日起算二年

(C) 自投標之日起算十五年

(D) 自可合理期待機關得為追繳時起算五年

【題組三】請閱讀下列案例事實，回答第 247 題至第 249 題：
衛生福利部中央健康保險署與丙診所締結全民健康保險特約醫事服務機構契約。嗣健保署查獲丙診所有虛報醫療費用之違規情事，乃發函通知丙診所：（一）停止特約三個月；（二）追扣虛報期間之十倍醫療費用。丙診所不服，主張健保署所援引之特約管理辦法中關於「扣減十倍醫療費用」及「停止特約」之規定，未經法律具體明確授權，違反法律保留原則。

247. [題組三：健保特約之法律性質] **關於健保署與丙診所締結之全民健康保險特約醫事服務機構契約，依大法官解釋見解，其法律性質為何？**

(A) 具有公法性質之行政契約

(B) 私法上之醫療委任契約

(C) 雙務性質之授益行政處分

(D) 不具拘束力之行政協定

248. [題組三：停止特約之法律保留與明確性] **承上題，關於丙診所主張「停止特約」及「扣減醫療費用」違反法律保留原則之爭議，依大法官解釋見解，下列敘述何者正確？**

(A) 停止特約屬絕對法律保留事項，縱有法律明確授權亦不得以法規命令定之

(B) 因屬行政契約關係，故完全無法律保留原則之適用

(C) 停止特約涉及醫事機構及醫師之工作權與財產權限制，若母法已就授權目的、內容及範圍具體明確授權，即不違反法律保留原則

(D) 停止特約僅屬內部管理措施，無須任何法規依據

249. [題組三：健保署單方發函停止特約之定性] **承上題，健保署依全民健康保險法及特約管理辦法規定，單方發函通知丙診所「停止特約三個月」，依實務見解，該通知函之法律性質與救濟途徑為何？**

(A) 屬私法契約終止之意思表示，應提起民事訴訟

(B) 屬單純行政指導，不得提起任何救濟

(C) 屬健保署基於公權力單方作成之行政處分，經爭議審議後應提起撤銷訴訟

(D) 屬自治規則，應聲請憲法法庭審查

【題組四】請閱讀下列案例事實，回答第 250 題至第 252 題：
丁考取衛生福利部重點科別培育公費醫師計畫，與衛生福利部簽訂公費醫師培育契約，約定丁於就學期間受領公費待遇，畢業並完成專科醫師訓練後，應接受分發至偏鄉醫院服務六年；如未履行服務義務，應按未服務年數比例返還已受領之公費並支付違約金，且契約中載明「丁若未依限返還，自願接受以此契約為強制執行名義逕行強制執行」。嗣丁完成訓練後拒絕前往偏鄉服務，衛生福利部乃單方作成「命丁於三十日內返還公費及違約金新臺幣三百萬元」之處分書，並於逾期後移送行政執行分署強制執行。

250. [題組四：公費醫師契約之定性与自願執行約款] **關於衛生福利部與丁所簽訂之公費醫師培育契約及其自願接受強制執行約款，下列敘述何者正確？**

(A) 該契約為行政契約，因締結契約之機關為中央部會，其自願接受強制執行之約款無須再經上級機關認可即生效力

(B) 該契約為私法借貸契約，自願接受強制執行約款須經法院公證始生效力

(C) 行政契約絕對不得約定自願接受強制執行

(D) 該契約為單方行政處分之附款，並非契約

251. [題組四：行政契約關係中併用行政處分之禁止] **承上題，衛生福利部於丁違約後，未依行政契約約款直接向高等行政法院聲請強制執行，而係單方作成「命丁返還公費及違約金之行政處分」並移送行政執行分署執行。依實務見解，該行政處分之適法性為何？**

(A) 合法，行政機關得自由選擇以行政處分或行政訴訟實現契約債權

(B) 該處分自動轉換為民事支付命令

(C) 該處分當然無效，人民無須提起任何救濟

(D) 違法，行政機關既已選擇以行政契約建立法律關係，除法律另有明文規定外，不得再以行政處分單方命人民給付契約債務

252. [題組四：行政契約無自願執行約款時之救濟] **承上題，假設該公費醫師契約中「並未」約定自願接受強制執行，當丁拒絕返還公費時，衛生福利部應如何實現其債權？**

(A) 直接移送法務部行政執行署所屬分署強制執行

(B) 向行政法院提起一般給付訴訟，取得勝訴確定判決後再據以聲請強制執行

(C) 向普通法院聲請核發支付命令

(D) 直接扣押丁之銀行帳戶存款

【題組五】請閱讀下列案例事實，回答第 253 題至第 255 題：
某直轄市甲區公所查報轄區內戊所有之頂樓加蓋建物為違章建築，乃造冊具函報請直轄市政府都市發展局（下稱都發局）處理。都發局審查後，作成「違章建築認定通知書」送達予戊，命戊於三十日內自行拆除，逾期未拆除者將由都發局所屬違章建築拆除大隊強制拆除。戊逾期未拆除，拆除大隊遂另行寄發「訂於某月某日前往執行拆除之定期拆除通知單」，並於當日派員將該頂樓加蓋建物拆除完畢。

253. [題組五：違建查報與認定通知書之定性] **關於區公所之「查報函」與都發局之「違章建築認定通知書」，兩者之法律性質分別為何？**

(A) 兩者皆為對外發生法律效果之行政處分

(B) 兩者皆屬事實行為，戊僅得提起一般給付訴訟

(C) 區公所之查報函為行政處分；都發局之認定通知書僅為觀念通知

(D) 區公所之查報函為機關內部之前階段行為（非行政處分）；都發局之違章建築認定通知書則為課予拆除義務之行政處分

254. [題組五：定期拆除通知單與實際拆除行為之定性] **承上題，倘若拆除大隊寄發之「定期拆除通知單」僅係告知原認定處分已確定、將於特定期日派員執行拆除，並未重新設定新義務，則該「定期拆除通知單」與嗣後「派員實際拆除頂樓加蓋」之行為，其性質分別為何？**

(A) 兩者皆屬第二次裁決之行政處分

(B) 定期拆除通知單為觀念通知；派員實際拆除建物則為公法上事實行為（直接強制或代履行之執行行為）

(C) 兩者皆屬私經濟行政行為

(D) 定期拆除通知單為行政契約；派員實際拆除為法規命令

255. [題組五：行政處分執行完畢後之救濟類型] **承上題，倘若戊於收到「違章建築認定通知書」後合法提起訴願及撤銷訴訟，惟於行政訴訟審理期間，拆除大隊已將該頂樓加蓋建物全部拆除完畢，且客觀上已無法回復原狀。此時戊於行政訴訟中應如何主張，始為合法？**

(A) 因建物已拆除完畢，訴訟標的消滅，法院應直接裁定駁回，戊不得為任何主張

(B) 戊應改向普通法院提起民事侵權行為訴訟請求撤銷該通知書

(C) 戊若有即受確認判決之法律上利益（例如擬據以請求國家賠償），得將原撤銷訴訟轉換（變更）為確認該行政處分違法之訴訟

(D) 戊得聲請行政法院依職權宣告都市計畫無效

【題組六】請閱讀下列案例事實，回答第 256 題至第 258 題：
某直轄市政府辦理轄區都市計畫變更，分別公告發布實施兩項計畫案：（一）甲案：針對特定街廓內己所有之三筆特定土地，因配合公共工程需要，辦理都市計畫「個案變更」，將其由住宅區變更為機關用地；（二）乙案：辦理該行政區之「都市計畫定期通盤檢討變更」，除將庚所有之特定街廓土地指名為公園預定地外，並通案修正全區住宅區之建蔽率與容積率管制標準。

256. [題組六：都市計畫個案變更之定性] **關於甲案（針對己所有之三筆特定土地辦理都市計畫個案變更），依司法院大法官解釋，其法律性質為何？**

(A) 屬直接限制一定區域內特定人權益之公法上單方行政行為，性質上為行政處分
(B) 屬抽象之自治規則，己不得提起行政爭訟
(C) 屬私法上土地徵收契約
(D) 屬不具外部效力之行政計畫指導

257. [題組六：都市計畫定期通盤檢討之定性] **承上題，關於乙案（都市計畫定期通盤檢討變更），依大法官解釋見解，下列敘述何者正確？**

(A) 定期通盤檢討全部內容皆屬行政處分，不問是否具體指明特定土地
(B) 定期通盤檢討原則上屬法規性質，並非行政處分；惟其中具體項目有直接限制一定區域內特定人或可得確定多數人之權益者，亦應許其提起救濟
(C) 定期通盤檢討全部屬內部行政規則，任何人均不得爭執
(D) 定期通盤檢討屬民事合夥契約

258. [題組六：現行都市計畫審查程序之管轄與期間] **承上題，依現行行政訴訟法「都市計畫審查程序」之規定，庚若認為該都市計畫定期通盤檢討變更違法而直接損害其財產權，應於都市計畫發布後多久期間內，向何法院提起訴訟？**

(A) 於都市計畫發布後一年之不變期間內，以核定都市計畫之機關為被告，向管轄之高等行政法院提起都市計畫審查訴訟
(B) 於都市計畫發布後三十日內，向地方行政訴訟庭提起撤銷訴訟
(C) 於都市計畫發布後五年內，向最高行政法院提起一般給付訴訟
(D) 須先向內政部提起訴願，再向普通法院提起民事訴訟

【題組七】請閱讀下列案例事實，回答第 259 題至第 261 題：
辛為某直轄市政府警察局所屬分局之外勤員警，因超時服勤向服務機關申請核發超勤加班費及補休假，遭服務機關以預算上限及內部勤休規定為由否准部分時數；同年年底，辛受服務機關核定年終考績丙等（留原俸級，不予晉級且無考績獎金）。辛對「否准加班費」及「年終考績丙等」均表不服。

259. [題組七：考績丙等之定性與救濟途徑] **關於辛不服「年終考績丙等」之法律性質與救濟途徑，依現行實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 考績丙等未改變公務員身分，僅屬內部管理措施，辛僅得提出申訴、再申訴，不得提起行政訴訟
(B) 考績丙等須經監察院彈劾後始得向懲戒法院起訴
(C) 考績丙等屬私法僱傭契約考核，應向普通法院提起勞動訴訟
(D) 考績丙等影響公務員晉敘陞遷及考績獎金等公法上財產權與服公職權，性質上為行政處分，辛經復審程序後得向行政法院提起撤銷訴訟

260. [題組七：外勤員警超勤補償與健康權保障] **承上題，關於外勤警察人員超時服勤之補償與服勤時數合理上限，依大法官解釋見解，下列敘述何者正確？**

(A) 警察屬特別權力關係，國家無須設定服勤時數上限，亦無須給予超勤補償
(B) 超勤加班費之核給純屬恩給，不得作為行政訴訟之標的
(C) 國家對業務性質特殊之輪班制公務人員，負有設定服勤時數合理上限、服勤與休假頻率及超勤補償之憲法上義務，以維護其健康權
(D) 超勤時數上限僅能由各分局分局長以口頭指令定之

261. [題組七：申請核發加班費遭否准之訴訟類型] **承上題，辛向服務機關申請核發超勤加班費遭否准，經依法提起復審遭駁回後，欲向行政法院請求救濟，應提起何種訴訟類型？**

(A) 單純撤銷訴訟
(B) 確認公法關係不存在訴訟
(C) 課予義務訴訟（請求判命服務機關作成核發加班費之行政處分）
(D) 公益訴訟

【題組八】請閱讀下列案例事實，回答第 262 題至第 264 題：
王為某國立大學專任助理教授，向學校申請升等為副教授，經系、院、校三級教師評審委員會（下稱教評會）審議，校教評會以王之代表著作未達學術專業標準為由，決議不予通過升等，並由學校具名發函通知王。嗣學校另查獲王有違反學術倫理情節重大之行為，經三級教評會決議予以解聘且四年內不得聘任為教師，並報請教育部核准後，由學校發函通知王解聘。

262. [題組八：教師升等不通過之定性與判斷餘地] **關於國立大學通知王「不予通過升等」之法律性質，以及行政法院對教評會學術專業審查之密度，下列敘述何者正確？**

(A) 不予通過升等為私法契約變更之拒絕，行政法院無審判權

(B) 行政法院應直接由法官自行重新審查其學術論文並取代教評會作成升等通過之決定

(C) 不予通過升等僅屬內部觀念通知，不得提起行政訴訟

(D) 不予通過升等係對教師資格與工作權生重大影響之行政處分；行政法院對教評會之學術專業評量原則上尊重其判斷餘地，但仍得審查其程序是否合法、事實認定有無錯誤或有無違反一般事理之評價標準

263. [題組八：公立大學教師聘任契約與解聘之定性] **承上題，關於國立大學與王之間之聘任關係，以及學校報請教育部核准後對王所為「解聘且四年內不得聘任為教師」之措施，依實務見解，其法律性質為何？**

(A) 聘任關係為私法契約；解聘與教育部核准均為私法行為

(B) 公立學校與教師之聘任關係為行政契約；惟學校報經主管機關核准所為之解聘、不續聘或停聘並管制一定期間不得聘任，具公權力單方規制性質，屬行政處分

(C) 聘任關係與解聘全部屬於內部行政規則

(D) 教育部之核准僅屬內部事實行為，不生任何法律效果

264. [題組八：教師申訴與訴願之擇一救濟途徑] **承上題，王對國立大學所為之升等不通過處分或解聘處分不服，依教師法規定及實務見解，關於其救濟途徑之選擇，下列敘述何者正確？**

(A) 教師對學校影響其權益之措施不服，得依教師法提起申訴、再申訴（視同訴願），或逕依訴願法提起訴願；惟一旦選擇申訴、再申訴程序後，即不得再行提起訴願，對再申訴決定不服得逕提行政訴訟

(B) 王僅能提起民事訴訟，不得提起申訴或訴願

(C) 王必須先提起申訴、再申訴，經駁回後還必須再向教育部提起訴願，始得提起行政訴訟

(D) 學校對於再申訴決定不服時，無論公立或私立大學，均得直接以教育部為被告提起撤銷訴訟

【題組九】請閱讀下列案例事實，回答第 265 題至第 267 題：
癸為某公立大學二年級學生，於校內張貼海報抗議校方調漲宿舍費用，遭學校以未經事前核准張貼海報違反校規為由，作成「記小過一次」之懲處；另癸因於系必修課程期末考作弊，遭學校予以「退學」處分。同期間，癸之同班同學子因向學校圖書館借書逾期三天未還，遭圖書館依借閱規則「暫停借書權限一週」。

265. [題組九：大學生退學與記小過之定性與救濟] **關於公立大學對癸所為之「退學處分」與「記小過一次懲處」，依現行大法官解釋見解，下列敘述何者正確？**

(A) 退學處分與記小過一次懲處，均對癸之受教育權或其他基本權利造成侵害，均屬行政處分，於用盡校內申訴途徑後，均得依法提起訴願及行政訴訟

(B) 僅退學處分改變學生身分而屬行政處分；記小過一次未改變學生身分，不得提起行政訴訟

(C) 兩者皆屬大學自治之內部事項，法院一概不得審查

(D) 公立大學學生應向普通法院提起民事訴訟救濟

266. [題組九：顯然輕微之干預與權利保護必要] **承上題，依司法院大法官關於學生救濟權之解釋意旨，學校對學生所為之日常教育或管理措施，在何種情形下，例外不構成權利之侵害而不許提起行政爭訟？**

(A) 只要未達退學程度者，一概不構成權利侵害

(B) 僅於影響顯然輕微之干預措施（如單純口頭糾正、調整座位等日常管理措施），始例外不構成權利之侵害

(C) 只要學校主張大學自治，即一概不構成權利侵害

(D) 只要是學期成績不及格，一概不得提起行政爭訟

267. **[題組九：私立大學學生退學處分之救濟被告]** **承上題，假設癸係就讀於某「私立大學」，遭該私立大學作成退學處分，經校內申訴未獲救濟後欲提起訴願及撤銷訴訟。關於該私立大學之法律地位與訴訟被告，下列敘述何者正確？**

(A) 私立大學為私法人，其退學決定為私法契約終止，應向普通法院提起民事訴訟

(B) 應以教育部為撤銷訴訟之唯一被告

(C) 私立大學依大學法及學位授予法規定行使退學或授予學位之權限時，係受託行使公權力之團體，於委託範圍內視為行政機關，應向教育部提起訴願，並以該私立大學為撤銷訴訟之被告

(D) 應以該私立大學校長個人為民事被告

【題組十】請閱讀下列案例事實，回答第 268 題至第 270 題：
受刑人甲於法務部矯正署某監獄服刑期間，撰寫投稿文章批判監獄伙食與醫療環境不佳，擬寄往某報社投稿。監獄長官檢查後，以該文內容有礙監獄信譽與管理秩序為由，作成「禁止發受該書信并命刪除部分內容」之決定；同期間，監獄另以甲違反監規為由，作成將甲施以「單獨監禁十日」之懲罰處分。甲對上開兩項措施均表不服。

268. **[題組十：受刑人救濟權之破除與釋字755號]** **關於受刑人甲對監獄所為「禁止發受書信」及「單獨監禁懲罰」不服之救濟權，依大法官解釋及現行監獄行刑法規定，下列敘述何者正確？**

(A) 受刑人與監獄間屬絕對特別權力關係，僅得向典獄長提出內部申訴，不得向法院提起訴訟

(B) 僅死刑受刑人得提起訴訟，有期徒刑受刑人不得提起訴訟

(C) 受刑人應一律向普通法院民事庭提起侵權行為訴訟

(D) 監獄對受刑人所為之行政處分或其他管理措施，如侵害其憲法所保障之基本權利且非顯屬輕微，受刑人於經法定申訴程序後，得向管轄之行政法院提起訴訟請求救濟

269. **[題組十：檢查與刪除受刑人投稿書信之合憲性]** **承上題，關於監獄檢查受刑人書信及以「有礙監獄信譽」為由禁止投稿或命刪除書信內容，依大法官解釋意旨，下列敘述何者正確？**

(A) 受刑人於服刑期間完全喪失秘密通訊自由與言論自由，監獄得任意刪除任何書信

(B) 僅有法院法官始得拆閱受刑人之信件，監獄人員絕對不得檢查有無違禁品

(C) 監獄檢查書信屬私法郵政契約行為

(D) 檢查書信旨在確認有無夾帶違禁品，原則上無須閱讀內容；題題以含糊之「題意有礙監獄信譽」或未區分情形一概管制受刑人投稿言論，逾越必要程度而侵害受刑人之秘密通訊自由與表現自由

270. **[題組十：監獄行刑事件之第一審管轄法院]** **承上題，依現行行政訴訟法規定，受刑人甲不服監獄之懲罰處分及申訴決定，向行政法院提起撤銷訴訟時，其第一審管轄法院為何？**

(A) 一律由最高行政法院管轄第一審

(B) 由懲戒法院職務法庭管轄第一審

(C) 原則上適用簡易訴訟程序，由監獄所在地之高等行政法院地方行政訴訟庭管轄第一審

(D) 由智慧財產及商業法院管轄第一審

【題組十一】請閱讀下列案例事實，回答第 271 題至第 273 題：
某直轄市政府衛生局抽驗市售乳品，認為乙食品公司生產之某批號鮮乳含有禁用動物用藥殘留，乃採取下列三項措施：（一）於市政府官網發布消費警訊新聞稿，公布乙公司名稱及該批號鮮乳檢驗不合格之資訊，提醒消費者切勿飲用；（二）發函命乙公司於二十四小時內將該批號鮮乳全面下架回收；（三）於回收完成後，派員會同將該批鮮乳直接壓碎銷毀。嗣乙公司自行送請多家國家認證實驗室複驗，證實衛生局當初係因檢驗儀器污染導致偽陽性誤判。

271. **[題組十一：發布消費警訊新聞稿之定性]** **關於衛生局於官網發布消費警訊新聞稿公布不合格名單之行為，以及發函命乙公司於二十四小時內全面下架回收之行為，兩者之法律性質分別為何？**

(A) 發布消費警訊新聞稿屬於對外提供資訊之行政事實行為（公法上資訊行為）；發函命全面下架回收則屬於課予作為義務之行政處分

(B) 兩者皆屬行政處分

(C) 兩者皆屬事實行為

(D) 發布新聞稿為法規命令；命下架回收為行政指導

272. **[題組十一：違法新聞稿之結果除去請求權] 承上題，針對衛生局因檢驗失誤而在官網持續刊登之不實消費警訊新聞稿，乙公司欲請求衛生局移除該網頁新聞稿並發布澄清啟事以回復商譽，應提起何種行政訴訟？**

(A) 撤銷訴訟

(B) 一般給付訴訟（本於公法上結果除去請求權，請求移除不實新聞稿並為適當澄清）

(C) 課予義務訴訟

(D) 都市計畫審查訴訟

273. **[題組十一：緊急下架處分免除陳述意見之合法性] 承上題，衛生局於作成「命二十四小時內全面下架回收」之行政處分前，以情況急迫、為避免消費者飲用危害健康為由，未先給予乙公司陳述意見之機會。依行政程序法規定，該未給予陳述意見之程序是否合法？**

(A) 絕對違法，任何侵害處分均不得免除陳述意見

(B) 該處分因未給予陳述意見而自始當然無效

(C) 合法，因情況急迫，如予陳述意見之機會顯然違背公益者，行政機關得不給予陳述意見之機會

(D) 須經法院事前核發搜索票始得免除陳述意見

【題組十二】請閱讀下列案例事實，回答第 274 題至第 276 題：
某日深夜，警察丙於一般市區道路巡邏時，見行人丁穿著休閒服在超商外滑手機，丙並無任何客觀合理懷疑丁有犯罪嫌疑或危害之虞，卻上前要求丁出示身分證件接受盤查。丁詢問盤查理由並拒絕出示證件，丙當場對丁表示：「你不配合我就把你帶回派出所留置三小時！」隨即強行將丁帶往派出所查證身分。

274. **[題組十二：警察臨檢盤查之發動要件與釋字535號] 關於警察丙對行人丁發動臨檢盤查並要求出示證件之適法性，依大法官解釋及警察職權行使法規定，下列敘述何者正確？**

(A) 警察為維護治安，於任何時間、地點均得對任何路人隨機盤查，無須任何理由

(B) 警察對人實施臨檢盤查，須有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害（合理懷疑），且應遵守比例原則，不得漫無標準隨機攔檢

(C) 警察僅能對駕駛汽車之人實施臨檢，絕對不得對行人實施盤查

(D) 警察實施臨檢盤查屬於私法上之訪談行為

275. **[題組十二：現場異議之法制設計] 承上題，丁對警察丙執行盤查之方法與理由不服，當場向丙陳述理由表示異議。依大法官解釋及警察職權行使法規定，丙應如何處理？**

(A) 丙如認為異議有理由，應立即停止或更正執行行為；如認為無理由，得繼續執行，但經丁請求時，應將異議之理由製作紀錄交付之

(B) 丙應立即依妨害公務罪將丁逮捕移送地檢署

(C) 丁不得當場表示異議，必須先向內政部提起訴願

(D) 丙應當場請法官到場裁決

276. **[題組十二：帶往勤務處所留置與提審救濟] 承上題，警察丙將丁強行帶往派出所查證身分並限制其人身自由，丁若欲尋求法院即時審查該人身自由剝奪之合法性，得向法院聲請何種救濟？**

(A) 聲請大法官統一解釋

(B) 向公懲會聲請假處分

(C) 向監察院聲請彈劾

(D) 依提審法規定，向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審

【題組十三】請閱讀下列案例事實，回答第 277 題至第 279 題：
戊繼承取得位於市區之一筆私有土地，該土地自數十年前即供不特定公眾通行使用，為附近居民出入幹道之必經通路，且於供公眾通行之初，戊之被繼承人並無阻止之情事。某縣政府工務處於該土地上鋪設柏油路面並設置路燈。戊認為其所有權受侵害，遂於土地兩端架設鐵圍籬封路，縣政府工務處乃發函認定該土地具公用地役關係之既成道路，命戊於五日內拆除圍籬恢復通行。

277. **[題組十三：公用地役關係之成立要件與釋字400號] 關於戊所有之土地是否成立「公用地役關係」之既成道路，依司法院大法官解釋，下列何者「並非」成立公用地役關係之必要條件？**

(A) 土地所有權人曾與縣政府簽訂書面無償借用契約並完成法院公證

(B) 於公眾通行之初，土地所有權人並無阻止之情事

(C) 經歷之年代久遠而未曾中斷

(D) 為不特定之公眾通行所必要，而非僅為通行之便利或省時

278. **[題組十三：既成道路所有權人之特別犧牲與補償]** **承上題，關於成立公用地役關係之既成道路對戊之財產權所生之限制，依大法官解釋見解，下列敘述何者正確？**

(A) 戊之土地既已供公眾通行，其所有權已自動歸屬國家所有

(B) 戊得隨時片面撤回公用地役關係並將柏油路面刨除

(C) 既成道路僅屬單純社會義務，國家永久無須給予任何補償或稅捐減免

(D) 既成道路土地所有權人雖不得違反供公眾通行之目的而為圍堵，但其財產權已因公益而受特別犧牲，國家應依法律辦理徵收補償

279. **[題組十三：認定既成道路並命拆除圍籬之定性]** **承上題，縣政府工務處發函認定該土地為具公用地役關係之既成道路，並命戊限期拆除鐵圍籬恢復通行。該函文之法律性質為何？**

(A) 私法上所有物返還請求之催告

(B) 不生法律效果之觀念通知

(C) 確認公法上物權負擔關係並課予排除障礙義務之行政處分

(D) 內部行政規則

【題組十四】請閱讀下列案例事實，回答第 280 題至第 282 題：
己科技公司擬於某縣開發設置大型半導體園區，依法向目的事業主管機關申請開發許可，並依環境影響評估法規定將環境影響說明書送請環境主管機關審查。環境主管機關召開環境影響評估審查委員會後，作成「有條件通過環境影響評估審查結論」之公告，其中載明：「開發單位應於園區外設立二十公尺寬之生態隔離綠帶，且每日用水量不得超過五萬噸」。目的事業主管機關隨即據以核發開發許可。園區預定地緊鄰之居民庚認為該環評審查結論違法，將嚴重危害其居住環境與飲用水安全。

280. **[題組十四：環評審查結論之定性與第三人效力]** **關於環境主管機關所作成之「有條件通過環境影響評估審查結論」公告，以及鄰近居民庚得否對該審查結論提起行政爭訟，依實務見解，下列敘述何者正確？**

(A) 環評審查結論僅屬機關內部之諮詢意見，並非行政處分，任何人均不得對之提起爭訟

(B) 環評審查結論具有直接拘束開發單位及目的事業主管機關之規制效力，性質上為行政處分；且環評法規具有保護開發行為當地居民生命、身體及環境權益之規範目的（保護規範理論），故鄰近居民庚具有提起撤銷訴訟之當事人適格

(C) 僅己科技公司得對環評審查結論提起訴訟，鄰近居民庚絕對無訴訟權能

(D) 環評審查結論屬於私法契約

281. **[題組十四：有條件通過環評結論中附款之定性]** **承上題，環評審查結論中要求己科技公司「應設立二十公尺寬之生態隔離綠帶，且每日用水量不得超過五萬噸」，該附加規定之法律性質為何？**

(A) 授益行政處分所附之負擔（課予開發單位特定作為及容許上限之義務）

(B) 使環評結論自始不生效力之停止條件

(C) 行政指導

(D) 保留行政處分之廢止權

282. **[題組十四：環評結論經撤銷後對開發許可之效力]** **承上題，倘若鄰近居民庚對該「環境影響評估審查結論」提起撤銷訴訟獲勝訴判決確定，該環評審查結論遭行政法院判決撤銷後，對於目的事業主管機關先前已核發之「開發許可」，依環境影響評估法及行政程序法規定，將產生如何之影響？**

(A) 開發許可完全不受影響，己公司仍得繼續施工

(B) 開發許可自動轉換為國有土地租賃契約

(C) 因有效之環評審查結論為核發開發許可之法定要件，環評審查結論既經撤銷溯及失效，開發許可即失所附麗而歸於無效或應予撤銷

(D) 僅處罰環境主管機關承辦人，不影響開發許可效力

【題組十五】請閱讀下列案例事實，回答第 283 題至第 285 題：
某直轄市政府社會局承辦人員因計算公式輸入錯誤，誤將不符合低收入戶創業補助資格之市民辛認定為符合資格，於 2023 年 3 月 1 日作成核發創業補助金新臺幣二十萬元之處分並撥款入帳。辛不知承辦人員計算錯誤，已將該二十萬元全數用於購買生財器具。2024 年 5 月 1 日，社會局內部稽核發現上開計算錯誤（知有撤銷原因），於 2024 年 6 月 10 日發函撤銷原核准補助處分，並同時於同一函文中命辛於三十日內返還二十萬元。

283. [題組十五：撤銷違法授益處分之信賴保護衡量] **關於社會局撤銷原核准補助處分之適法性與信賴保護原則之適用，下列敘述何者正確？**

(A) 因辛無信賴不值得保護之情形，社會局絕對不得撤銷該違法處分

(B) 縱使辛無信賴不值得保護之情形，若撤銷對公益無重大危害且辛之信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益，則不得撤銷；反之，若撤銷所欲維護之公益大於辛之信賴利益，社會局仍得依法撤銷，但應給予辛合理之信賴補償

(C) 因係承辦人自身計算錯誤，故該處分自始當然無效，無須撤銷

(D) 只要辛已將補助款花完，即構成詐欺，信賴不值得保護

284. [題組十五：撤銷權除斥期間之計算] **承上題，社會局於 2024 年 5 月 1 日經內部稽核始發現計算錯誤之撤銷原因，則其行使撤銷權之法定除斥期間將於何時屆滿？**

(A) 自原處分作成之日（2023 年 3 月 1 日）起算二年，於 2025 年 3 月 1 日屆滿

(B) 自原處分作成之日起算五年

(C) 自知有撤銷原因時起算三十日，於 2024 年 5 月 31 日屆滿

(D) 自社會局確實知有撤銷原因時（2024 年 5 月 1 日）起算二年，於 2026 年 5 月 1 日屆滿

285. [題組十五：撤銷授益處分與命返還不當得利合一作成] **承上題，社會局於同一函文中「撤銷原核准補助處分」並同時「以書面行政處分命辛返還二十萬元」，依實務見解，該「命返還二十萬元之決定」是否合法？**

(A) 違法，社會局必須先提起一般給付訴訟勝訴後始得請求返還

(B) 合法，授予利益之行政處分經撤銷而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付，行政機關得以書面行政處分確認返還範圍並限期命受益人返還之，且得與撤銷處分合併作成

(C) 違法，撤銷處分未確定前絕對不得作成命返還處分

(D) 該命返還決定屬民事侵權行為損害賠償請求

【題組十六】請閱讀下列案例事實，回答第 286 題至第 288 題：
某直轄市為維護市民健康及食品安全，由市議會三讀通過制定「某直轄市食品安全衛生管理自治條例」，其中明定：「於本市販售之肉品不得檢出任何乙型受體素（萊克多巴胺），違反者處新臺幣六萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」該自治條例經報請中央衛生福利部及行政院備查後，行政院以該自治條例「零檢出」之規定違反中央食品安全衛生管理法所定安全容許量標準，且罰鍰上限二十萬元逾越地方制度法所定十萬元上限為由，函告該自治條例相關條文無效。

286. [題組十六：自治條例罰則上限之限制] **關於直轄市制定之自治條例，在無其他特別法律規定下，就違反地方自治事項之行政業務者所設「罰鍰」之法定最高額上限，依地方制度法規定，下列何者正確？**

(A) 直轄市得自行決定罰鍰上限，不受任何金額限制

(B) 最高以新臺幣五十萬元為限

(C) 最高以新臺幣三萬元為限，且不得規定連續處罰

(D) 最高以新臺幣十萬元為限；但得規定連續處罰之

287. [題組十六：食品安全標準之央地權限劃分與111憲判6] **承上題，關於該直轄市以自治條例自訂「肉品乙型受體素零檢出」標準，是否屬地方自治事項或與中央法規牴觸，依憲法法庭判決見解，下列敘述何者正確？**

(A) 食品衛生安全標準及含動物用藥殘留容許量之訂定，具有全國一致之性質並涉及國際貿易與跨區流通，屬中央立法並執行之事項；地方自治條例自訂零檢出標準並跨區限制流通，牴觸中央法律及安全容許量標準，行政院函告無效並未侵害地方自治權

(B) 食品安全衛生標準純屬地方自治事項，中央不得干涉

(C) 地方自治條例位階高於中央法律，應優先適用地方自治條例

(D) 行政院無權函告自治條例無效，僅有監察院有此權限

288. [題組十六：地方自治團體對函告無效之救濟] **承上題，若該直轄市政府或市議會認為行政院「函告自治條例無效」之決定侵害其受憲法保障之地方自治權，依地方制度法及憲法訴訟法規定，得如何尋求救濟？**

(A) 直接向地方法院提起民事侵權行為訴訟

(B) 由市長個人向公務人員保障暨培訓委員會提起復審

(C) 由直轄市政府或市議會依法聲請憲法法庭為宣告違憲之判決

(D) 直接宣布脫離中央政府管轄

【題組十七】請閱讀下列案例事實，回答第 289 題至第 291 題：
財政部曾於 2020 年發布甲號解釋函令，釋示個人出售特定類型農地附屬溫室設施免徵房地合一所得稅。納稅義務人王信賴該甲號函令，於 2022 年間出售其名下同類型溫室設施。詎財政部於 2023 年間認為甲號函令對稅法要件之解釋過於寬鬆，乃發布乙號解釋函令變更見解，改認出售該類溫室設施應課徵所得稅，並廢止甲號函令。國稅局於 2024 年查核王 2022 年之交易案件（尚未核課確定）時，擬直接援引 2023 年之乙號函令對王補稅並處罰鍰。

289. [題組十七：財政部解釋函令之法律性質] **關於財政部所發布之甲號及乙號稅法解釋函令，其法律性質為何？**

(A) 經立法院三讀通過之法律

(B) 具體事件之行政處分

(C) 協助下級機關統一解釋法令、認定事實之解釋性行政規則

(D) 經法律明確授權之法規命令

290. [題組十七：後釋示不利於人民時之不溯及適用原則] **承上題，假設前發布之甲號函令並無明顯違背法律本旨之情事，而後發布之乙號函令變更見解且「不利於納稅義務人王」。關於國稅局於 2024 年核課王於 2022 年所發生之交易案件時，應如何適用甲、乙兩號函令？**

(A) 後釋示（乙號函令）不利於人民者，基於信賴保護原則，自發布日起向將來發生效力；於後釋示發布前已發生且應受前釋示（甲號函令）保護之案件，在未核課確定前，仍應適用有利之甲號函令而不予補稅

(B) 應一律適用最晚發布之乙號函令，對王補稅並處罰鍰

(C) 由承辦稅務員擲筊決定適用甲號或乙號函令

(D) 兩號函令同時失效

291. [題組十七：法官對解釋性行政規則之審查權] **承上題，倘若國稅局仍援引乙號解釋函令對王作成補稅處分，王提起復查、訴願遭駁回後向行政法院提起撤銷訴訟。行政法院法官於審理時認為乙號解釋函令「違背母法（所得稅法）之規範意旨且不當增加法律所無之租稅義務」，法官應如何處理？**

(A) 法官受財政部解釋函令之絕對拘束，縱認違法亦必須照單全收判王敗訴

(B) 法官應先裁定停止訴訟程序，聲請財政部自行撤銷該函令

(C) 法官應移送立法院覆議

(D) 法官依據法律獨立審判，不受違法行政規則之拘束，得於判決理由中敘明該解釋函令違背法律之意旨而逕予拒絕適用，並撤銷原補稅處分

【題組十八】請閱讀下列案例事實，回答第 292 題至第 294 題：
癸建設公司購得市區一棟具有百年歷史之日式木造老宅及其基地，正準備依法申請拆除重建大樓。當地文史工作者甲向直轄市政府文化局提報該老宅具古蹟價值。文化局為避免癸公司於審議期間搶先拆除老宅，立即依文化資產保存法規定，發函通知癸公司將該老宅列為「暫定古蹟」，於六個月審議期間內不得毀損或拆除。嗣經古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會（下稱文資審議會）審議通過，文化局正式公告指定該老宅為「市定古蹟」。

292. [題組十八：暫定古蹟與指定古蹟之定性] **關於文化局將老宅列為「暫定古蹟」之通知，以及嗣後公告指定為「市定古蹟」之行為，兩者之法律性質為何？**

(A) 兩者皆屬事實行為，不生法律效果

(B) 暫定古蹟通知與指定市定古蹟公告，均係就具體不動產設定公法上保存、管理及處分限制之對物一般處分（或對特定所有權人之行政處分）

(C) 兩者皆屬私法上地上權設定契約

(D) 暫定古蹟為行政指導，指定古蹟為自治條例

293. [題組十八：文資審議會專業判斷餘地與程序審查] **承上題，癸建設公司對「指定市定古蹟」之處分不服，提起訴願及撤銷訴訟，主張文資審議會開會時出席委員未達法定過半數門檻，且有與提報人具三親等內血親關係之委員未依法迴避。行政法院對此應如何審理？**

(A) 文資審議會之決定享有絕對判斷餘地，縱使委員未達法定人數或未迴避，法院亦不得撤銷

(B) 應移送民事法院審理

(C) 行政法院應自行聘請建築師在法庭上重行投票表決

(D) 文資審議會就古蹟文化價值之評估雖享有專業判斷餘地，但關於委員會組織是否合法、出席人數是否符合法定門檻、委員有無應迴避而未迴避之程序正當性事項，行政法院仍得為完全之合法性審查；如有違法，應撤銷原處分

294. [題組十八：古蹟指定對所有權之限制與容積移轉補償] **承上題，私有建造物經指定為古蹟後，所有權人之自由使用、收益及開發建築權受有高度限制。文化資產保存法規定所有權人得申請「容積移轉」（將原基地可建築容積移轉至其他可建築土地建築使用）或相關稅捐減免，此項法制設計主要係體現何種行政法原則？**

(A) 私法自治與契約自由原則

(B) 針對財產權因公益受特別犧牲所為之損失補償（價值填補）機制，以符比例原則與財產權保障

(C) 不當聯結禁止原則

(D) 結果除去請求權

【題組十九】請閱讀下列案例事實，回答第 295 題至第 297 題：
某縣政府交通處於某路口新設「禁止左轉」之圓形交通標誌，並由警察局裝設全自動科技執法照相設備。某日颱風過後，該路口之「禁止左轉」標誌牌遭強風吹落且被路樹完全遮蔽，縣政府交通處雖接獲民眾通報卻遲未派員修復。駕駛人甲駕車行經該路口，因無從辨識有禁止左轉標誌而左轉，遭科技執法設備自動拍照，並由交通裁決機關舉發後裁處甲新臺幣一千二百元罰鍰；同時，甲於左轉時又因路面有一處深達三十公分、久未修補之大型坑洞，導致甲之轎車輪胎爆裂、底盤嚴重毀損。

295. [題組十九：禁制標誌之定性與公示生效要件] **關於縣政府交通處設置之「禁止左轉」交通標誌，其法律性質為何？又在該標誌牌遭吹落且被路樹完全遮蔽致一般駕駛人客觀上無從辨識時，對甲是否發生規制效力？**

(A) 屬法規命令，一經縣政府內部核定即對全國人民生效，不問現場標誌是否被遮蔽

(B) 屬私法上侵權行為預告

(C) 屬對物或對公眾之一般處分，以現場標誌之「公示（達到經驗上一般用路人可得見聞之狀態）」作為公告送達方式；若標誌遭完全遮蔽致客觀上無法辨識，對不知情之用路人甲不生規制效力（或甲無故意過失而不應受罰）

(D) 屬內部行政規則

296. [題組十九：交通裁決事件之救濟管轄與程序] **承上題，甲對裁決機關所為「處新臺幣一千二百元罰鍰」之裁決書不服，依行政訴訟法規定，應如何提起救濟？**

(A) 免經訴願程序，於裁決書送達後三十日之不變期間內，直接向管轄之高等行政法院地方行政訴訟庭提起交通裁決事件撤銷訴訟

(B) 須先向交通部提起訴願，遭駁回後始得向最高行政法院起訴

(C) 向普通法院交通法庭提起刑事抗告

(D) 因罰鍰金額低於一千五百元，法律禁止提起任何訴訟

297. [題組十九：道路坑洞致車損之國家賠償與附帶請求] **承上題，甲因道路大型坑洞久未修補導致轎車毀損，擬依國家賠償法請求公共設施管理欠缺之國家賠償。關於該國家賠償事件之審判權歸屬，下列敘述何者正確？**

(A) 國家賠償事件一概專屬於憲法法庭管轄

(B) 單獨請求國家賠償時，我國採雙軌制，原則上應經書面協議程序後向普通法院提起民事訴訟；若係於行政訴訟（如撤銷訴訟）中合併請求因同一原因事實所生之國家賠償，則得由行政法院合併審理

(C) 人民請求國家賠償必須先取得公務員有罪之刑事確定判決

(D) 公共設施設置或管理有欠缺之國家賠償，以管理機關公務員具有故意為限

【題組二十】請閱讀下列案例事實，回答第 298 題至第 300 題：
某新型法定傳染病爆發流行期間，市民乙自疫區返國，衛生主管機關為防止疫情擴散，依傳染病防治法規定，對乙開立「居家檢疫及強制隔離通知書」，命乙於指定檢疫處所隔離十四日，期間不得外出，違反者將處以高額罰鍰並強制安置。乙於完成十四日隔離後，依規定向主管機關申請核發每日新臺幣一千元之「防疫隔離補償金」，惟主管機關以乙於隔離第七日曾短暫踏出房門至走廊取餐違反規定為由，發函否准乙全部十四日之補償金申請。

298. [題組二十：強制隔離通知書之定性與憲法正當程序] **關於衛生主管機關對乙開立之「強制隔離通知書」，依司法院大法官解釋，其法律性質與憲法正當法律程序之要求，下列敘述何者正確？**

(A) 強制隔離使人民於一定期間內拘束於一定處所，屬對人身自由之剝奪（行政處分），雖無須由法官事前決定，但法律就強制隔離之要件、期間上限、程序及不服時由法院即時審查之救濟機制，仍應符合憲法正當法律程序與比例原則

(B) 強制隔離係為保護國民健康，不屬於對人身自由之剝奪，無憲法人身自由正當程序之適用

(C) 強制隔離屬私法上醫療住院契約

(D) 強制隔離必須經檢察官起訴並由刑事法院判決確定後始得執行

299. **[題組二十：防疫補償金之性質與否准救濟]** **承上題，關於乙配合防疫隔離而依法請求之「防疫隔離補償金」，其法律性質為何？又乙對主管機關否准核發補償金之處分不服，經訴願遭駁回後，應提起何種行政訴訟？**

(A) 屬國家因違法侵權行為所負之國家賠償；應向普通法院提起民事訴訟

(B) 屬公法上無因管理；應提起都市計畫審查訴訟

(C) 屬私法上贈與契約；不得提起任何訴訟

(D) 屬人民因配合公益防疫措施致人身自由及工作受特別犧牲所生之公法上損失補償；遭否准後應向行政法院提起課予義務訴訟

300. **[題組二十：短暫踏出房門即剝奪全部補償與比例原則]** **承上題，倘若乙僅於隔離第七日因開門取餐而短暫踏出房門口數秒鐘，客觀上當時走廊空無一人且無傳播風險，主管機關卻未區分違規情節輕重，一律作成「剝奪全部十四日防疫補償金」之處分並另處最高額罰鍰。乙於訴訟中得主張該處分違反何種行政法一般法律原則？**

(A) 違反結果除去原則

(B) 違反私法自治原則

(C) 違反比例原則（責罰相當原則）與裁量怠惰，未審酌違規情節顯屬輕微而過度剝奪人民權益

(D) 違反地方自治保障原則

第四篇：300 題標準答案速查總表（第 1 題至第 300 題）

全卷 300 題標準答案速查表（選項分布：(A) 共 75 題、(B) 共 75 題、(C) 共 75 題、(D) 共 75 題）。

題號區間	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
001–010	1 A	2 C	3 B	4 D	5 B	6 D	7 A	8 C	9 C	10 A
011–020	11 D	12 B	13 D	14 B	15 C	16 A	17 B	18 A	19 D	20 C
021–030	21 C	22 D	23 B	24 A	25 A	26 B	27 C	28 D	29 D	30 C
031–040	31 A	32 B	33 C	34 B	35 A	36 D	37 A	38 D	39 C	40 B
041–050	41 A	42 C	43 B	44 D	45 B	46 D	47 A	48 C	49 C	50 A
051–060	51 D	52 B	53 D	54 B	55 C	56 A	57 B	58 A	59 D	60 C
061–070	61 C	62 D	63 B	64 A	65 A	66 B	67 C	68 D	69 D	70 C
071–080	71 A	72 B	73 C	74 B	75 A	76 D	77 A	78 D	79 C	80 B
081–090	81 A	82 C	83 B	84 D	85 B	86 D	87 A	88 C	89 C	90 A
091–100	91 D	92 B	93 D	94 B	95 C	96 A	97 B	98 A	99 D	100 C
101–110	101 C	102 D	103 B	104 A	105 A	106 B	107 C	108 D	109 D	110 C
111–120	111 A	112 B	113 C	114 B	115 A	116 D	117 A	118 D	119 C	120 B
121–130	121 A	122 C	123 B	124 D	125 B	126 D	127 A	128 C	129 C	130 A
131–140	131 D	132 B	133 D	134 B	135 C	136 A	137 B	138 A	139 D	140 C
141–150	141 C	142 D	143 B	144 A	145 A	146 B	147 C	148 D	149 D	150 C
151–160	151 A	152 B	153 C	154 B	155 A	156 D	157 A	158 D	159 C	160 B
161–170	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170

題號區間	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
	A	C	B	D	B	D	A	C	C	A
171–180	171 D	172 B	173 D	174 B	175 C	176 A	177 B	178 A	179 D	180 C
181–190	181 C	182 D	183 B	184 A	185 A	186 B	187 C	188 D	189 D	190 C
191–200	191 A	192 B	193 C	194 B	195 A	196 D	197 A	198 D	199 C	200 B
201–210	201 A	202 C	203 B	204 D	205 B	206 D	207 A	208 C	209 C	210 A
211–220	211 D	212 B	213 D	214 B	215 C	216 A	217 B	218 A	219 D	220 C
221–230	221 C	222 D	223 B	224 A	225 A	226 B	227 C	228 D	229 D	230 C
231–240	231 A	232 B	233 C	234 B	235 A	236 D	237 A	238 D	239 C	240 B
241–250	241 A	242 C	243 B	244 D	245 B	246 D	247 A	248 C	249 C	250 A
251–260	251 D	252 B	253 D	254 B	255 C	256 A	257 B	258 A	259 D	260 C
261–270	261 C	262 D	263 B	264 A	265 A	266 B	267 C	268 D	269 D	270 C
271–280	271 A	272 B	273 C	274 B	275 A	276 D	277 A	278 D	279 C	280 B
281–290	281 A	282 C	283 B	284 D	285 B	286 D	287 A	288 C	289 C	290 A
291–300	291 D	292 B	293 D	294 B	295 C	296 A	297 B	298 A	299 D	300 C

第五篇：300 題逐題詳解與實務判解、法條出處解析（第 1 題至第 300 題）

以下逐題列出第 1 題至第 300 題之正確答案、爭點分類、完整解析，以及所對應之法規條號與司法院大法官解釋、憲法法庭判決、最高法院與最高行政法院裁判出處與官方網址。

第 1 題　正解：(A)　公私法性質

權力說（服從說）以上下權力服從關係區分公私法，無法解釋公法上對等之行政契約（**行政程序法**第135條）與私法上父母懲戒權（**民法**第1085條）；利益說係就個別法條判斷；舊主體說無法解釋私經濟行政；新主體說（歸屬說）將僅職務主體可歸屬者稱為國家特別法（公法），人人皆得適用者稱為人人之法（私法）。

第 2 題　正解：(C)　公私法性質

依**司法院釋字第474號解釋**，公法上消滅時效屬絕對法律保留；法律未明定前應先類推適用性質相近之公法（如退休法、撫卹法），至於時效中斷及不完成則類推適用民法規定。

第 3 題　正解：(B)　公私法性質

依**司法院釋字第723號解釋**，保險醫事服務機構申報醫療服務點數係行使公法上請求權，點數具財產價值，申報期限屬公法上請求權之消滅時效期間，須逕由法律明定，不得由主管機關以醫療服務審查辦法訂定。

第 4 題　正解：(D)　公私法性質

新主體說以法規權利義務之歸屬主體是否限於「高權主體（職務主體）」為斷；警察機關實施即時強制僅高權主體始得享有權限並負擔義務，屬國家特別法（公法）；承租廳舍、公營公車擦撞及國營銀行存款均適用任何人皆得適用之**民法**規定（私法）。

第 5 題　正解：(B)　公私法性質

依**行政程序法**第131條至第133條規定，公法上請求權於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因5年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，因10年間不行使而消滅；公法上請求權因時效完成而「當然消滅」；因行政處分而中斷之時效，自該處分不得訴請撤銷後重行起算。

第 6 題 **正解：(D)** 公私法性質

實務與通說肯認同屬公法上金錢債權於符合抵銷要件時得類推適用**民法**抵銷規定（如稅捐超額徵收返還與欠稅抵銷）；惟若一為公法債權、一為私法債權，因實體法性質與審判權歸屬不同，原則上不得由當事人任意主張跨公私法抵銷。

第 7 題 **正解：(A)** 公私法性質

依**行政程序法**第8條規定，行政行為應以誠實信用之方法為之，已明文化為直接適用之公法原則；公法上不當得利返還（同法第127條）屬公法事件，由行政機關以書面行政處分確認返還範圍或循行政訴訟一般給付訴訟解決。

第 8 題 **正解：(C)** 公私法性質

依**司法院釋字第466號**、**第540號解釋**及**行政訴訟法**第2條規定，我國採公私法二元訴訟制度，除法律別有規定外，公法爭議由行政法院審判，私法爭執由普通法院審判；審判權屬法定職權事項，不得由當事人合意變更。

第 9 題 **正解：(C)** 公私法性質

依**行政程序法**第149條規定，行政契約，本法未規定者，準用**民法**相關之規定。

第 10 題 **正解：(A)** 公私法性質

依實務見解，行政機關對人民請求公法上遲延利息，因涉及課予人民額外財產負擔，受法律保留原則拘束，法無明文時不得類推適用**民法**遲延利息規定（惟依**行政程序法**第127條第2項，授益處分因自始無效或撤銷而返還不當得利時，準用民法有關不當得利之規定）。

第 11 題 **正解：(D)** 公私法性質

依最高法院及法務部實務見解，公立醫院與一般病患間所成立之醫療關係，乃立於私法主體地位所從事之私經濟行為，屬私法醫療契約關係（非公權力行使），故不適用國家賠償法第2條第2項，而應循民事訴訟途徑解決。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 12 題 **正解：(B)** 公私法性質

通說認為公法上無因管理僅於非屬高權強制核心且情況緊急（如私人緊急排除道路障礙或救助負傷路人）時有限度承認；若涉及違建拆除等高權強制行為，為維護法定管轄秩序，私人不得越俎代庖主張公法上無因管理；機關間職務協助則適用**行政程序法**第19條。

第 13 題 **正解：(D)** 行政行為之分類

依**最高法院80年度台上字第525號民事判決**，公權力包含干預行政與公法形式之給付行政（單純高權行政）；依公司法設立具獨立法人格之公營事業（如台電、中油、官股銀行）屬於「間接形式」之行政營利行為，由內部非獨立機構直接營利（如早期菸酒公賣、販售車牌）始屬「直接形式」。

第 14 題 **正解：(B)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第457號解釋**及通說折衷說，國家機關為達成公行政任務以私法形式所為之行政私法行為（如配耕國有農場土地成立私法上使用借貸），仍應受憲法平等原則直接拘束，僅准兒子繼承而排除出嫁女兒之規定違憲。

第 15 題 **正解：(C)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第533號解釋**，全民健保特約合約屬行政契約；依**釋字第568號解釋**，勞保為公法事件，施行細則增加退保事由違反法律保留；依**釋字第466號解釋**，公保具公法性質，現行法下應向行政法院提起一般給付訴訟。

第 16 題 **正解：(A)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第540號**（國宅收回強執屬第二階段民事事件）及**第695號解釋**（國有林地濫墾地補辦清理否准訂約屬第一階段行政處分），雙階理論限於前階段具公權力准駁性質者；若自始即為純私法行為則不適用雙階理論。

第 17 題 **正解：(B)** 行政行為之分類

依**政府採購法**第74條至第85條之1規定，招標、審標、決標爭議經異議、申訴後，審議判斷視同訴願決定（第83條）；締約後履約、驗收、保固爭議屬私法契約爭議，調解準用民事訴訟法規定。

第 18 題 **正解：(A)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第772號解釋**，國有財產署或所屬分支機構就人民依國有財產法第52條之2申請讓售國有非公用財產類不動產之准駁決定，具強烈政策色彩且不適用契約自由原則，屬公法性質之行政處分，應由行政法院審判。

第 19 題 **正解：(D)** 行政行為之分類

羈束行政指法規明定於構成要件該當時，行政機關「應」或「不得」作成特定行為，無選擇空間，法院得為全面合法性審查；構成要件之不確定法律概念與法律效果之行政裁量分屬不同層次。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 20 題 **正解：(C)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第676號解釋**，全民健保被保險人投保金額乃計算應繳保險費之基礎，直接影響人民財產權，施行細則未獲母法明確授權逕行限定自第6級起申報，違反憲法第23條法律保留原則。

第 21 題 **正解：(C)** 行政行為之分類

給付行政與干預行政並非截然二分，例如全民健康保險或勞工保險等社會保險，提供醫療或現金給付屬給付行政，但強制納保並強制收取保費則具干預行政手段性質（參照**司法院釋字第473號**、**第524號解釋**）。

第 22 題 **正解：(D)** 行政行為之分類

行政機關為維持日常辦公運作而取得清潔人力與勞務，並未涉及公權力之移轉或直接對外提供公共給付，屬於私經濟行政中之「行政輔助行為」，所締結者為私法契約。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 23 題 **正解：(B)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第533號解釋**，全民健保特約之核准（行政處分）與締結特約合約（行政契約）均屬公法性質，為「前公後公」模式；一般商業貸款自始至終均為「前私後私」；政府採購則為「前公後私」。

第 24 題 **正解：(A)** 行政行為之分類

依**行政程序法**第92條第1項、第150條與第159條，外部行為（如行政處分、法規命令）直接對外規制人民權利義務；內部行為（如職務命令、行政規則）原則上僅拘束機關內部及屬官，不直接作為外部爭訟標的。

第 25 題 **正解：(A)** 行政行為之分類

國家或地方自治團體經營事業或出租市場攤位，以私法契約方式同時推行特定經濟或社會政策並取得收入，屬於私經濟行政（國庫行政）。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 26 題 **正解：(B)** 行政行為之分類

依**政府採購法**第85條之1第3項規定，履約爭議調解屬私權爭議調解，準用民事訴訟法有關調解之規定（調解成立與確定民事判決有同一效力）。

第 27 題 **正解：(C)** 行政行為之分類

依**司法院釋字第568號解釋**理由書及勞工保險條例第17條第3項但書，基於比例原則與保障勞工公法上權利，被保險人應繳部分之保險費已扣繳或繳納於投保單位者，不因投保單位積欠保費而對其發生暫行拒絕給付之效力。

第 28 題 **正解：(D)** 行政法法源

依**行政程序法**第157條第3項，法規命令以刊登政府公報或新聞紙發布為生效要件；行政規則（含解釋性、裁量性）依第161條均以「下達」為生效要件，登載公報發布非生效要件；人民團體限期整理停止理監事職權案見**司法院釋字第724號解釋**。

第 29 題 **正解：(D)** 行政法法源

依**司法院釋字第287號解釋**，解釋性行政規則闡明法規原意，自法規生效日起適用，惟前釋示非確屬違法且有利當事人者，已確定處分或發布前應核課未核課之稅捐案件不受後釋示不利影響；違反裁量基準之處分可透過**行政程序法**第6條平等原則與行政自我拘束原則構成違法。

第 30 題 **正解：(C)** 行政法法源

依**地方制度法**第25條、第26條及第30條規定，自治條例於直轄市稱直轄市法規、縣（市）稱縣（市）規章、鄉（鎮、市）稱鄉（鎮、市）規約；罰鍰最高10萬元並得連續處罰，其他行政罰限勒令停工、停止營業、吊扣執照或一定期限限制禁止處分，不得規定歇業、撤銷或廢止證照。

第 31 題 **正解：(A)** 行政法法源

依**司法院釋字第329號解釋**（條約定義與審議例外）及**釋字第400號解釋**（既成道路公用地役關係三要件），公用地役關係須為不特定公眾通行所必要、通行之初無阻止情事、經歷年代久遠未曾中斷。

第 32 題 **正解：(B)** 行政法法源

依**司法院釋字第432號解釋**，抽象概念符合「意義非難以理解、為受規範者所得預見、可經由司法審查加以確認」三要件即符法律明確性原則；人民不得主張不法之平等；侵害最小為必要性原則；雙務契約受禁止不當聯結原則拘束。

第 33 題 **正解：(C)** 行政法法源

依**司法院釋字第525號解釋**，純屬願望、期待而未有表現已生信賴之事實者，或法規預先定有施行期間、因情事變遷停止適用者，無信賴保護原則適用；稅捐文書對公同共有人一人送達及於全體案見**釋字第663號解釋**（違憲）。

第 34 題 **正解：(B)** 行政法法源

依**中央法規標準法**第2條、第3條規定，法律得定名為「法、律、條例、通則」；各機關發布之命令，得依其性質稱「規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則」；至於要點、須知、注意事項、基準則常為行政規則或職權命令之名稱。

第 35 題 **正解：(A)** 行政法法源

依**中央法規標準法**第7條規定，各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令，應視其性質分別下達或發布，並即送立法院。

第 36 題 **正解：(D)** 行政法法源

習慣法須具備客觀要件（長期、反覆、一致之慣行）、主觀要件（社會成員對該慣行具有法的確信）及形式要件（內容明確），且在依法行政原則下僅具「補充法」之效力。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 37 題 **正解：(A)** 行政法法源

兩公約施行法係採「轉型方式（Transformation）」，由立法院制定施行法使其具國內法律效力；而經立法院審議通過之條約或法律授權簽訂之避免雙重課稅協定則直接納入具國內法效力（參照**司法院釋字第329號解釋**）。

第 38 題 **正解：(D)** 行政法法源

依**司法院釋字第525號**、第574號、第717號解釋，新法規範生效前已終結之事實為「真正溯及既往」（原則禁止，但有利於人民等例外允許）；規範跨越新舊法之繼續性事實為「不真正溯及既往」（原則允許，但須衡量公益與私益信賴保護）。

第 39 題 **正解：(C)** 行政法法源

依**中央法規標準法**第18條規定，各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，在處理程序終結前據以准許之法規有變更者，適用新法規（從新）；但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規（從優）。

第 40 題 **正解：(B)** 行政法法源

依**行政程序法**第32條、第33條及第47條規定，配偶或本人為共同權利人、曾為證人或鑑定人者應「自行迴避」；公務員除基於職務上必要外，不得為行政程序外之接觸（禁止片面接觸），如有接觸應作成書面紀錄載明接觸對象、時間、場所及內容並對其他當事人公開。

第 41 題 **正解：(A)** 行政法法源

依**行政程序法**第46條、第96條、第98條及第102條規定，作成限制或剝奪人民自由權利處分前原則上應給予陳述意見機會；書面處分應記載主旨、事實、理由及其法令依據；未告知救濟期間者，處分非無效，而係延長為自處分送達後1年內聲明不服；行政決定前之擬稿或準備作業文件得拒絕閱覽。

第 42 題 **正解：(C)** 行政法法源

依**行政程序法**第111條第3款規定，內容對任何人均屬不能實現之行政處分無效（期待可能性原則）；第117條第1款規定，撤銷對公益有重大危害者不得撤銷（公益原則）；第123條、第126條規定，為防止或除去對公益之重大危害而廢止合法授益處分者，應給予合理補償。

第 43 題 **正解：(B)** 行政法法源

依**憲法法庭111年憲判字第6號判決**，肉品萊克多巴胺殘留容許量標準屬中央立法事項，地方自治條例訂定零檢出牴觸中央法規而無效；依**司法院釋字第738號解釋**，地方得以自治條例對電子遊戲場營業場所訂定較嚴格之距離限制（惟應避免實質阻絕）；依**地方制度法**第26條第4項，自治條例定有罰則者應報經行政院、中央各該主管機關「核定」後發布。

第 44 題 **正解：(D)** 行政法法源

依**司法院釋字第423號解釋**，僅以到案時間及到案與否作為裁決罰鍰下限之唯一準據，非根據違規事實情節，且母法既無規定復未授權逾期倍增科罰，違反母法授權目的及法律保留原則。

第 45 題 **正解：(B)** 行政法法源

依憲法第171條、第172條及**地方制度法**第30條規定，自治條例與憲法、法律或基於法律授權之法規（法規命令）牴觸者無效；自治規則與憲法、法律、基於法律授權之法規或該自治團體自治條例牴觸者無效，故位階為：憲法 ＞ 法律 ＞ 法規命令（授權命令） ＞ 自治條例 ＞ 自治規則。

第 46 題 **正解：(D)** 依法行政原則

依**司法院釋字第443號解釋**，憲法第8條人身自由提審等規定屬憲法保留（國會亦不得立法限制）；剝奪生命或限制身體自由屬絕對法律保留；限制役男出境屬一般（相對）法律保留，欠缺法律授權之辦法違憲；細節性、技術性次要事項非屬法律保留範圍。

第 47 題 **正解：(A)** 依法行政原則

依**司法院釋字第443號**及**第614號解釋**，給付行政受法律規範密度較寬鬆，但涉及公共利益或實現基本權保障之重大事項，仍應有法律或法律明確授權之命令為依據。

第 48 題 **正解：(C)** 依法行政原則

依**司法院釋字第522號**及**第680號解釋**，空白刑法採嚴格審查（須自授權母法得預見行為可罰）；行政罰採中度具體明確審查；非裁罰性營業管制（**釋字第538號**）採寬鬆審查（依母法整體解釋可推知即可）。

第 49 題 **正解：(C)** 依法行政原則

依**司法院釋字第524號解釋**，全民健保攸關全民福祉，應有法律保留及較嚴格之授權明確性適用，不得以行政規則替代法規命令，且除法律有明文外禁止轉委任（再授權）。

第 50 題 **正解：(A)** 依法行政原則

法律優位原則（消極依法行政，**行政程序法**第4條、第150條、第158條）要求一切行政作用均不得牴觸憲法、法律、法規命令及一般法律原則，無任何領域例外；法律保留原則（積極依法行政）則要求特定重要事項須有法律或法律授權之依據始得為之。

第 51 題 **正解：(D)** 依法行政原則

依司法院釋字第217號、**第367號**、第622號等解釋，租稅主體、租稅客體、稅基、稅率、納稅方法及租稅減免等構成要件，均應以法律明定，施行細則或行政函釋不得逾越母法增加納稅義務。

第 52 題 **正解：(B)** 依法行政原則

依**司法院釋字第491號解釋**，專案考績一次記二大過免職處分直接限制憲法第18條服公職之權利，實質上屬於懲戒處分，其構成要件應由法律定之，考績法將一次記二大過標準全委由銓敘部定之，違憲。

第 53 題 **正解：(D)** 依法行政原則

依**中央法規標準法**第5條規定，應以法律規定之事項包括：(1)憲法或法律有明文規定應以法律定之者；(2)關於人民之權利、義務者；(3)關於國家各機關之組織者；(4)其他重要事項之應以法律定之者。內部公文收發流程屬作業性行政規則。

第 54 題 **正解：(B)** 依法行政原則

授權明確性原則並非剝奪行政機關之委任立法權，而係在承認立法者得授權行政機關以命令補充法律之前提下，要求授權之目的、內容及範圍具體明確（參照**司法院釋字第491號**、**第524號解釋**）。

第 55 題 **正解：(C)** 依法行政原則

依**司法院釋字第390號**、**第394號解釋**，勒令停工、撤銷或廢止登記/營業許可等裁罰性不利處分，對人民工作權與財產權限制重大，適用中度（具體明確）之授權明確性審查標準。

第 56 題 **正解：(A)** 依法行政原則

依**司法院釋字第524號解釋**，再授權（轉委任）原則上禁止，僅於法律有明文授權轉委任時始例外允許。

第 57 題 **正解：(B)** 依法行政原則

依**司法院釋字第614號解釋**，退休年資併計屬給付行政措施，惟涉及公共利益重大事項，仍應以法律或法律明確授權之命令定之為宜，且給付性質之法規命令亦應受憲法平等原則之拘束。

第 58 題 **正解：(A)** 依法行政原則

依**司法院釋字第380號解釋**，大學課程與畢業條件屬大學自治範疇，國家對大學之監督應於法律規定範圍內為之並符合憲法第23條法律保留原則。

第 59 題 **正解：(D)** 依法行政原則

依**憲法法庭113年憲判字第7號判決**，高級中等以下學校具合格教師資格代理教師之職前年資提敘事項，具全國一致性質，教育部授權地方訂定補充規定並拒絕採計年資，違反憲法第108條第1項第4款及第7條平等原則。

第 60 題 **正解：(C)** 依法行政原則

依**行政程序法**第174條之1規定，本法施行前，行政機關依其職權發布之命令，須以法律規定或以法律明列其授權依據者，逾期未修正或訂定者，失其效力。

第 61 題　正解：(C)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第319號解釋**，國家考試評分具高度屬人性，彌封開拆後除有形式觀察顯然錯誤（如漏閱、計分錯誤）外不得任意重評，複查亦不得要求重新評閱或告知閱卷委員姓名。

第 62 題　正解：(D)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第462號解釋**，教評會除能提出具專業學術依據之具體理由動搖專業外審之可信度與正確性外，應尊重其判斷；非相關專業人員組成之委員會不應對申請人專業學術能力以多數決作成決定。

第 63 題　正解：(B)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第553號解釋**，「特殊事故」屬不確定法律概念，地方自治團體享有判斷餘地；上級監督機關僅得為適法性監督；審查密度視事件性質、基本權限制與決策組織而定，且仍得審查判斷瑕疵。

第 64 題　正解：(A)　不確定法律概念、行政裁量

依**行政程序法**第10條及**行政訴訟法**第4條第2項、第201條規定，參酌無關動機或違背授權目的屬裁量濫用；超出法定上下限屬裁量逾越；消極不行使裁量權屬裁量怠惰；單純不當之處分僅訴願機關得撤銷變更，行政法院不得撤銷。

第 65 題　正解：(A)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第469號解釋**，保護規範所及之人，於危險迫切、公務員可得預見、被害人仰賴公權力且法益重大時，裁量收縮至零，公務員怠於執行職務即成立國賠責任，不以被害人事前曾請求執行為限。

第 66 題　正解：(B)　不確定法律概念、行政裁量

行政裁量依內容分為「決定裁量（是否作為）」與「選擇裁量（選擇何種措施或對何人作為）」，兩者均受**行政程序法**第10條及一般法律原則（比例原則、平等原則）之拘束。

第 67 題　正解：(C)　不確定法律概念、行政裁量

一般裁量（裁量基準）旨在維持法律適用之一致性與平等性，惟若個案存有特殊情節而行政機關卻僵化機械適用基準、放棄個案實質裁量斟酌，依實務見解構成「裁量怠惰」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 68 題　正解：(D)　不確定法律概念、行政裁量

一般稅法、建築法或環保法上之不確定法律概念（如是否屬中華民國來源所得、是否屬違章建築），原則上應受行政法院之全面司法審查，行政機關並無判斷餘地。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 69 題　正解：(D)　不確定法律概念、行政裁量

依最高行政法院實務見解，環評審查委員會屬專家及多元代表組成之委員會，其專業學術與預測決定享有判斷餘地（低密度審查），惟行政法院仍得審查有無組織不合法、程序違法、基於錯誤事實或漏未考量重要事項等判斷瑕疵。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 70 題　正解：(C)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第382號**、**第684號**及**第784號解釋**，學生學業評量涉及教師專業判斷餘地，法院原則上應予尊重，惟如有違反法定程序、基於錯誤事實或顯然不當等違法情事，仍得審查撤銷。

第 71 題　正解：(A)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第553號**及第613號解釋，獨立行使職權之合議制委員會就高度專業事項享有判斷餘地，惟仍受行政法院就判斷瑕疵之審查。

第 72 題　正解：(B)　不確定法律概念、行政裁量

依**行政程序法**第6條、第10條規定，裁量處分雖在法定額度內，若出於報復批評等無關動機且無正當理由為差別待遇，構成違反平等原則與不當聯結禁止之「裁量濫用」，屬違法處分。

第 73 題　正解：(C)　不確定法律概念、行政裁量

依**訴願法**第1條、第79條及**行政訴訟法**第4條第2項、第201條規定，訴願兼審「違法或不當」（惟自治事項僅審合法性）；行政法院對裁量處分僅審是否「違法（逾越權限或濫用權力）」，不得就單純不當之處分予以撤銷。

第 74 題　正解：(B)　不確定法律概念、行政裁量

依**司法院釋字第319號解釋**及最高行政法院55年判字第275號判例，試卷漏閱、計分錯誤、卷面分數與成績單登載不符或違反法定考試程序等形式觀察顯然錯誤或判斷瑕疵，行政法院得介入審查。

第 75 題 **正解：(A)** 不確定法律概念、行政裁量

「有犯罪習慣」位於法規之構成要件部分，屬經驗或價值概念之「不確定法律概念」；而後半段「不予核發」則屬「羈束行政」之法律效果。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 76 題 **正解：(D)** 行政法關係

依**司法院釋字第469號解釋**，保護規範理論綜合判斷法律整體結構、適用對象、所欲產生之規範效果及社會發展因素；反射利益不具訴訟權能；提供時段供政見發表屬以自然給付為內容之公負擔。

第 77 題 **正解：(A)** 行政法關係

依**司法院釋字第295號解釋**，會計師懲戒覆審委員會所為覆審決議相當於最終之訴願決定，得逕行提起行政訴訟。

第 78 題 **正解：(D)** 行政法關係

依**最高行政法院104年8月份第2次庭長法官聯席會議決議**，考績丙等屬人事行政處分得提復審與行政訴訟；降低擬任官等見**釋字第323號**；審定級俸見**釋字第338號**；役男體位判定見**釋字第459號解釋**。

第 79 題 **正解：(C)** 行政法關係

依**司法院釋字第785號解釋**，公務人員就影響其權益之違法工作條件或管理措施（非屬顯然輕微之干預），於申訴、再申訴後得依法向法院提起相應之行政訴訟。

第 80 題 **正解：(B)** 行政法關係

依**司法院釋字第784號解釋**，各級學校學生對非退學處分之教育或管理措施侵害其權利（非顯然輕微干預）者，均得提起行政爭訟；教師救濟見**釋字第736號**；公立大學對再申訴決定提告見**憲法法庭111年憲判字第11號判決**。

第 81 題 **正解：(A)** 行政法關係

傳統特別權力關係（公務員、軍人、學生、受刑人）強調當事人納入國家公法內部高度服從體系，具「無基本權主張、無法律保留適用、無訴訟權保障」三大特徵，而非對等之私法契約關係。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 82 題 **正解：(C)** 行政法關係

司法院大法官早於釋字第187號（請領服務年資證明）、第201號、第266號（考績獎金）及第312號解釋（福利互助金），即率先就公務人員「公法上財產請求權」突破特別權力關係，肯認得提起行政爭訟。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 83 題 **正解：(B)** 行政法關係

依**司法院釋字第430號解釋**，現役軍人因不服有關機關所為勒令退伍處分，涉及軍人身分存續及憲法保障服公職之權利，經訴願程序後得提起行政訴訟。

第 84 題 **正解：(D)** 行政法關係

依**司法院釋字第755號**及**第756號解釋**，受刑人就監獄處分或其他管理措施，認逾越必要範圍而不法侵害其基本權利且非顯屬輕微時，得經申訴後向法院請求救濟。

第 85 題 **正解：(B)** 行政法關係

依**憲法法庭111年憲判字第12號判決**，大學於大學自治範圍內訂定教師評鑑辦法，就教師教學、研究、輔導及服務成效進行評鑑，作為不予晉薪或不續聘之依據，若符合明確性、正當程序及專業評量原則，即屬合憲。

第 86 題 **正解：(D)** 行政法關係

依最高行政法院98年7月份第1次庭長法官聯席會議決議、**司法院釋字第736號解釋**及**憲法法庭111年憲判字第11號判決**，公立學校與教師間之聘任關係為公法關係（行政契約），而解聘、停聘、不續聘等措施則可循**教師法**申訴、再申訴或訴願後提起行政訴訟。

第 87 題 **正解：(A)** 行政法關係

依新保護規範理論（**司法院釋字第469號解釋**），建築法規中涉及鄰房結構安全、防火間隔、日照等規定兼有保護特定範圍鄰人之意旨，故鄰人具主觀公權利（法律上利益）而有提起撤銷訴訟之訴訟權能。

第 88 題 **正解：(C)** 行政法關係

公營造物由「人（構成員）」與「物（公物、設備）」結合而成，與外部「利用人（如學生、受刑人、讀者）」發生利用關係；其性質視利用規章之定性、是否具強制性及是否須由國家獨占提供而分為公法利用關係或私法利用關係。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 89 題 **正解：(C)** 行政法關係

依**公務人員保障法**第25條、第77條及第78條規定，針對「行政處分」應向保訓會提起「復審」（相當於訴願）；針對非行政處分之「工作條件或管理措施」則先向服務機關提起「申訴」，不服申訴函復者再向保訓會提起「再申訴」。

第 90 題 **正解：(A)** 行政法關係

依**司法院釋字第784號解釋**，各級學校學生（含國中、高中小學生）就學校之教育或管理措施（如成績評量、記過），認侵害其受教育權或其他基本權利且非屬顯然輕微干預者，得依法提起相應之行政爭訟。

第 91 題 **正解：(D)** 行政行為之分類（實例）

行政機關為取得日常運作所需物資或裝備向私人購買巡邏車，屬私經濟行政中之「行政輔助行為」（私法買賣契約）。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 92 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

軍服採買係為取得機關所需物資之「行政輔助行為」，履約扣款爭議屬私法契約爭議，由普通法院審判。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 93 題 **正解：(D)** 行政行為之分類（實例）

主管機關依社會救助法規直接以公法方式核發低收入戶生活扶助金，屬「單純高權行政（公法給付行政）」之授益行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 94 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

公營水電公司依公司法設立具獨立法人格，以私法契約提供民生水電供應，屬「行政私法」及間接形式之公營事業行為。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 95 題 **正解：(C)** 行政行為之分類（實例）

行政機關本身直接從事販售特殊車牌號次或早期菸酒公賣以增加國庫收入之行為，屬「直接形式之行政營利行為」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 96 題 **正解：(A)** 行政行為之分類（實例）

環保局垃圾車清運服務係基於公法職權提供人民公共服務，屬公權力行政中之「單純高權行政（給付行政）」及事實行為。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 97 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

公營事業以私法形式提供大眾運輸學生票價優待屬「行政私法」行為，依通說與**司法院釋字第457號解釋**意旨，應受憲法平等原則直接拘束。

第 98 題 **正解：(A)** 行政行為之分類（實例）

締約後之營繕工程履約與沒收履約保證金，屬私法承攬契約之履約爭議（私經濟行政），應循民事訴訟救濟。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 99 題 **正解：(D)** 行政行為之分類（實例）

國有非公用財產之一般商業出租及租約終止，屬管理國庫財產之私經濟行為，爭執由普通法院審判。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 100 題 **正解：(C)** 行政行為之分類（實例）

鄉公所購買便當供活動使用，係取得日常或活動所需物資之「行政輔助行為」，成立私法買賣契約。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 101 題 **正解：(C)** 行政行為之分類（實例）

依司法院釋字第753號解釋及實務見解，健保署對特約醫事服務機構所為之「停止特約」屬公權力行使之裁罰性不利行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 102 題 **正解：(D)** 行政行為之分類（實例）

依**司法院釋字第568號解釋**，勞保為公法事件，勞保局否准保險給付之核定為行政處分，應循爭議審議、訴願及課予義務訴訟救濟。

第 103 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

公立學校將校舍或廚房場地出租予民間廠商使用，未涉及公權力授與，屬私經濟行政之私法租賃契約。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 104 題 **正解：(A)** 行政行為之分類（實例）

行政機關為滿足日常人力需求與私人就單純事務性勞務訂立私法僱傭契約，屬「行政輔助行為」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 105 題 **正解：(A)** 行政行為之分類（實例）

地方政府以公法規範發放生育津貼補助，屬公法形式之給付行政（單純高權行政），駁回申請為否准之行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 106 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

依通說折衷說，行政私法受基本權直接拘束；行政營利與輔助行為原則上適用私法自治，但仍得透過民法第72條、第148條等概括條款受基本權間接效力拘束。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 107 題 **正解：(C)** 行政行為之分類（實例）

課稅與處以罰鍰均係運用命令與強制手段限制人民財產權之「高權行政（干預行政）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 108 題 **正解：(D)** 行政行為之分類（實例）

公立文教機構將場館附屬商業空間出租予廠商經營餐飲，屬私經濟行政（私法租賃契約）。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 109 題 **正解：(D)** 行政行為之分類（實例）

實務認軍公教退休人員優惠存款資格與額度審定屬公法上人事行政處分，經審定後與臺灣銀行訂立之存款契約則具雙階理論特徵。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 110 題 **正解：(C)** 行政行為之分類（實例）

政府於市場拋售儲備物資以平抑物價，係透過私法買賣手段達成經濟政策目的，屬私經濟行政。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 111 題 **正解：(A)** 行政行為之分類（實例）

依**司法院釋字第466號解釋**及現行**行政訴訟法**，公保現金給付爭議屬公法事件，應循復審及行政訴訟途徑救濟。

第 112 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

全民健保核退自墊醫療費用屬公法上保險給付事件，應先申請爭議審議，不服審議結果再提起訴願及行政訴訟。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 113 題 **正解：(C)** 行政行為之分類（實例）

行政機關直接以授益行政處分核定發給補助款，未另簽私法借貸或買賣契約者，屬單階段之公法給付行政。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 114 題 **正解：(B)** 行政行為之分類（實例）

先由行政機關作成公法上資格核准處分（第一階段），再由銀行與申請人締結私法借貸契約（第二階段），為雙階理論之典型運用。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 115 題 **正解：(A)** 行政行為之分類（實例）

如**司法院釋字第695號解釋**林錫堯大法官不同意見書所指陳，雙階理論割裂單一法律關係，易致管轄法院分歧與救濟複雜化。

第 116 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第31條第2項、第74條至第83條，招標機關追繳押標金屬行政處分，應循採購異議、申訴及行政訴訟程序救濟。

第 117 題 **正解：(A)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第74條、第85條之1，締約後之履約、驗收及保固爭議，均屬第二階段私法契約爭議，由普通法院審判。

第 118 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第101條至第103條及最高行政法院103年3月決議，解除契約屬私法爭議；通知將刊登採購公報停權則屬裁罰性行政處分。

第 119 題 **正解：(C)** 雙階理論與採購（實例）

依**司法院釋字第540號解釋**，國宅出售簽約後因違約收回住宅及基地移送法院裁定強制執行屬民事事件，由普通法院審判。

第 120 題 **正解：(B)** 雙階理論與採購（實例）

依**司法院釋字第540號解釋**，國宅申請承購、承租或貸款之資格准駁屬第一階段公法上行政處分，由行政法院審判。

第 121 題 **正解：(A)** 雙階理論與採購（實例）

依**司法院釋字第695號解釋**，依國有林地濫墾地補辦清理作業要點申請訂立租地契約所為准駁屬行政處分，由行政法院審判。

第 122 題 **正解：(C)** 雙階理論與採購（實例）

依**司法院釋字第695號解釋**，核准後簽訂之國有林地租賃契約為私法契約（第二階段），終止租約返還林地屬民事事件，由普通法院審判。

第 123 題 **正解：(B)** 雙階理論與採購（實例）

依**司法院釋字第772號解釋**，依國有財產法第52條之2申請讓售國有非公用不動產之准駁決定，屬公法性質之行政處分，由行政法院審判。

第 124 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第83條規定，審議判斷視同訴願決定，不服者得直接向高等行政法院提起行政訴訟。

第 125 題 **正解：(B)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第102條規定，對於將刊登政府採購公報之異議處理結果不服者，無論該案件是否達公告金額，均得提出申訴。

第 126 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第31條及實務見解，不予發還押標金與追繳押標金均屬第一階段公權力行使之行政處分。

第 127 題 **正解：(A)** 雙階理論與採購（實例）

「履約保證金」及「保固保證金」發生於締約後之履約與保固階段（私法契約），不予發還履約保證金屬第二階段私法爭議，由普通法院審判。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 128 題 **正解：(C)** 雙階理論與採購（實例）

先以公法行政處分核定受補助資格與額度（第一階段），再簽訂私法契約規範撥款與履約細節（第二階段），屬雙階理論之典型運用。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 129 題 **正解：(C)** 雙階理論與採購（實例）

依**政府採購法**第4條及第75條、第76條，法人或團體接受機關補助辦理採購達法定比例與金額者，適用政府採購法。

第 130 題 **正解：(A)** 雙階理論與採購（實例）

促參案甄審階段評定最優申請人屬行政處分；簽訂之投資契約則視其契約標的是否具公法性質定其審判權。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 131 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

民間業者僅在行政機關指揮下協助現場開單而未獨立以自己名義作成行政處分，屬「行政助手（輔助人）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 132 題 **正解：(B)** 雙階理論與採購（實例）

依**行政程序法**第2條第3項、第16條及**訴願法**第10條，受託行使公權力之團體於委託範圍內視為行政機關，不服其處分應向原委託機關提起訴願。

第 133 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

政府採購法第6條第1項即為**行政程序法**第6條平等原則之具體展現。

第 134 題 **正解：(B)** 雙階理論與採購（實例）

一般公有非公用財產之單純標售（非政府採購法之採購，亦非釋字第772號之政策性讓售），自始即為私法行為，不適用雙階理論。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 135 題 **正解：(C)** 雙階理論與採購（實例）

依農業天然災害救助辦法核發之現金救助，屬公法形式之給付行政（單純高權行政），否准申請為行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 136 題 **正解：(A)** 雙階理論與採購（實例）

依最高行政法院101年6月份第1次庭長法官聯席會議決議，刊登採購公報停權處分屬裁罰性不利處分，適用行政罰法第27條第1項所定3年裁處權時效。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 137 題 **正解：(B)** 雙階理論與採購（實例）

依**司法院釋字第684號**及**第784號解釋**，學校對學生所為公權力管理措施（如勒令退宿）侵害權利且非顯然輕微者，經校內申訴後得提起行政爭訟。

第 138 題 **正解：(A)** 雙階理論與採購（實例）

依實務一致見解，機關配住或借用職務宿舍予教職員工，屬私法上「使用借貸」關係（私經濟行政），返還宿舍之訴由普通法院審判。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 139 題 **正解：(D)** 雙階理論與採購（實例）

保險人（勞保局、健保署）核定或逕行調整投保薪資／投保金額，直接規制公法上保費義務及給付權利，屬行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 140 題 **正解：(C)** 雙階理論與採購（實例）

土地徵收為高權干預處分；工程採購適用政府採購法雙階理論；社會住宅核准承租與簽約則如國民住宅案（**釋字第540號**）具雙階關係。

第 141 題 **正解：(C)** 行政處分（實例）

依**中央行政機關組織基準法**第6條、第25條及實務見解，內部單位（如建管處）以自己名義對外作成之處分視為所屬行政機關（工務局）之行為。

第 142 題 **正解：(D)** 行政處分（實例）

職務命令具內部性非行政處分（**釋字第243號**）；統一裁罰基準為裁量性行政規則；行政契約為雙方法律行為；合法行政處分須具備形式合法性與實質合法性。

第 143 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

依**行政程序法**第92條第2項前段規定，相對人雖非特定而依一般性特徵可得確定其範圍者，為「一般處分」（對人的一般處分）。

第 144 題 **正解：(A)** 行政處分（實例）

指定古蹟直接規制該建築物之公法上法律地位與所有權人之使用處分權限，屬**行政程序法**第92條之行政處分。

第 145 題 **正解：(A)** 行政處分（實例）

禁制性交通標誌及行人徒步區之劃設，屬**行政程序法**第92條第2項之「一般處分」。

第 146 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

依**行政程序法**第92條第2項後段，有關公物之設定、變更、廢止或其一般使用者，為一般處分（對物的一般處分）。

第 147 題 **正解：(C)** 行政處分（實例）

未重新進行實質審查而僅重申先前已確定處分存在之函覆，屬「重複處分」（觀念通知），非新行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 148 題 **正解：(D)** 行政處分（實例）

行政機關已開啟程序重新進行實體審查並作成新決定者，屬「第二次裁決」，具有行政處分性質。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 149 題 **正解：(D)** 行政處分（實例）

多階段行政處分應以最終直接對外向人民作成表示之顯名機關處分為行政爭訟標的。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 150 題 **正解：(C)** 行政處分（實例）

依**司法院釋字第423號解釋**，行政處分之認定採實質標準，視其是否直接影響人民權利義務關係且實際上已對外發生效力而定。

第 151 題 **正解：(A)** 行政處分（實例）

依司法院釋字第379號解釋及實務見解，土地界址爭議之調處係介入私權爭執之機制，不服者應向普通法院提起民事訴訟。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 152 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

依**行政訴訟法**第105條之1，行政程序進行中所為之通知補正等程序行為，非屬終局實體行政處分，應與最終實體決定一併聲明不服。

第 153 題 **正解：(C)** 行政處分（實例）

依**司法院釋字第742號解釋**及現行**行政訴訟法**第237條之18以下，都市計畫審查程序許人民向管轄高等行政法院起訴請求宣告違法之都市計畫無效。

第 154 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

依**司法院釋字第535號解釋**及警察職權行使法第29條，當場異議認無理由續行臨檢時所給予之書面紀錄具行政處分性質，得提起行政爭訟。

第 155 題 **正解：(A)** 行政處分（實例）

單純發布氣象或防災預警資訊、提醒注意安全，未發生權利義務規制效果，屬「事實行為（資訊提供／觀念通知）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 156 題 **正解：(D)** 行政處分（實例）

依災害防救法劃定警戒區並命區內居民撤離或禁止進入，直接發生公法上義務之規制效果，屬**行政程序法**第92條第2項之「一般處分」。

第 157 題 **正解：(A)** 行政處分（實例）

地政機關辦理土地登記係依土地法及土地登記規則行使公權力之單方具體決定，屬「行政處分」（私法形成處分）。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 158 題 **正解：(D)** 行政處分（實例）

依**司法院釋字第459號解釋**意旨，徵兵或役政機關就役男應否服役及應服何種兵役（含替代役）所為單方決定，屬行政處分。

第 159 題 **正解：(C)** 行政處分（實例）

依**行政程序法**第92條第2項後段，公物之廢止（公用廢止）屬「對物的一般處分」。

第 160 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

行政機關應人民詢問，單純就現行法令規定或事實狀態為說明或告知，屬「觀念通知（事實行為）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 161 題 **正解：(A)** 行政處分（實例）

主管機關本於職權以具有規制拘束力之意思表示確認法律關係存否或物之公法狀態，屬「確認處分（行政處分）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 162 題 **正解：(C)** 行政處分（實例）

限制出境直接限制人民受憲法第10條保障之居住遷徙自由，具外部規制效力，屬行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 163 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

違規車輛移置及核定收取移置費、保管費，均係行使公權力之行為，核定費用屬課予公法上金錢負擔之行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 164 題 **正解：(D)** 行政處分（實例）

依**司法院釋字第736號解釋**，公立學校教師因學校具體措施（如曠職登記、扣薪、留支原薪等）認權利受侵害時，得向法院請求救濟。

第 165 題 **正解：(B)** 行政處分（實例）

依**司法院釋字第382號解釋**及**行政程序法**第2條第3項、**行政訴訟法**第24條，私立學校於退學等範圍內視為行政機關，訴願駁回後應以該私立大學為被告起訴。

第 166 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

單純提供政府資訊或檢送歷史台帳資料影本，未直接發生法律關係之規制效果，屬事實行為（觀念通知）。(參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定)

第 167 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

人民依政府資訊公開法申請提供政府資訊享有公法上請求權，行政機關准駁決定直接規制申請人之資訊請求權，屬「行政處分」。(參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定)

第 168 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第165條規定，以不具法律上強制力之勸告、建議等方法促請為一定作為或不作為，屬「行政指導」（事實行為）。

第 169 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第166條第2項，相對人明確拒絕指導時，行政機關應即停止，並不得據此對相對人為不利之處置。

第 170 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第167條規定，為行政指導時應明示目的、內容及負責指導者，相對人請求交付文書時除有特別困難外應以書面為之。

第 171 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

依**司法院釋字第348號解釋**，公費醫學生與主管機關或學校間就公費待遇及分發服務義務之約定，性質上屬於「行政契約」。

第 172 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

依最高行政法院95年7月份庭長法官聯席會議決議，行政機關既締結「行政契約」，除法律別有規定或依**行政程序法**第148條約定自願接受執行外，不得改用行政處分強制執行，應提起一般給付訴訟。

第 173 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第136條、第139條規定，對行政處分所依據之事實或法律關係經依職權調查仍不能確定者，得與人民和解締結書面行政契約代替行政處分。

第 174 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第137條及第142條第3款，行政處分之作成無裁量權時，代替該處分之行政契約所約定之人民給付以依第93條第1項得為附款者為限；違反者無效。

第 175 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第140條第1項，行政契約依約定內容履行將侵害第三人之權利者，應經該第三人書面之同意，始生效力。

第 176 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第148條第2項，自願接受執行約定，締約一方為中央機關所屬機關者應經主管院、部或同等級機關認可；為地方自治團體行政機關者應經該地方自治團體行政首長認可。

第 177 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第146條及第147條，因情事重大變更非當時所得預料而依原約定顯失公平者，當事人一方得請求他方適當調整契約內容，不能調整得終止契約。

第 178 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

單純衛生教育宣導與呼籲，未設定公法上強制義務或罰則，屬事實行為（資訊提供或行政指導）。(參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定)

第 179 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

依法公告強制佩戴口罩並連結罰鍰法律效果，已直接對外規制人民之行為義務，具外部法效性。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 180 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

如講義《不確定法律概念、行政裁量》第1頁所載，為實現行政處分所為之物理執行動作，屬事實行為中之「實施行為」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 181 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

機關間之觀念通知或法令釋示復函僅具內部性，未直接對外向人民為規制，屬內部行為或事實行為。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 182 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

一般民眾檢舉他人違規僅在促請機關發動職權，主管機關函覆檢舉人調查結果純屬「觀念通知（事實行為）」，非行政處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 183 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

當法令明定檢舉人符合要件得請領檢舉獎金時，即賦予檢舉人公法上財產請求權，否准核發檢舉獎金之決定屬「行政處分」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 184 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

事先發函提醒業者注意法規、促請勿為違法行為，未具體認定違規或發生裁罰效果，屬事實行為（行政指導）。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 185 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

依行政罰法第2條第4款，針對違反行政法上義務行為所裁處之「警告」或影響權利義務之「記點」，屬「行政處分（影響名譽或具裁罰性之不利處分）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 186 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

對於違法之公權力「事實行為」，受害人民得本於「公法上結果除去請求權」，依**行政訴訟法**第8條第1項提起「一般給付訴訟」請求回復原狀。

第 187 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第142條第1款，代替行政處分之行政契約，與其內容相同之行政處分為無效者，該行政契約無效。

第 188 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第143條，行政契約之一部無效者，原則上「全部無效」；但如可認為欠缺該部分締約雙方亦將締結契約者，其他部分仍為有效。

第 189 題 **正解：(D)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第144條，行政契約當事人一方為人民者，行政機關為維護公益，得於契約標的範圍內就相對人契約之履行為必要之指導或協助。

第 190 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

依**行政程序法**第145條，因締約機關所屬公法人之其他機關於契約關係外行使公權力致顯增費用或受不可預期損失者，相對人得於知悉起1年內向締約機關請求補償。

第 191 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

發布消費警訊或產品檢驗結果新聞稿，未直接發生法效規制效果，屬「事實行為（警告／資訊公開）」，惟仍受法律優位與比例原則拘束。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 192 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

畢業旅行食宿代辦採購屬私經濟行政之私法契約；公立學校與專任教師之聘任契約則依實務見解屬公法上行政契約。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 193 題 **正解：(C)** 行政契約與事實行為（實例）

承辦人員出於善意所為之建議與勸告，不具強制力，屬「行政指導（事實行為）」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 194 題 **正解：(B)** 行政契約與事實行為（實例）

舉辦法令說明會與發放宣導手冊未發生權利義務之規制效果，屬事實行為。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 195 題 **正解：(A)** 行政契約與事實行為（實例）

民間代檢廠受委託辦理汽車定期檢驗，其就車輛檢驗合格與否及命限期覆驗之決定，屬受託行使公權力作成之「行政處分」（**行政程序法**第2條第3項、第16條）。

第 196 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第159條第2項第2款，為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實而訂頒之解釋規定，屬「解釋性行政規則」。

第 197 題 **正解：(A)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第159條第2項第2款，依職權為行使裁量權而訂頒之裁量基準，屬「裁量性行政規則」。

第 198 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第159條第2項第1款及第160條第1項，組織性、作業性行政規則僅須下達即生效力，無須登載政府公報發布。

第 199 題 **正解：(C)** 行政命令與地方法規（實例）

長官對屬官就具體職務執行所下達之指揮監督命令，雖具特定具體性，但僅具「內部性」而非行政處分（**司法院釋字第243號解釋**）。

第 200 題 **正解：(B)** 行政命令與地方法規（實例）

依**司法院釋字第785號解釋**，縱屬機關內部管理措施或調任，若對公務人員權利造成違法且非顯然輕微之侵害，於再申訴決定後得向行政法院提起相應之行政訴訟。

第 201 題 **正解：(A)** 行政命令與地方法規（實例）

依**地方制度法**第25條、第26條及**司法院釋字第738號解釋**，直轄市自治條例得規定10萬元以下罰鍰並得連續處罰，報經中央核定後發布有效。

第 202 題 **正解：(C)** 行政命令與地方法規（實例）

依**地方制度法**第26條第3項，自治條例其他行政罰限勒令停工、停止營業、吊扣執照或一定期限內限制禁止處分，不得規定歇業、撤銷或廢止證照。

第 203 題 **正解：(B)** 行政命令與地方法規（實例）

依**地方制度法**第2條第3款及第29條，地方行政機關為辦理上級機關委辦事項，依其法定職權或基於授權訂定者為「委辦規則」。

第 204 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

依**地方制度法**第25條至第27條，由地方行政機關自行訂定並冠以地方自治團體名稱者為「自治規則」，不得創設行政罰。

第 205 題 **正解：(B)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第154條及第155條，擬訂法規命令除情況急迫外「應」預告草案，並「得」依職權舉行聽證（任意聽證）。

第 206 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第158條第1項，法規命令牴觸上位規範或無法律授權而剝奪限制人民自由權利者，無效。

第 207 題 **正解：(A)** 行政命令與地方法規（實例）

依**司法院釋字第287號解釋**意旨及稅捐稽徵法第1條之1，變更見解之在後解釋函令如不利於納稅義務人，對於發布前應核課而未核課之案件，適用有利之在前解釋函令。

第 208 題 **正解：(C)** 行政命令與地方法規（實例）

依憲法增修條文第2條第3項及司法院釋字第543號解釋，緊急命令須經行政院會議決議並於發布後10日內提交立法院追認，具暫時替代或變更法律之效力。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 209 題 **正解：(C)** 行政命令與地方法規（實例）

行政處分（含一般處分，**行政程序法**第92條）針對「具體事件」；法規命令（第150條）針對「一般抽象事項」。

第 210 題 **正解：(A)** 行政命令與地方法規（實例）

依司法院釋字第137號、第216號解釋，法官依據法律獨立審判，對各機關職權發布之釋示或行政規則得表示不同見解，不受其絕對拘束。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 211 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第162條規定，行政規則得由原發布機關廢止之；行政規則之廢止，適用第160條規定。

第 212 題 **正解：(B)** 行政命令與地方法規（實例）

紅綠燈號誌以燈號方式直接對行經路口之可得確定多數用路人下達禁止或准許通行之具體公法命令，屬「對人的一般處分」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 213 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

規範稽查員內部業務執行步驟與儀器操作流程之SOP，屬**行政程序法**第159條第2項第1款之「作業性行政規則」。

第 214 題 **正解：(B)** 行政命令與地方法規（實例）

於機關內部設立臨時任務編組或專案小組，屬**行政程序法**第159條第2項第1款之「組織性行政規則」。

第 215 題 **正解：(C)** 行政命令與地方法規（實例）

依司法院釋字第185號解釋及憲法訴訟法第38條第1項，憲法法庭判決有拘束各機關及人民之效力。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 216 題 **正解：(A)** 行政命令與地方法規（實例）

依行政法院組織法第15條之10及第15條之11，大法庭裁定對提案庭提交之案件有拘束力；無裁判全文之判例停止適用，其餘效力與未經選編之最高行政法院裁判相同。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 217 題 **正解：(B)** 行政命令與地方法規（實例）

依最高行政法院80年度判字第302號、93年度判字第1392號判決，平等原則係保障合法之平等，人民不得主張「不法之平等」要求行政機關重複錯誤。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 218 題 **正解：(A)** 行政命令與地方法規（實例）

依**行政程序法**第7條，全面封路十二小時拆解所有一般車輛以查緝單一改裝車，違反必要性原則与衡量性原則（狹義比例原則）。

第 219 題 **正解：(D)** 行政命令與地方法規（實例）

將與交通安全目的毫無正當合理關聯之欠繳房屋稅作為駁回考照依據，違反「禁止不當聯結原則」與「裁量濫用禁止」。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 220 題 **正解：(C)** 行政命令與地方法規（實例）

依**司法院釋字第400號解釋**及最高行政法院見解，既成道路成立公用地役關係，所有權人負容忍通行負擔，國家應依法律辦理徵收補償，惟個人尚無從直接請求作成徵收處分。

第 221 題 **正解：(C)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第93條第2項第3款，伴隨授益處分而課予相對人作為、不作為或忍受義務之附款為「負擔」。

第 222 題 **正解：(D)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第123條第3款及第125條但書，附負擔之合法授益處分，受益人未履行該負擔者，得依職權「廢止」且得溯及既往失效。

第 223 題 **正解：(B)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第93條第2項第2款，將行政處分效力之「發生」繫於將來不確定之事實，屬於「停止條件」。

第 224 題 **正解：(A)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第93條第1項，無裁量權者，以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為附款。

第 225 題 **正解：(A)** 行政處分之附款與效力（實例）

通說與最高行政法院實務認「負擔」原則上得單獨提起撤銷訴訟；「條件、期限」則應提起課予義務訴訟請求作成無附款之授益處分。（參照**行政程序法**第92條及**行政訴訟法**相關規定）

第 226 題 **正解：(B)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第111條第1款、第2款，不能由書面處分得知處分機關、應以證書方式作成而未給予證書者「無效」；其餘屬第114條得補正之程序或方式瑕疵。

第 227 題 **正解：(C)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第111條第6款、第7款，欠缺事務權限且具有重大明顯瑕疵者，該行政處分無效。

第 228 題 **正解：(D)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第114條第1項，得補正之事由限於程序或方式瑕疵；若屬「實體違法」（如違反比例原則、平等原則），不得依第114條補正。

第 229 題 **正解：(D)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第114條第2項，補正行為僅得於「訴願程序終結前」為之；得不經訴願程序者，僅得於「向行政法院起訴前」為之。

第 230 題 **正解：(C)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第119條，以詐欺、脅迫或賄賂方法、對重要事項提供不正確資料或明知違法者，信賴不值得保護。

第 231 題 **正解：(A)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第117條第2款及第120條，信賴值得保護者，視信賴利益是否顯然大於公益而分別給予存續保護（不得撤銷）或財產保護（撤銷但給予補償）。

第 232 題 **正解：(B)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第121條第1項，撤銷權應自原處分機關或其上級機關「知有撤銷原因時起二年內」為之。

第 233 題 **正解：(C)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第127條第1項、第3項、第4項，應於原授益處分撤銷或失效後，以「書面行政處分」確認返還範圍並限期命受益人返還。

第 234 題 **正解：(B)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第117條、第118條及第122條至第125條，撤銷針對違法處分（原則溯及失效），廢止針對合法處分（原則向將來失效，僅未履行負擔得溯及失效）。

第 235 題 **正解：(A)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第123條，授予利益之合法行政處分，僅於具備該條所列五款法定事由之一時始得依職權廢止。

第 236 題 **正解：(D)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第101條規定，行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。

第 237 題 **正解：(A)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第116條第2項、第3項，不得撤銷者、不符原目的者、對當事人更不利者不得轉換；且羈束處分不得轉換為裁量處分。

第 238 題 **正解：(D)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第128條及第129條，於具備法定事由且非因重大過失未能在原程序主張者，得於知悉起3個月內（自法定救濟期間經過後逾5年者不得申請）申請程序重開。

第 239 題 **正解：(C)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第110條第3項，行政處分未經撤銷、廢止或未因其他事由失效者，其效力繼續存在（構成要件效力与實質存續力）。

第 240 題 **正解：(B)** 行政處分之附款與效力（實例）

依**行政程序法**第100條第1項及第110條第1項，書面行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起，依送達內容對其發生效力。

第 241 題 **正解：(A)** 題組一：國有林地出租與登記定性

依釋字第 457 號、第 695 號解釋及最高法院 80 年度台上字第 525 號民事判決實務見解，國家為達成私法上管理國有財產之目的，將國有林地出租予人民收益使用，係立於私法主體地位所為之私經濟行政（國庫行政），雙方成立私法上租賃關係；分署發函通知終止租約並請求返還土地，乃行使私法上契約終止權之意思表示，並非行政處分，如有爭執應循民事訴訟程序由普通法院審理。（出處：**司法院釋字第457號、第695號解釋、最高法院80年度台上字第525號民事判決**）

第 242 題 **正解：(C)** **題組一：地政事務所核准登記之定性**

地政機關依土地法及土地登記規則所為之不動產物權登記（或塗銷登記），雖直接發生私法上物權設定、移轉、變更或消滅之效果，但係地政機關本於法定職權就具體事件所為對外直接發生法律效果之單方公權力措施，性質上屬於「形成私法關係之行政處分」（形成處分）。（出處：**行政程序法第92條第1項**）

第 243 題 **正解：(B)** **題組一：分署再次發函催告返還之定性**

原處分已確定後，機關未就事實或法律狀態重新為實質審查，僅發函重申原處分意旨並催告義務人履行，屬「重複處分」（性質上僅為觀念通知），不重新起算救濟期間。（出處：**行政程序法第92條第1項**）

第 244 題 **正解：(D)** **題組二：追繳押標金與刊登公報之定性**

依政府採購法及最高行政法院實務見解，招標機關依政府採購法規定不予發還或追繳押標金，以及通知廠商將刊登政府採購公報（停權處分），均屬機關單方基於公權力就公法事件所為對外直接發生法律效果之行政處分，廠商不服應依採購法提出異議、申訴，進而提起行政訴訟。（出處：**政府採購法第31條、第101條、第102條**）

第 245 題 **正解：(B)** **題組二：終止採購契約與沒收履約保證金之定性**

我國政府採購法制採雙階理論：前階段（招標、審標、決標、追繳押標金、刊登公報停權）為公法關係；後階段（締約後之履約、驗收、保固、解除或終止契約、沒收或發還履約保證金）則屬私法契約關係，其爭議應由普通法院審理。（出處：**政府採購法第74條、第85條之1**）

第 246 題 **正解：(D)** **題組二：借牌投標追繳押標金之時效**

追繳押標金為公法上請求權，依行政程序法公法上請求權時效之規定，因五年間不行使而消滅，並自可合理期待機關得為追繳時起算。（出處：**行政程序法第131條第1項、政府採購法第31條**）

第 247 題 **正解：(A)** **題組三：健保特約之法律性質**

依司法院釋字第 533 號解釋，中央健康保險署為辦理全民健康保險醫療服務，與特約醫事服務機構締結之全民健康保險特約醫事服務機構契約，係以達成促進國民健康、增進公共利益之行政目的，性質上屬於「行政契約」。（出處：**司法院釋字第533號解釋**）

第 248 題 **正解：(C)** **題組三：停止特約之法律保留與明確性**

依司法院釋字第 723 號、第 724 號及第 524 號解釋意旨，停止特約或扣減醫療費用等涉及人民權利限制之事項，雖應受法律保留原則規範，但屬相對法律保留（法規命令保留），若法律已就授權之目的、內容及範圍為具體明確之授權，主管機關據以發布之管理辦法即無違背法律保留原則。（出處：**司法院釋字第524號、第723號、第724號解釋**）

第 249 題 **正解：(C)** **題組三：健保署單方發函停止特約之定性**

實務見解認為，健保署與醫事機構間雖締有特約（行政契約），但健保署依全民健康保險法規授權單方對違規醫事機構所為之「停止特約」或「終止特約」，係法律另賦予健保署單方規制之公權力措施，性質上屬於「行政處分」，醫事機構不服應先申請爭議審議（相當於訴願），再提起撤銷訴訟。（出處：**司法院釋字第533號、第724號解釋**）

第 250 題 **正解：(A)** **題組四：公費醫師契約之定性與自願執行約款**

依司法院釋字第 348 號解釋及行政程序法第 148 條規定，公費醫學生培育契約屬「行政契約」；行政契約約定自願接受執行時，債務人為人民者，原應經締約機關之上級機關認可，但「締約機關為中央各院、部、會、行、處、局、署，或其地方自治團體之行政首長者，無須經認可」，故衛生福利部所締約款直接有效。（出處：**行政程序法第148條第1項、第2項、司法院釋字第348號解釋**）

第 251 題 **正解：(D)** **題組四：行政契約關係中併用行政處分之禁止**

依實務通說（行政契約與行政處分併用禁止原則），行政機關既已選擇以對等之「行政契約」方式與人民建立公法上法律關係，除法律另有明文授權外，於契約履行階段不得任意改採高權單方之「行政處分」命相對人履行契約義務或返還金額；若機關違法作成行政處分，該處分雖非當然無效，但屬違法得撤銷之行政處分。（出處：**行政程序法第135條、第148條**）

第 252 題 **正解：(B)** **題組四：行政契約無自願執行約款時之救濟**

行政契約若未約定自願接受強制執行，當債務人不履行契約義務時，行政機關不得自為行政處分，亦不得逕行移送執行，而必須向行政法院提起「一般給付訴訟」（行政訴訟法第 8 條第 1 項），取得勝訴判決確定後始得聲請行政法院強制執行。（出處：**行政訴訟法第8條第1項、行政程序法第148條**）

第 253 題 **正解：(D)** **題組五：違建查報與認定通知書之定性**

區公所查報違章建築並函報主管建築機關（都發局），僅屬多階段行政程序內部之先決通報行為，尚未對外直接發生規制效力，非行政處分；至於都發局作成並送達予戊之「違章建築認定通知書」，已確認該建物為違建並課予限期拆除之義務，屬於典型的下命性負擔「行政處分」。（出處：**行政程序法第92條第1項**）

第 254 題 **正解：(B)** **題組五：定期拆除通知單與實際拆除行為之定性**

若違章建築認定及命拆除處分已先行作成並送達，後續僅通知預定執行拆除期日之通知單，原則上僅係通知執行時間之觀念通知（除非原未作成認定處分而以拆除通知單合一作成）；而派員實際動工拆除建物之物理動作，則屬實現公法義務之「事實行為」。（出處：**行政程序法第92條第1項**）

第 255 題 **正解：(C)** **題組五：行政處分執行完畢後之救濟類型**

依行政訴訟法第 6 條第 1 項及第 196 條第 2 項規定，行政處分已執行而無回復原狀可能或已消滅者，原告於撤銷訴訟中如有即受確認判決之法律上利益（例如為提起國家賠償訴訟確認處分違法），得轉換聲明請求確認該已執行完畢之行政處分為違法。（出處：**行政訴訟法第6條第1項、第196條第2項**）

第 256 題 **正解：(A)** **題組六：都市計畫個案變更之定性**

依司法院釋字第 156 號及第 742 號解釋意旨，主管機關變更都市計畫，係公法上之單方行政行為，如直接限制一定區域內人民之權利、利益或增加其負擔，具有行政處分之性質（都市計畫之個別變更），其因而致特定人或可得確定之多數人之權益遭受不當或違法之損害者，自應許其提起訴願及行政訴訟以資救濟。（出處：**司法院釋字第156號、第742號解釋**）

第 257 題 **正解：(B)** **題組六：都市計畫定期通盤檢討之定性**

依司法院釋字第 742 號解釋，都市計畫定期通盤檢討變更，原則上屬於「法規性質」，並非行政處分；但其中具體項目若有直接限制一定區域內特定人或可得確定多數人之權益或增加其負擔者，基於有權利即有救濟之憲法原則，應許其就該部分提起訴願或行政訴訟（現行行政訴訟法已增訂「都市計畫審查程序」統一規範）。（出處：**司法院釋字第742號解釋、行政訴訟法第237條之18**）

第 258 題 **正解：(A)** **題組六：現行都市計畫審查程序之管轄與期間**

依行政訴訟法都市計畫審查程序（第 237 條之 18 至第 237 條之 21）規定，人民、地方自治團體或其他公法人認為行政機關依都市計畫法發布之都市計畫違法，而直接損害、因適用而損害或在可預見之時間內將損害其權利或法律上利益者，得於都市計畫「發布後一年之不變期間內」，以核定都市計畫之行政機關為被告，逕向管轄之「高等行政法院」提起訴訟（無須先行訴願）。（出處：**行政訴訟法第237條之18、第237條之19、第237條之20**）

第 259 題 **正解：(D)** **題組七：考績丙等之定性與救濟途徑**

依司法院釋字第 785 號解釋及最高行政法院 104 年 8 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議，公務員年終考績考列丙等，雖未改變公務員身分，但對其晉級、獎金及陞遷等權利產生直接重大影響，性質上為「行政處分」，受考人得依公務人員保障法提起「復審」，對復審決定不服者得向行政法院提起行政訴訟。（出處：**司法院釋字第785號解釋、最高行政法院104年8月份第2次庭長法官聯席會議決議**）

第 260 題 **正解：(C)** **題組七：外勤員警超勤補償與健康權保障**

依司法院釋字第 785 號解釋，憲法保障人民服公職權及健康權，國家對外勤消防、警察等輪班制公務人員，於勤休方式及服勤時數合理上限、服勤與休假頻率、超時服勤補償等攸關最低限度健康權保護之事項，負有制定框架性規範之義務。（出處：**司法院釋字第785號解釋**）

第 261 題 **正解：(C)** **題組七：申請核發加班費遭否准之訴訟類型**

公務員向服務機關申請核發法定俸給或加班費，係請求機關作成核發金錢給付之授益行政處分；遭機關作成否准處分並經復審駁回後，應依行政訴訟法第 5 條第 2 項提起「課予義務訴訟」（合併請求撤銷否准處分及復審決定，並判命機關作成核發一定金額之處分）。（出處：**行政訴訟法第5條第2項、公務人員保障法第25條**）

第 262 題 **正解：(D)** **題組八：教師升等不通過之定性與判斷餘地**

依司法院釋字第 462 號解釋，各大學校、院、系教師評審委員會關於教師升等評審之權限，係屬法律在特定範圍內授予公權力之行使，其對教師升等通過與否之決定，直接影響教師資格與工作權，性質上為「行政處分」；因其涉及高度屬人性之學術專業評價，享有「判斷餘地」，行政法院採較低審查密度，惟仍得審查有無程序違法、組織不合法、事實錯誤或違反一般事理評價標準等瑕疵。（出處：**司法院釋字第462號解釋**）

第 263 題 **正解：(B)** **題組八：公立大學教師聘任契約與解聘之定性**

依最高行政法院實務見解及憲法法庭 111 年憲判字第 11 號判決意旨，公立學校與專任教師間之聘任關係屬「行政契約」；但公立學校依教師法規定作成解聘、停聘或不續聘決議，並報請主管教育行政機關（教育部）核准之多階段程序中，主管機關之核准及學校之解聘通知具有單方剝奪教師身分及管制聘任資格之公權力措施性質，屬於「行政處分」。（出處：**憲法法庭111年憲判字第11號判決、教師法第14條、第42條**）

第 264 題 **正解：(A)** **題組八：教師申訴與訴願之擇一救濟途徑**

依教師法第 42 條、第 44 條規定，教師對學校或主管機關有關其個人之措施認為違法或不當致損害其權益者，得提起申訴、再申訴；按行政處分性質之措施，若提起申訴、再申訴，再申訴決定視同訴願決定，教師對再申訴決定不服得逕提行政訴訟，無須再提訴願（申訴與訴願擇一途徑）。此外，依憲法法庭 111 年憲判字第 11 號判決，公立大學對再申訴決定不得提起行政訴訟，私立大學則得針對侵害其聘任自主權之再申訴決定或核准處分提起行政訴訟。（出處：**教師法第42條、第44條、憲法法庭111年憲判字第11號判決**）

第 265 題 **正解：(A)** **題組九：大學生退學與記小過之定性與救濟**

早期釋字第 382 號解釋雖以是否足以改變學生身分（如退學或開除學籍）作為得否提起行政爭訟之界線，惟釋字第 684 號及第 784 號解釋已徹底破除該限制：各級學校學生認其權利因學校之教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，即使非屬退學或類此之處分（例如記小過、申誡、不准選課），亦得按相關措施之性質，於用盡校內申訴途徑後，依法提起相應之行政爭訟以為救濟。（出處：**司法院釋字第382號、第684號、第784號解釋**）

第 266 題 **正解：(B)** **題組九：顯然輕微之干預與權利保護必要**

依司法院釋字第 784 號解釋理由書，學校為維持學校秩序、實現教育目的所為之教育或管理措施，如僅屬「顯然輕微之干預」，即難謂構成權利之侵害；若已構成權利侵害（如記過、扣考、學業評量不及格影響畢業等），則得提起行政爭訟。（出處：**司法院釋字第784號解釋**）

第 267 題 **正解：(C)** **題組九：私立大學學生退學處分之救濟被告**

依司法院釋字第 382 號解釋及訴願法第 10 條規定，私立學校錄取學生、確定學籍、獎懲學生、核發畢業證書或授予學位等權限，係屬受託行使公權力，於該範圍內視為行政機關；學生對私立大學之退學處分不服，經校內申訴後，應向原委託機關（教育部）提起訴願，對訴願決定不服者，以原處分機關（該私立大學）為被告提起撤銷訴訟。（出處：**司法院釋字第382號解釋、行政程序法第2條第3項、訴願法第10條**）

第 268 題 **正解：(D)** **題組十：受刑人救濟權之破除與釋字755號**

依司法院釋字第 755 號解釋及修正後監獄行刑法規定，全面破除受刑人特別權力關係之訴訟權限制：監獄對受刑人所為之處分或管理措施，逾越達成監獄行刑目的所必要之範圍，而不法侵害其憲法所保障之基本權利且非顯屬輕微時，受刑人於經申訴程序後，得向管轄之地方行政訴訟庭提起行政訴訟。（出處：**司法院釋字第755號解釋、行政訴訟法第237條之10**）

第 269 題 **正解：(D)** **題組十：檢查與刪除受刑人投稿書信之合憲性**

依司法院釋字第 756 號解釋，監獄檢查書信係為確認有無夾帶違禁品，並未當然包含閱讀書信內容，若不區分書信種類亦未斟酌個案情形一概閱讀書信內容，侵害秘密通訊自由；又以受刑人書信或投稿內容「有礙監獄信譽」等空泛事由命刪除或禁止寄發，逾越實現監獄行刑目的所必要之程度，違反比例原則與表現自由保障。（出處：**司法院釋字第756號解釋**）

第 270 題 **正解：(C)** **題組十：監獄行刑事件之第一審管轄法院**

依行政訴訟法收容聲請及監獄行刑事件相關規定（以及監獄行刑法第 111 條、第 112 條），受刑人不服申訴決定所提起之行政訴訟，由監獄所在地之高等行政法院「地方行政訴訟庭」管轄第一審。（出處：**行政訴訟法第3條之1、第104條之1**）

第 271 題 **正解：(A)** **題組十一：發布消費警訊新聞稿之定性**

衛生局發布新聞稿公布檢驗結果及消費警訊，旨在提供公眾消費安全資訊，並未直接對乙公司設定公法上權利義務規制效果，性質上屬於「行政事實行為」（警告性資訊行為）；至於發函「命乙公司於二十四小時內全面下架回收」，則係單方對乙公司課予公法上作為義務，性質上屬於下命性「行政處分」。（出處：**行政程序法第92條第1項**）

第 272 題 **正解：(B)** **題組十一：違法新聞稿之結果除去請求權**

發布新聞稿屬行政事實行為而非行政處分，不適用撤銷訴訟；人民因違法之公權力事實行為致其商譽或名譽權持續受侵害時，得本於「公法上結果除去請求權」，依行政訴訟法第 8 條第 1 項提起「一般給付訴訟」，請求行政機關移除網頁不實資訊並為適當方式之回復名譽措施。（出處：**行政訴訟法第8條第1項**）

第 273 題 **正解：(C)** **題組十一：緊急下架處分免除陳述意見之合法性**

依行政程序法第 103 條第 1 款規定，行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，原則上應給予相對人陳述意見之機會；但「情況急迫，如予陳述意見之機會，顯然違背公益者」，得不給予陳述意見之機會。食安事件為防止危害擴散之緊急下架處分符合此例外事由。（出處：**行政程序法第102條、第103條第1款**）

第 274 題 **正解：(B)** **題組十二：警察臨檢盤查之發動要件與釋字535號**

依司法院釋字第 535 號解釋及警察職權行使法第 6 條規定，除法律另有特別規定（如指定公共場所、路段、管制站）外，警察對人實施臨檢、查證身分，須有「相當理由足認其行為已構成或即將發生危害」之客觀合理懷疑為前提，並應遵守比例原則，不得任意隨機攔檢。（出處：**司法院釋字第535號解釋**）

第 275 題 **正解：(A)** **題組十二：現場異議之法制設計**

依司法院釋字第 535 號解釋及警察職權行使法第 29 條規定，義務人或利害關係人對警察行使職權之方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於警察行使職權時，當場陳述理由表示異議；警察認異議有理由者，應立即停止或更正執行行為；認無理由者，得繼續執行，經義務人請求時，應將異議之理由製作紀錄交付之。（出處：**司法院釋字第535號解釋**）

第 276 題 **正解：(D)** **題組十二：帶往勤務處所留置與提審救濟**

依憲法第 8 條及提審法第 1 條規定（參照釋字第 708 號、第 710 號解釋意旨），人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時（包含警察強制帶往勤務處所留置剝奪人身自由），其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請「提審」，由法院即時審查剝奪人身自由之合法性。（出處：**司法院釋字第535號解釋**）

第 277 題 **正解：(A)** **題組十三：公用地役關係之成立要件與釋字400號**

依司法院釋字第 400 號解釋，既成道路成立公用地役關係之三要件為：（一）為不特定之公眾通行所必要，而非僅為通行之便利或省時；（二）於公眾通行之初，土地所有權人並無阻止之情事；（三）經歷之年代久遠而未曾中斷。其成立係基於長期事實狀態而生之公法上物權負擔，無須簽訂書面借用契約或公證。（出處：**司法院釋字第400號解釋**）

第 278 題 **正解：(D)** **題組十三：既成道路所有權人之特別犧牲與補償**

依司法院釋字第 400 號解釋，既成道路成立公用地役關係者，其所有權人對土地既已無從自由使用收益，形成因公益而特別犧牲其財產上之利益，國家自應依法律之規定辦理徵收給予補償；而在徵收補償前，所有權人仍受公用地役關係之拘束，不得任意違反供公眾通行之目的而封路。（出處：**司法院釋字第400號解釋**）

第 279 題 **正解：(C)** **題組十三：認定既成道路並命拆除圍籬之定性**

主管機關就特定私有土地是否成立公用地役關係（既成道路）所為之認定，並據以命所有權人拆除障礙物恢復公眾通行，係就具體公法事件所為之確認與下命行為，對外直接發生公法上效果，屬於「行政處分」。（出處：**行政程序法第92條第1項、司法院釋字第400號解釋**）

第 280 題 **正解：(B)** **題組十四：環評審查結論之定性與第三人效力**

依最高行政法院實務見解，環境影響評估審查結論對開發單位發生應依審查結論執行之法定義務，並拘束目的事業主管機關之開發許可，性質上屬於「行政處分」；又依「保護規範理論」，環境影響評估法兼具保護開發行為影響範圍內當地居民權益之目的，故鄰近居民庚為利害關係第三人，具提起撤銷訴訟之訴訟權能。（出處：**行政程序法第92條第1項、行政訴訟法第4條第3項**）

第 281 題 **正解：(A)** **題組十四：有條件通過環評結論中附款之定性**

「有條件通過環境影響評估」雖俗稱有條件通過，但法律性質上並非以未來不確定事實為生效要件之「條件」，而係於通過審查之授益處分同時，課予開發單位於開發及營運時應履行特定環保義務之「負擔」（附款之一種）。（出處：**行政程序法第93條第2項第3款**）

第 282 題 **正解：(C)** **題組十四：環評結論經撤銷後對開發許可之效力**

依環境影響評估法第 14 條第 1 項規定，目的事業主管機關於環境影響說明書未完成審查前，不得為開發行為之許可，其經許可者，無效。故前階段之環評審查結論若經法院判決撤銷而溯及失效，後階段之開發許可即喪失法定先行要件而歸於無效或應予撤銷。（出處：**行政程序法第111條第7款、第118條**）

第 283 題 **正解：(B)** **題組十五：撤銷違法授益處分之信賴保護衡量**

依行政程序法第 117 條第 2 款及第 120 條第 1 項規定，違法授益處分之受益人無第 119 條所列信賴不值得保護之情形，而「信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者」，不得撤銷；反之，若撤銷所欲維護之公益大於受益人之信賴利益，原處分機關仍得依職權撤銷，但應對受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失，給予合理之補償。（出處：**行政程序法第117條、第119條、第120條**）

第 284 題 **正解：(D)** **題組十五：撤銷權除斥期間之計算**

依行政程序法第 121 條第 1 項規定，第 117 條之撤銷權，應自原處分機關或其上級機關「知有撤銷原因時起二年內」為之。實務見解認所謂「知有撤銷原因」，係指就具體個案確實知曉該處分有違法致生撤銷原因而言，故自 2024 年 5 月 1 日起算二年。（出處：**行政程序法第121條第1項**）

第 285 題 **正解：(B)** **題組十五：撤銷授益處分與命返還不當得利合一作成**

依行政程序法第 127 條第 1 項、第 3 項規定，授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付；行政機關返還請求權，得以「書面行政處分」確認返還範圍，並限期命受益人返還之。實務承認撤銷處分與反還處分得於同一文書合併作成，惟於撤銷處分未確定前，不得移送強制執行（同條第 4 項）。（出處：**行政程序法第127條第1項、第3項、第4項**）

第 286 題 **正解：(D)** **題組十六：自治條例罰則上限之限制**

依地方制度法第 26 條第 2 項、第 3 項規定，直轄市法規、縣（市）規章就違反地方自治事項之行政業務者，得規定處以罰鍰或其他種類之行政罰；其罰鍰之處罰，「最高以新臺幣十萬元為限」；並得規定連續處罰之。故題示自治條例規定上限二十萬元逾越法定十萬元上限。（出處：**地方制度法第26條第2項、第3項**）

第 287 題 **正解：(A)** **題組十六：食品安全標準之央地權限劃分與111憲判6**

依憲法法庭 111 年憲判字第 6 號判決（萊豬自治條例案），食品安全衛生管理法所定動物用藥殘留標準，具有全國一致之性質，屬憲法第 108 條第 1 項第 3 款及第 18 款所定中央立法事項，並非單純地方自治事項；地方自治條例自訂零檢出規定並處罰，其規範效果及於轄區外之人民與貿易秩序，且牴觸中央法規，中央監督機關函告無效合憲。（出處：**憲法法庭111年憲判字第6號判決、地方制度法第30條**）

第 288 題 **正解：(C)** **題組十六：地方自治團體對函告無效之救濟**

依地方制度法第 30 條第 5 項及憲法訴訟法第 83 條規定，自治法規與憲法、法律、基於法律授權之法規、上級自治團體自治條例或該自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時，或地方自治團體對函告無效不服（用盡行政爭訟途徑或依法聲請），得聲請司法院憲法法庭判決。（出處：**地方制度法第30條第5項、憲法法庭111年憲判字第6號判決**）

第 289 題 **正解：(C)** **題組十七：財政部解釋函令之法律性質**

財政部本於中央財稅主管機關職權，為協助下級稽徵機關統一解釋稅法規定所發布之解釋函令，性質上屬於行政程序法第 159 條第 2 項第 2 款之「解釋性行政規則」。（出處：**行政程序法第159條第2項第2款**）

第 290 題 **正解：(A)** **題組十七：後釋示不利於人民時之不溯及適用原則**

依司法院釋字第 287 號解釋及稅捐稽徵法第 1 條之 1 規定，行政主管機關就行政法規所為之釋示，係闡明法規之原意，固應自法規生效之日起有其適用；惟在後之釋示如與在前之釋示不一致時，在前之釋示並非當然錯誤，於後釋示發布前，依前釋示所為之行政處分已確定者，除前釋示確屬違法外，為維持法律秩序之安定，應不受後釋示之影響。稅捐稽徵法第 1 條之 1 更進一步明定，財政部依本法或稅法所發布之解釋函令，對於據以申請之案件發生效力；但「有利於納稅義務人者，對於尚未核課確定之案件適用之」（反之，變更見解而較不利之新函令，對發布前已完成之應受保護行為不溯及適用）。（出處：**司法院釋字第287號解釋**）

第 291 題 **正解：(D)** **題組十七：法官對解釋性行政規則之審查權**

依司法院釋字第 137 號及第 216 號解釋，各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令（解釋性行政規則），法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束；若認該函令違背法律，得逕予拒絕適用。（出處：**司法院釋字第137號、第216號解釋**）

第 292 題 **正解：(B)** **題組十八：暫定古蹟與指定古蹟之定性**

主管機關依文化資產保存法將特定建造物列為「暫定古蹟」（發生於一定期間內視同古蹟、禁止毀損拆除之規制效力）或公告指定為「古蹟」（發生永久性管理維護、限制改建及移轉優先承買等公法上物權負擔），均係就具體公物或對特定所有權人直接發生公法上限制效果之「行政處分」（對物之一般處分或對人之處分）。（出處：**行政程序法第92條**）

第 293 題 **正解：(D)** **題組十八：文資審議會專業判斷餘地與程序審查**

合議制專業委員會（如文資審議會、環評委員會、教評會）就高度專業性之價值評估雖享有「判斷餘地」，惟判斷餘地之尊重係以「組織合法、程序正當」為前提；若委員會之組成不合法、出席或表決人數未達法定門檻、或委員有應迴避事由而未迴避，屬於程序違法，行政法院得為全面審查並撤銷該違法處分。（出處：**行政程序法第32條、第33條、第114條**）

第 294 題 **正解：(B)** **題組十八：古蹟指定對所有權之限制與容積移轉補償**

私有建築物經指定為古蹟，使所有權人喪失原本得拆除改建之土地開發利用價值，構成財產權因公益而受之「特別犧牲」（或應予補償之財產權限制）；立法者設計古蹟容積移轉及稅捐減免制度，即係以賦予可移轉建築容積權利之方式填補所有權人之財產價值損失，以符合憲法保障財產權及比例原則之意旨。（出處：**行政程序法第7條、司法院釋字第400號、第742號解釋**）

第 295 題 **正解：(C)** **題組十九：禁制標誌之定性與公示生效要件**

禁制性交通標誌（如禁止左轉、限速標誌）屬行政程序法第 92 條第 2 項之「一般處分」，其生效依賴於現場標誌之「公示」使行經該處之用路人處於可得見聞知悉之狀態（視覺公佈原則）；若標誌牌倒塌或遭完全遮蔽，致一般用路人客觀上無法察覺，即欠缺有效公示或行為人欠缺違反義務之故意過失，對甲所為之裁罰處分即屬違法。（出處：**行政程序法第92條第2項、第100條第2項、第110條第1項**）

第 296 題 **正解：(A)** **題組十九：交通裁決事件之救濟管轄與程序**

依行政訴訟法第 237 條之 1 至第 237 條之 3 規定，不服道路交通管理處罰條例第 8 條及第 37 條第 6 項之裁決者，屬「交通裁決事件」，免經訴願程序，應於裁決書送達後三十日之不變期間內，以原處分機關為被告，逕向管轄之高等行政法院「地方行政訴訟庭」提起撤銷訴訟。（出處：**行政訴訟法第237條之1、第237條之2、第237條之3**）

第 297 題 **正解：(B)** **題組十九：道路坑洞致車損之國家賠償與附帶請求**

我國國家賠償訴訟採雙軌制：人民單獨提起國家賠償訴訟時，應先以書面向賠償義務機關請求協議，協議不成時向「普通法院」提起民事訴訟（國家賠償法第 11 條、第 12 條）；若人民向行政法院提起行政訴訟（如撤銷訴訟、確認訴訟），得依行政訴訟法第 7 條於同一程序中「合併請求」損害賠償（國家賠償）。此外，道路坑洞與交通罰單係不同原因事實，單獨就道路坑洞請求國賠應循協議後向普通法院起訴。（出處：**行政訴訟法第7條**）

第 298 題 **正解：(A)** **題組二十：強制隔離通知書之定性與憲法正當程序**

依司法院釋字第 690 號解釋，傳染病防治法上之強制隔離，使受隔離人於一定期間內拘束於特定處所而與外界隔離，屬對憲法第 8 條「人身自由」之剝奪，性質上為下命性「行政處分」；雖因防疫專業與時效性而無須完全適用刑事程序之事前法官保留，但仍須遵守憲法正當法律程序原則、明確性原則與比例原則，並賦予受隔離人即時請求法院救濟（如提審）及合理補償之機制。（出處：**行政程序法第92條第1項、行政訴訟法第5條第2項**）

第 299 題 **正解：(D)** **題組二十：防疫補償金之性質與否准救濟**

受隔離人配合國家合法之防疫隔離處分，致其人身自由及工作收益遭受特別犧牲，國家依法發給之防疫補償金屬於「公法上損失補償」（合法公權力行為所致特別犧牲之補償）；人民申請核發補償金係請求作成授益行政處分，遭否准後應依行政訴訟法第 5 條第 2 項提起「課予義務訴訟」。（出處：**行政訴訟法第5條第2項**）

第 300 題 **正解：(C)** **題組二十：短暫踏出房門即剝奪全部補償與比例原則**

行政機關行使裁量權或適用法規時，應遵守行政程序法第 7 條之「比例原則」及第 10 條之合義務裁量原則；對於短暫數秒踏出房門取餐、無實質傳播風險之極輕微違規情節，若不問個案情節輕重一律剝奪全部十四日之防疫補償並處以重罰，其手段與目的間顯失均衡，違反比例原則（狹義比例性／責罰相當性）。（出處：**行政程序法第7條、第10條**）

附錄：本題庫核心法規與司法院解釋、憲法法庭判決、最高法院裁判官方出處索引

核心行政法規	・行政程序法 ｜ ・行政訴訟法 ｜ ・訴願法 ｜ ・地方制度法 ｜ ・中央法規標準法 ｜ ・政府採購法 ｜ ・公務人員保障法 ｜ ・中央行政機關組織基準法 ｜ ・教師法
公私法性質與契約實務	・釋字第348號（公費醫學生契約） ｜ ・釋字第457號（榮民配耕農場土地） ｜ ・釋字第466號（公務人員保險給付爭議） ｜ ・釋字第533號（全民健保特約醫事機構契約） ｜ ・釋字第540號（國民住宅出售出租雙階理論） ｜ ・釋字第695號（國有林地出租契約） ｜ ・釋字第772號（國有財產讓售爭議）
依法行政、不確定法律概念與裁量	・釋字第287號（解釋函令生效與前後釋示） ｜ ・釋字第319號（考試評分判斷餘地） ｜ ・釋字第432號（專門職業人員懲戒明確性） ｜ ・釋字第443號（層級化法律保留體系） ｜ ・釋字第462號（教師升等評審與判斷餘地） ｜ ・釋字第469號（保護規範理論與裁量收縮至零） ｜ ・釋字第524號（再授權禁止原則） ｜ ・釋字第525號（法規變動與信賴保護原則） ｜ ・釋字第553號（地方自治監督與不確定法律概念審查密度） ｜ ・釋字第738號（自治條例設置距離限制與法律優位） ｜ ・111年憲判字第6號（食品安全標準與地方自治權限）
行政處分、都市計畫與特別權力關係	・釋字第382號、釋字第684號、釋字第784號（各級學校學生救濟權演進） ｜ ・釋字第400號（既成道路公用地役關係） ｜ ・釋字第423號（違規舉發通知單定性） ｜ ・釋字第459號（兵役體位判定處分） ｜ ・釋字第535號（警察臨檢盤查要件與異議程序） ｜ ・釋字第736號、111年憲判字第11號（教師申訴與大學聘任自主） ｜ ・釋字第742號（都市計畫定期通盤檢討救濟） ｜ ・釋字第755號（受刑人司法救濟權） ｜ ・釋字第785號（公務人員保障救濟與外勤輪班健康權）